国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于六十日。公告期限届满后，未有异议的，公司登记机关可以注销公司登记。”

强制注销的，由于此前并未进行解散清算，所以原公司股东、清算义务人的责任不受影响。

【司法强制解散】 是指法院依职权或者依检察官、利害关系人之请求，发布命令或者作出裁判解散公司。司法解散包括命令解散和裁判解散。①

我国未规定司法命令解散，仅规定了司法裁判解散。《公司法》第229条第1款第5项规定司法裁判解散是解散事由之一；第231条规定，公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。股东申请解散公司的意旨，主要是解决公司僵局或者股东压制或者公司资产浪费等问题。允许股东主动申请解散公司的实质，是为少数股东提供一种退出公司（尤其在封闭公司）的机制和利益保护机制。

我国司法实践认为以下4种情形属于公司僵局：（1）公司持续2年以上无法召开股东会，公司经营管理发生严重困难的。（2）股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续2年以上不能作出有效的股东会决议，公司经营管理发生严重困难的。（3）公司董事长期冲突，且无法通过股东会解决，公司经营管理发生严重困难的。（4）经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的。同时根据我国司法实践经验，股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销企业法人营业执照未进行清算等为由，提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理。

证券法

【证券法】 是调整证券市场的参与者在证券的募集、发行、交易、服务和监管过程中所发生的各种社会关系的法律规范的总称。广义上的证券法是指与证券有关的一切法律规范的总称，既包括专门的《证券法》，也包括《公司法》《刑法》等其他法律中涉及证券交易内容的部分。狭义上的证券法是指专门对证券发行、交易、服务和监督管理进行法律调整并由此形成的法律规范体系。

《证券法》第2条第1款明确规定：“在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国公司法》和其他法律、行政法规的规定。”

【证券】 是指因投资于一项共同的风险事业而取得的主要通过他人的努力而赢利的权益（凭证）。证券作为一种民事权利，具有如下特征：（1）以投资取得，与消费相区别；（2）共同的风险事业，即具有多个投资者且是存在风险的同一项事业；（3）他人的努力，即投资者对其投资的事业并无经营管理权；（4）盈利期望，即投资是出于赢利的目的。②

《证券法》第2条规定：“在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托

① 李建伟：《公司法学（第六版）》，中国人民大学出版社2024年版，第144～145页。

② 参见朱锦清：《证券法学》，北京大学出版社2022年版，第62页。

凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国公司法》和其他法律、行政法规的规定。政府债券、证券投资基金份额的上市交易，适用本法；其他法律、行政法规另有规定的，适用其规定。资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照本法的原则规定。在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照本法有关规定处理并追究法律责任。”因此，在我国，证券通常包括股票、公司债券、存托凭证、政府债券、投资基金、资产支持证券和资产管理产品七类。“国务院依法认定的其他证券”是一个兜底条款，目前无特定的所指。①

【股票】《公司法》第149条规定：“股票采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。股票采用纸面形式的，应当载明下列主要事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期或者股票发行的时间；（三）股票种类、票面金额及代表的股份数，发行无面额股的，股票代表的股份数。股票采用纸面形式的，还应当载明股票的编号，由法定代表人签名，公司盖章。发起人股票采用纸面形式的，应当标明发起人股票字样。”

【表决权买卖】 在公司表决权买卖的问题上，学界有着不同意见。支持者大多认为表决权属股权的一部分，既然作为私权的股权可以自由买卖，那么作为其组成部分自然也可以自由买卖；反对者（相较而言势力更为强大）反对的理由各异，有的认为表决权是共益权，股东无权自行买卖；有的从法律经济学角度，认为表决权买卖是非效率的，总之，表决权买卖有诸多弊端，应当禁止。

《上市公司治理准则》第16条规定：“上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会规定设立的投资者保护机构，可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有规定外，上市公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。”该条应当认为对表决权买卖采否定态度。《上市公司股权分置改革管理办法》第53条规定：“公司及其非流通股股东、基金管理公司、证券公司、保险公司、资产管理公司，利用不正当手段干扰其他投资者正常决策，操纵相关股东会议表决结果，或者进行不正当利益交换的，中国证监会责令其改正；情节严重的，认定主要责任人员为市场禁入者，一定时期或者永久不得担任上市公司和证券业务机构的高级管理职务。”这似乎从反面也禁止了表决权买卖。无可置疑的是，永久性的表决权买卖会严重增加公司治理中的代理成本，必须禁止；将表决权卖给非公司股东，会导致无限地对公司的掠夺，也应予禁止。但是，一次性的表决权买卖是否可行，依旧存在着理论上探讨的可能性。

【股价】 是指股票的交易价格，与股票的价值是相对的概念。股票价格的真实

① 参见朱锦清：《证券法学》，北京大学出版社2022年版，第2页。

目的是反映企业资产的价值。股价 = 每股收益 × 市盈率。

【期末股价】 又称期末市值，是指公司在每期末所达到的股价。

【期初股价】 又称期初市值，是指公司在每期初所达到的股价。

【股票价格指数】 是指用以反映整个股票市场上各种股票市场价格的总体水平及其变动情况的指标，简称为股票指数。它是由证券交易所或金融服务机构编制，用以反映股票市场价格的整体水平及其变动情况。这种股票指数也就是表明股票行市变动情况的价格平均数。编制股票指数，通常以某个特定的年份或具体日期为基期（基期的股价水平为 100），用以后各时期的股票价格和基期价格比较，计算出升降的百分比，就是该时期的股票指数。投资者根据指数的升降，可以判断出股票价格的变动趋势。并且为了能实时向投资者反映股市的动向，所有的股市几乎都是在股价变化的同时公布股票价格指数。

【道琼斯价格指数】 即道琼斯股票价格平均指数，是世界上最有影响力、使用最广的股价指数。它以在纽约证券交易所挂牌上市的一部分有代表性的公司股票作为编制对象，由四种股价平均指数构成。这四种股价平均指数分别是：（1）以 30 家著名的工业公司股票为编制对象的道琼斯工业股价平均指数；（2）以 20 家著名的交通运输业公司股票为编制对象的道琼斯运输业股价平均指数；（3）以 15 家著名的公用事业公司股票为编制对象的道琼斯公用事业股价平均指数；（4）以上述三种股价平均指数所涉及的 65 家公司股票为编制对象的道琼斯股价综合平均指数。在四种道琼斯股价指数中，以道琼斯工业股价平均指数最为著名，它被大众传媒广泛地报道，并作为道琼斯指数的代表加以引用。道琼斯指数由美国报业集团道琼斯公司负责编制并发布，登载在其旗下的《华尔街日报》上。

【债券】 是一种有价证券，是指社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的债权债务凭证。债券有以下基本性质：（1）债券属于有价证券；（2）债券是一种虚拟资本；（3）债券是债权的表现。根据发行主体的不同，债券可以分为政府债券、金融债券和公司债券。

【证券投资基金】 是指通过公开发售基金份额募集资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，为基金份额持有人的利益，以资产组合方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。证券投资基金的特征包括：（1）集合投资；（2）分散风险；（3）专业理财。

【证券投资基金份额】 是指证券投资基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，封闭式基金的基金份额可在证券交易所挂牌上市交易，采用公开集中竞价方式进行买卖。

【基金证券】 又称投资基金证券，是指由投资基金发起人向社会公众公开发行，

证明持有人按其所持份额享有资产所有权、资产收益权和剩余财产分配权的有价证券。它是股票、债券及其他金融产品的某些权益组合的产物。

【有价证券】 是指表示一定财产的证券。它是某种权利的化身，表示持有人有权取得一定收入或对某一有价物具有所有权。有价证券可以通过市场进行流通，权利随着证券的转让而转让。有价证券有记名和不记名两种，包括商品证券、货币证券、资本证券。商品证券即将某种物质资料转化为有价证券，它认定持有人对该项物质资料具有索取权和处置权，如提单、运货单等。货币证券即转化为对货币具有索取权的有价证券，它是该证券所确定数量货币的代替物和等价物，如汇票、支票、商业票据等。资本证券即表明投资的事实，是由投资者的权利转化而成的有价证券，如股票、债券等。有价证券的设权性受法律保护，它明确设定一种财产权利，如公司债券的债权、股票的所有权和请求权等。有价证券的票面格式和所确定的款项，财产权利性质、种类、范围均得严格按规定执行，当事人不得随意更改。

【货币证券】 是指可以用来代替货币使用的有价证券，是一种商业信用工具。货币证券在范围和功能上与商业票据基本相同，即货币证券的范围主要包括期票、汇票、支票和本票等；其功能则主要是用于单位之间的商品交易、劳务报酬的支付，以及债权债务的清算等经济往来。各银行发行的信用卡，其实质也是一种货币证券。货币证券主要包括两大类：一是商业证券，主要包括商业汇票和商业本票；二是银行证券，主要包括银行汇票、银行本票和支票。

【资本证券】 是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。持券人对发行人有一定收入的请求权。它包括股票、债券及其衍生品种如基金证券、期货合约等。资本证券是有价证券的主要形式，狭义的有价证券即指资本证券。资本证券主要包括股权证券和债权证券。

【股权证券】 是指代表持有人对发行人净资产一定比例所有权的一种权利证券，实质上是一种所有权证书。股权证券没有偿还期限和到期日，除破产清算等情况外，发行人也不必偿付。股权证券持有人有权参加分红。普通股股票、优先股股票都属于股权证券。

【债权证券】 是指代表发行人债务和持有人债权的一种权利证券，一般载明金额、具体偿还期限、利率或购买时的折扣，发行人在债权证券到期后必须偿还债务。商业本票、国库券、国库票据、国债、市政债券、公司债和房产按揭债券都属于债权证券。

【货物证券】 是指证明持券人有货物所有权或使用权的凭证，取得这种证券就等于取得这种货物的所有权，它是一种物权。这里的物指占有一定空间，有一定使用价值和交换价值，并且可由民事主体支配，以满足人们生产或生活需要的一切客观存在的物质资料。货物证券作为某种货物物权的凭证，其拥有者对该证券上所载明的货物享有合法权利。提货单、仓库栈单、运货单等就属于货物证券。货物证券实质是特定货物的等价物，是有价证券之一。

【政府债券】 是指政府财政部门或其他

代理机构为筹集资金，以政府名义发行的、承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证。中央政府发行的债券称为中央政府债券或者国债，地方政府发行的债券称为地方政府债券，有时也将两者统称为公债。

【中央政府债券】 又称国家债券或国债，国债发行量大、品种多，是政府债券市场上最主要的融资和投资工具。按不同标准有如下分类：（1）按照偿还期限不同，国债可分为短期国债、中期国债和长期国债，短期国债是指偿还期限为1年或1年以内的国债，中期国债是指偿还期限为1年以上10年以下的国债，长期国债是指偿还期限为10年或10年以上的国债；（2）按资金用途不同，国债可以分为赤字国债、战争国债和特种国债；（3）按附息方式分类，国债可以分为附息式国债和贴现式国债；（4）按流通与否，国债可以分为流通国债和非流通国债；（5）按照不同的发行本位，国债可以分为实物国债和货币国债。

【地方政府债券】 简称地方债券，也可以称为地方公债或地方债，是指地方政府根据本地区经济发展和资金需求状况，以承担还本付息责任为前提，向社会筹集资金的债务凭证。筹集的资金一般用于弥补地方财政资金的不足，或者地方兴建大型项目。地方政府债券的发行主体是地方政府，地方政府一般又由不同的级次组成，而且在不同的国家有不同的名称。按照资金用途和偿还资金来源不同，地方政府债券可以分为一般责任债券（普通债券）和专项债券（收入债券）。一般责任债券是指地方政府为缓解资金紧张或解决临时经费不足而发行的债券，不与特定项目相联系，其还本付息得到发行政府信誉和税收的支持，发行一般必须经当地议会表决或全体公民表决同意。专项债券是指为筹集资金建设某项具体工程而发行的债券，与特定项目或部分特定税收相联系，其还本付息来自投资项目的收益、收费及政府特定的税收或补贴。大部分专项债券是用来为政府拥有的公用事业或准公用事业等项目筹资的。

【金融债券】 是指银行及非银行金融机构依照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。根据利息的支付方式，金融债券可以分为附息金融债券和贴现金融债券。根据发行的条件，金融债券可分为普通金融债券和累进利息金融债券。

【公司债券】 是指公司依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司债券属于债券体系中的一个品种，它反映了发行债券的公司和债券投资者之间的债权债务关系。公司债券的类型包括：（1）信用公司债券；（2）不动产抵押公司债券；（3）保证公司债券；（4）收益公司债券；（5）可转换公司债券；（6）附认股权证的公司债券；（7）可交换公司债券。

【记名证券】 又称记名式证券，与无记名证券相对。通常包括证券发行时即载明权利人的证券和证券流通过程中因无记名证券作记名背书转化而成的记名证券。记名证券的转让须以背书方式进行，有的记名证券不可转让。我国目前记名证券主要有记名股票、记名债券、记名存折等，其中，股票通常为记名形式，普通记名存折不可转让。

【无记名证券】 又称不记名证券，是指无须在发行人处登记注册的证券。持有人为受益人，无须背书即可得到付款或通过交付即可转让。这种证券没有记名证券那么多的约束，根据发行说明定期或不定期获得红利。主要用于国际资本投资。对于不记名证券而言，完成了清算和交收，证券交易过程即告结束。

【指示证券】 是指证券上记载有收款人姓名或者名称及“或其指定人”字样、在证券上指示他人向证券持有人履行义务的证券。指示证券依背书而转让。例如，银行客户要求其开户银行凭其指示进行付款的支票，就是指示证券的一种。这种有价证券本身是不记名的，但发行证券的公司对持有人有登记，在转让时，转让人要在证券上背书，并经过户，受让人方能具有该证券所拥有的一切权利。公民死亡时，如他存有指定人有价证券，并且是该证券的权利接受人，那么，这种指定人有价证券可作为死亡公民的遗产，由其合法继承人继承。

【完全的有价证券】 又称绝对证券，是指证券权利的发生、转移和行使均以证券的存在为必要，即权利的发生以作成证券为必要、权利的转移以交付证券为必要、权利的行使以持有证券为必要的有价证券，是权利完全证券化、权利与证券融为一体不可分离的一类证券。又称为绝对的有价证券，仅指汇票、本票、支票。

【不完全的有价证券】 又称相对证券，是指行使或转让证券权利不以持有证券为必要条件。不完全有价证券较为多见，在实践中，不完全有价证券的常见形态一般就是资本证券，如股票、提单、仓单、公司债券等。

【上市证券】 又称挂牌证券，是指经证券主管机关批准，并向证券交易所注册登记，获得在交易所内进行公开买卖资格的有价证券。为了保护投资者利益，证券交易所对申请上市的有价证券都有一定的要求，满足了这些要求才准许上市。《证券法》第46条规定：“申请证券上市交易，应当向证券交易所提出申请，由证券交易所依法审核同意，并由双方签订上市协议。证券交易所根据国务院授权的部门的决定安排政府债券上市交易。”《证券法》对不同类型的证券规定了不同的上市条件。

【非上市证券】 又称非挂牌证券、场外证券，是指未在证券交易所登记挂牌，由公司自行发行或推销的股票或债券。未上市证券不能在证券交易所内交易，但可以在交易所以外的场外交易市场进行交易，有的也可以在取得特惠权的交易所内进行交易。由于非上市证券是公司自行推销的，与上市证券相比，筹资成本较高，难以扩大公司的社会影响力，为公司赢得社会声誉。一般来说，非上市证券的交易比上市证券的交易要多，在交易所上市的证券种类非常有限，只占整个证券市场证券种类的很小部分。非上市证券多因不符合证券交易所规定的上市条件而未能登记注册，但有些规模大且信誉好的商业银行和保险公司，为了免去每年向交易所付费及呈送财务报表等，即使符合交易所规定的条件，也不愿意在交易所注册上市，并且现代电子通信网络技术的不断发展也为场外非上市证券的交易提供了十分便利的条件。

【流通证券】 根据流通与否，可分为流通证券与非流通证券。流通证券是指作为流通手段使用的证券，即它所代表的权利，可经证券的背书或交付而自由转让，受让人对证券的权利受法律保护。例如，汇票、支票等票据，可以按照《票据法》规定的方式自由流通，而且其流通的法定方式简捷便利，能够迅速完成，加之转让次数多，票据信用度高，可靠性强，因而比其他一般有价证券的流通性要强。

【非流通证券】 又称不可转让证券，是指不能自由流通的证券，如提单中的记名提单。现在很少采用非流通证券。

【设权证券】 根据证券形式与证券权利设定之间的关系，证券可以分为设权证券和证权证券。权利义务产生于证券作成之时，证券的作用在于创设一定权利的，为设权证券，如汇票、本票、支票。设权证券是指证券所代表的权利本来不存在，而是随着证券的制作而产生，即权利的发生是以证券的制作和存在为条件的。

【宣示证券】 又称证权证券，是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经存在的。

【文义证券】 又称形式权的有价证券或公信的有价证券，是与股票等具有实质权的有价证券的概念相对而言的。是指根据证券上记载的权利内容、证券文义所定为准的有价证券。文义证券的取得者，只要不是恶意就可以按记载的文义取得证券上的权利，而义务人对此不能以证券以外的立证方法变更或补充其文义的意义。例如，票据、支票、提货单、载货凭单、仓库证券等都属于文义证券。

【要式证券】 根据证券作成是否依据法定形式，证券可分为要式证券和不要式证券。要式证券，是指证券所记载的事项通过法律的形式加以规定，如果缺少规定要件，证券就无法律效力。要式证券的作成格式和记载事项，必须按照相关法规规定的严格格式进行相关事项的记载，否则就会影响该证券的效力甚至会导致证券无效。

【不要式证券】 是指证券的制作形式及记载事项并无严格规定的证券。不要式证券可由出券人自由制作，并无特定格式与记载事项的要求。基于安全性与流通性的考虑，不要式证券往往比较少见。

【证券衍生品种】 又称证券衍生产品，是与基础证券产品相对应的一个概念，是指建立在基础产品或基础变量之上，价格取决于基础证券产品价格变动的派生证券产品。这里所说的基础产品是一个相对的概念，不仅包括现货证券产品，如债券、股票、银行定期存款单等，也包括证券衍生产品。作为证券衍生产品基础的变量种类繁多，主要是各类资产价格、价格指数、利率、汇率、费率、通货膨胀率以及信用等级等。某些自然现象，如天气、降雪量、霜冻、飓风甚至人类行为，如选举、温室气体排放也逐渐成为证券衍生产品的基础变量。

【证券市场】 是指各种有价证券，包括股票、债券等发行和交换的地方。证券市场对经济发展具有重要作用：（1）能为企业从社会筹集和获得自有资本以及解决长期债务问题提供一种途径；（2）能为各种投资提供清偿条件，从而鼓励储蓄

者投资于股票，把资本有效地导向生产领域；（3）为股票持有人的胆略提供应有报酬，并使他们的资本转向新的事业，以促使风险资本实业的发展；（4）证券市场可以在更广泛的领域帮助网络小额投资者从事有助于经济发展的投资，在更大的范围内分配财富和所有权，以利于经济的稳定。证券市场具有以下三个显著特征：（1）证券市场是价值直接交换的场所。有价证券都是价值的直接代表，它们本质上只是价值的一种直接表现形式。虽然证券交易的对象是各种各样的有价证券，但由于它们是价值的直接表现形式，所以证券市场本质上是价值的直接交换场所；（2）证券市场是财产权利直接交换的场所。证券市场上的交易对象是作为经济权益凭证的股票、债券、投资基金等有价证券，它们本身仅是一定量财产权利的代表，所以证券市场实际上是财产权利的直接交换场所；（3）证券市场是风险直接交换的场所。有价证券既是一定收益权利的代表，也是一定风险的代表。有价证券的交换在转让出一定收益权的同时，也把该有价证券所特有的风险转让出去。所以，从风险的角度分析，证券市场也是风险的直接交换场所。

【证券发行市场】 证券发行市场并不为公众所熟知，因为将证券销售给最初购买者的过程并不是公开进行的。证券公司是一级市场上协助证券首次售出的重要金融机构。证券公司的做法是承销证券，即确保公司证券能够按照某一价格销售出去，之后再向公众推销这些证券。股票一级市场指股票的初级市场也即发行市场，在这个市场上投资者可以认购公司发行的股票。通过一级市场，发行人筹措到了公司所需资金，而投资人则购买了公司的股票成为公司的股东，实现了储蓄转化为资本。

【证券交易市场】 也称证券流通市场、二级市场、次级市场，是指对已经发行的证券进行买卖、转让和流通的市场。在二级市场上销售证券的收入属于出售证券的投资者，而不属于发行该证券的公司。其特点是：（1）证券交易场所以证券投资者为主要参与者，它主要是证券持有人以及准备购买证券的货币持有人；（2）证券交易市场主要采取有形市场形式，也存在少数无形市场；（3）证券交易市场与证券发行市场相互依赖。

其功能主要是为已发行的证券提供流通场所或机制，使更多的投资者获得证券投资的机会。它为证券发行后证券所有权的转移提供了条件。证券交易市场分为两大类：一类是大型、活跃而有秩序的场内交易，即在证券交易所内进行的交易；另一类是没有固定地点的场外交易，大多是电话中成交。股票由发行者推销出售和股票公开出售并到达投资公众手中是两个不同的阶段。发达国家的证券市场一般分为一级证券市场（或称初级证券市场）和二级证券市场两类。在一级证券市场流通的是企业和国家新发行的有价证券，这里市场交易占统治地位。在二级证券市场流通的是当前发行或补充发行的有价证券，在这个市场上，交易所起主要作用。证券交易委员会规定，在交易所买卖股票和经纪人必须是交易所组织成员，在交易所内买卖的股票必须是经过批准的挂牌投票，由于在交易所买卖股票的费用较高，因而出现了挂牌的交易由非交易所成员经纪人在交易所外从事买卖的渠道。这种在交易所挂牌上市，却在场外市场交易的股票交易市场，称为第三市场。另外，

各种投资公司、保险公司、年金基金、互助储蓄协会等专业金融机构大量购买和持有股票，成了股票交易市场上举足轻重的力量。这些大机构和一些巨型公司愿出高价购买交易所中的席位，以便更有利地从事各种股票、债券的买卖活动、这种方式的股票买卖已形成了一个独立的市场，称为第四市场。

【股票市场】 是资本市场的一部分，是股票发行和流通的市场，也可以说是对已经发行的股票进行转让、买卖和流通的市场，包括交易所市场和场外交易市场。

【债券市场】 是指发行和买卖债券的场所，是金融市场的一个重要组成部分。债券市场是一国金融体系中不可或缺的部分，一个统一、成熟的债券市场可以为全社会的投资者和筹资者提供低风险的投融资工具。债券的收益率曲线是社会经济中一切金融商品收益水平的基准，因此，债券市场也是传导中央银行货币政策的重要载体。可以说，统一、成熟的债券市场构成了一个国家金融市场的基础。

【证券投资基金法】 是指为了规范证券投资基金活动、保护投资人及相关当事人的合法权益、促进证券投资基金和资本市场的健康发展而制定的法律。《证券投资基金法》于2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起施行。现行版本为2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修正。

【基金市场】 是指进行投资基金交易的场所，是证券市场的一部分。纵观世界各国投资基金市场的发展史可以看出，投资基金市场之所以能够成为业界金融市场中不可缺少的组成部分，一方面是由于投资基金作为一种投资工具所固有的特点和独特优势，另一方面也是各国加强对投资基金市场监管的结果。投资基金市场由小到大，由不规范走向规范化发展，并非一帆风顺，曾经有过因监管不力而带来的沉重教训。由于各国的国情及所处的具体条件和状况以及对投资基金市场发展的目标要求不同，基金市场监管主体的选择和监管手段的运用也表现出明显的差异，因而在实践中形成了各具特色的投资基金市场监管模式。

【存托凭证】 是一种由存托机构在本国市场发行、代表境外公司基础证券（如股票）权益的可转让证券，本质是连接境内外资本市场的跨境证券投融资金融工具。其核心运作逻辑为：境外发行基础证券的公司先将相应证券委托给当地的托管机构进行保管，随后本国的存托机构根据托管的基础证券数量，发行对应的存托凭证供本国投资者在境内证券市场交易流通，投资者持有存托凭证即等同于间接享有对应境外基础证券的分红、配股、表决权等核心权益，无须直接跨境办理证券托管、交易等复杂手续。存托凭证可按发行地域与对应的基础证券市场分为多种类型，其中常见的有面向A股市场投资者发行、代表境外公司权益的中国存托凭证（CDR），以及面向美股市场发行、代表非美国公司权益的美国存托凭证（ADR）等。作为重要的跨境金融工具，存托凭证不仅有效打破了跨境投资的地域壁垒，降低了境内投资者配置境外优质资产的门槛与成本，也为境外优质企业开辟了境内融资新渠

道，对促进跨境资本市场互联互通、丰富市场投融资品种具有重要意义。

【封闭式基金】 是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。由于封闭式基金在封闭期内不能追加认购或赎回，投资者只能通过证券经纪商在二级市场上进行基金的买卖。

【开放式基金】 是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。为了满足投资者赎回资金、实现变现的要求，开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例，以现金形式保持这部分资产。这虽然会影响基金的盈利水平，但作为开放式基金来说是必需的。

【非公开募集基金】 是指向特定的投资者发售的基金。非公开募集基金不能进行公开发售和宣传推广，只能采取非公开方式发行；基金份额的投资金额较高，风险较大，监管机构对投资者的资格和人数会加以限制；基金的投资范围较广，在基金运作和信息披露方面所受的限制和约束较少。

【公开募集基金】 又称公募基金，是指可以面向社会公众公开发售的基金。公募基金可以向社会公众公开发售基金份额和宣传推广，基金募集对象不固定；基金份额的投资金额要求较低，适合中小投资者参与；基金必须遵守有关的法律、法规，接受监管机构的监管并定期公开相关信息。

【投资基金】 又称共同基金、互惠基金、互助基金等，是指通过发行受益凭证或基金股份，将众多投资者的资金聚集起来，交由专业人员管理运作，投资于各种证券与金融工具，或投资于产业部门，以获得收益的投资中介组织形式；也指这种利益共享、风险共担的投资方式。投资基金的特点是：（1）发行简单，管理规范。投资基金的发行，一般说来，比债券、股票的发行要简单得多。一般由两个以上独立法人提议，经有关部门批准即可。基金由专家管理，制度比较规范；（2）投资基金具有广泛的选择性。投资基金可以广泛地选择证券市场上任何一种有价证券，也可投资于某个产业；（3）风险低，回报率较高。投资基金的内部专业人员的素质较高，对投资规模、投资组合、投资效率都进行分类的科学分析，这使得基金运作效率较好；（4）服务周到，流动性强。投资基金为投资者提供多种便利服务，投资者可随时按资产净值兑回现金。

【产业基金】 产业基金是一大类概念，一般是指向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资，并参与被投资企业的经营管理，以期所投资企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。根据目标企业所处阶段不同，可以将产业基金分为种子期或早期基金、成长期基金、重组基金等。产业基金涉及多个当事人，具体包括基金股东、基金管理人、基金托管人以及会计师、律师等中介服务机构。其中，基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构，其特点是：（1）投资对象主要为非上市企业；（2）投资期限通常为3年至7年；（3）积极参与被投资企业的经营管理；（4）投资的目的是基于企业的潜在价值，通过投资推动企业发展，并在合适的时

机通过各类退出方式实现资本增值收益。

【柜台市场】 参见“场外市场”词条。

【发行人】 是指为筹措资金而发行债券、股票等证券的政府及其机构、公司和企业。证券发行人是证券的制造者，如果没有证券发行人，证券发行及其后的证券交易就无从展开，证券市场也就不可能存在。证券发行人根据需要决定证券的发行，证券发行则是向投资者销售证券的行为。证券发行可以由发行人直接办理，这种证券发行称为自办发行。自办发行是比较特殊的发行行为，也比较少见。近年来，由于网络技术在发行中的应用，自办发行开始多起来。证券发行一般由证券发行人委托证券公司进行。证券公司首先向证券发行人购入证券，其次向投资者销售。由证券公司承办的证券发行称为承销。

一般而言，发行人主要包括以下三大类：（1）政府。中央政府为弥补财政赤字或筹措经济建设所需资金，在证券市场上发行国库券、财政债券、国家重点建设债券等，这些即是国债。地方政府可为本地公用事业的建设发行地方政府债券；（2）股份公司。对筹设中的股份有限公司而言，发行股票是为了达到法定注册资本数额从而设立公司；而对已经成立的股份有限公司而言，发行股票和债券的目的是扩大资金来源，满足生产经营发展的需要；（3）企业。作为非股份公司的企业经过批准，可在证券市场上发行企业债券筹集资金。

【投资者】 是指以取得利息、股息或资本收益为目的而买入证券的机构和个人，是投入现金购买某种资产以期望获取利益或利润的人，是证券市场的资金供给者，主要有个人投资者和机构投资者。众多的证券投资者保证了证券发行和交易的连续性，也活跃了证券市场的交易。个人投资者是证券市场最广泛的投资者。机构投资者主要是证券公司、共同基金等金融机构和企业、事业单位、社会团体等。证券投资主体购买证券的目的是待一定时期后取得股息和利息，并期待证券增值，为此他们在购买证券后相当长的时间内持有证券，这种行为被认为是投资行为，这类投资主体被称为证券投资者或长期投资者。

在我国，证券市场的投资者包括：（1）在证券市场上购买上市公司股票的自然人、法人与非法人组织，此处的股票包括非流通股票；（2）在证券市场上购买债券的自然人、法人与非法人组织；（3）在证券市场上购买基金的自然人、法人与非法人组织。

【股权投资者与债券投资者】 这是按照投资者投资的项目类别对投资者进行的划分。股权投资者也即股东，属于公司的成员，是参与公司治理的内部人；债券投资者则属于公司外部的利益相关者，是一般不参与公司治理的外部人。因此，对于二者的保护具有共性，比如都需要进行信息披露，但在公司治理的制度安排上二者的地位有很大差别。

【普通投资者与专业投资者】 这是根据财产状况、投资知识和经验、专业能力等因素对投资者进行的划分，也是证券立法的法定分类。这一划分的最大意义在于他们与证券经营机构之间的关系上，立法强调对于普通投资者的特殊保护。在我国，普通投资者在数量上占据绝对优势，他们相对而言缺乏投资知识、经验和专业能力，抗击投资风险的能力也

较弱，处于极端信息不对称的不利地位，需要特殊的法律保护机制，急需以揭示投资风险为中心的投资教育。证券经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务时，应当全面了解客户信息，如实说明产品或者服务的重要内容，充分揭示投资风险，销售或者提供与投资者风险承受能力相匹配的产品或者服务。普通投资者在购买产品或者接受服务时，应当按照证券经营机构明示的要求提供真实信息。拒绝提供或者未按照要求提供信息的，证券经营机构可以拒绝向其销售产品或者提供服务。证券经营机构违反上述规定导致投资者损失的，应当承担相应的赔偿责任，但投资者自己提供虚假信息的除外。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）提出了要“健全投资者适当性制度”。一要制定完善中小投资者分类标准。根据我国资本市场实际情况，制定并公开中小投资者分类标准及依据，并进行动态评估和调整。进一步规范不同层次市场及交易品种的投资者适当性制度安排，明确适合投资者参与的范围和方式。二要科学划分风险等级。证券期货经营机构和中介机构应当对产品或者服务的风险进行评估并划分风险等级。推荐与投资者风险承受和识别能力相适应的产品或者服务，向投资者充分说明可能影响其权利的信息，不得误导、欺诈客户。

【证券纠纷代表人诉讼】 是指因证券市场虚假陈述、内幕交易、操纵市场等行为引发的普通代表人和特别代表人诉讼。

普通代表人诉讼是指投资者提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼时，诉讼标的是同一种类，且当事人一方人数众多的，可以依法推选出代表人的诉讼。

特别代表人诉讼是投资者保护机构受50名以上投资者委托，可以作为诉讼代表人参加的诉讼。

《证券法》第95条规定：“投资者提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼时，诉讼标的是同一种类，且当事人一方人数众多的，可以依法推选代表人进行诉讼。对按照前款规定提起的诉讼，可能存在有相同诉讼请求的其他众多投资者的，人民法院可以发出公告，说明该诉讼请求的案件情况，通知投资者在一定期间向人民法院登记。人民法院作出的判决、裁定，对参加登记的投资者发生效力。投资者保护机构受五十名以上投资者委托，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人依照前款规定向人民法院登记，但投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外。”

【证券纠纷特别代表人诉讼】 是指投资者保护机构受50名以上投资者委托，可以作为诉讼代表人参加的诉讼，其特别之处就在于代表人是投资者保护机构。人民法院已经发布权利登记公告的，投资者保护机构在公告期间受50名以上权利人的特别授权，可以作为代表人参加诉讼。为了加强对投资者的保护，采取“明示退出，默示加入”的规定，即投资者明确表示不愿意参加诉讼的，应当在公告期届满后15日内向人民法院声明退出，未声明退出的，视为同意参加该代表人诉讼，原诉讼继续进行。诉讼过程中由于声明退出等原因导致明示授权投资者的数量不足50名的，不影响投资者保护机构的代表人资格。

【分业经营】 是指对金融机构业务范围进行某种程度的分业管制。分业经营有

三个层次：第一个层次是指金融业与非金融业的分离，金融机构不能经营非金融业务，也不能对非金融机构持股。第二个层次是指金融业中银行、证券和保险三个子行业的分离，商业银行、证券公司和保险公司只能经营各自的银行业务、证券业务和保险业务，一个子行业中的金融机构不能经营其他两个子行业的业务。第三个层次是指银行、证券和保险各子行业内部有关业务的进一步分离，比如在银行业内部，经营长、短期银行存贷款业务的金融机构的分离，经营政策性业务和商业性业务的金融机构的分离；在证券业内部，经营证券承销业务、证券交易业务、证券经纪业务和证券做市商业务的金融机构的分离；在保险业内部，经营财产保险业务、人身保险业务、再保险业务的金融机构的分离等。通常所说的分业经营是指第二个层次的银行、证券和保险业之间的分离，有时特指银行业与证券业之间的分离。

《证券法》第 6 条规定："证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理，证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外。"

【分业监管】 是根据金融业内不同的机构主体及其业务范围的划分而分别进行监管的体制。

《证券法》第 6 条规定："证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理，证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外。"我国目前的分业监管体制表现为由多个金融监管机构共同承担监管责任：银行业由中央银行和国家金融监督管理总局负责监管；证券业由中国证券监督管理委员会负责监管；保险业由国家金融监督管理总局负责监管。各监管机构既分工负责，又协调配合，共同组成我国目前的金融监管组织体制。

【混业经营】 是指商业银行及其他金融企业以科学的组织方式在货币和资本市场进行多业务、多品种、多方式的交叉经营和服务的总称。金融混业经营是世界金融发展的大趋势，也是中国金融改革的目标之一。从国内外的情况看，混业经营有诸多公认的好处，比如，为资金更合理地使用、更快地流动创造了有利条件；有助于金融各个领域之间发挥协同作用；有助于对风险的系统监管；等等。只有混业经营才有助于对风险的系统监管。

混业经营具有两个特征：一是业务的混合，也就是说任何一个金融机构都可以兼营所有的金融业务，商业银行和投资银行之间的业务是不分离的；二是管理的混乱，这种混乱既包括金融机构自身的管理混乱，又包括监管机构监管的薄弱。金融机构自身管理的混乱表现在混业经营格局下严重的利益冲突与金融企业内部的风险传播。

【混业监管】 又称单一监管，是指由一家监管机构对所有金融机构的全部金融业务进行全面监管。从国际金融混业监管的实践来看，代表性的模式主要有两种：英国的单一监管模式和美国的多头（功能性）监管模式。

具体的监管模式需要与本国的金融经营模式相配合。虽然我国目前实行的仍然是分业经营、分业监管，但是呼吁混业监管的呼声当前又一次响亮起来。然而当前实行混业监管面临着以下问题：首先，金融集团的发展和金融业务的日益聚合使得风险可能集中在集团中的某

个单一部门，从而使得对集团清偿能力的评估变得极其困难。在此情况下如果实行多头监管，将导致监管职责支离破碎，无法对企业的整体安全和稳健状况作出恰当评估。其次，金融创新的蓬勃发展使得新型金融产品层出不穷，这些产品可能难以严格地归入任何一个功能性种类，从而给功能性监管带来不确定性：要么造成重复监管，要么形成监管真空。再次，在功能性监管之下，提供类似金融服务的金融机构可能因为所属功能性类别的不同而接受不同监管机构监管，并受制于不同的监管标准和规则，违反公平原则。更有甚者，这可能会导致金融机构改变所属类别，以便将自己置于监管标准最宽松、执法行为最收敛的功能性机构监管之下，产生所谓监管套利现象。最后，单一监管还可以整合监管资源，形成规模效应，从而降低监管成本。

【交易性金融资产】 是指企业为了近期内出售而持有的债券投资、股票投资和基金投资，如以赚取差价为目的从二级市场购买的股票、债券、基金等。交易性金融资产是以短期获利为目的而持有的，在持有期间发生的公允价值变动直接影响交易性金融资产的价值。其特点包括：（1）企业持有的目的是短期性的，即在初次确认时即确定其持有目的是短期获利。一般此处的短期也应该是不超过1年（包括1年）；（2）该资产具有活跃市场，公允价值能够通过活跃市场获取；（3）交易性金融资产持有期间不计提资产减值损失。

【基金管理人】 是指凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。负责基金发起设立与经营管理的专业性机构，通常由证券公司、信托投资公司或其他机构等发起成立，具有独立法人地位。

《证券投资基金法》第12条规定："基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。"《证券投资基金法》第13条规定："设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：（一）有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程；（二）注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本；（三）主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近三年没有违法记录；（四）取得基金从业资格的人员达到法定人数；（五）董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；（六）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；（七）有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度；（八）法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。"

【基金托管人】 又称基金保管人，是指根据法律、法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行或

信托投资公司担任。基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。

《证券投资基金法》第 32 条规定："基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任。商业银行担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准；其他金融机构担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构核准。"《证券投资基金法》第 33 条规定："担任基金托管人，应当具备下列条件：（一）净资产和风险控制指标符合有关规定；（二）设有专门的基金托管部门；（三）取得基金从业资格的专职人员达到法定人数；（四）有安全保管基金财产的条件；（五）有安全高效的清算、交割系统；（六）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施；（七）有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（八）法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。"

【基金托管资格】 基金托管是指由依法设立并取得基金托管资格的商业银行或者其他金融机构担任托管人，按照法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金履行安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查资产净值、开展投资监督、召集基金份额持有人大会等职责的资格。商业银行从事基金托管业务，应当经中国证券监督管理委员会及其他金融机构核准，依法取得基金托管资格。

《证券投资基金托管业务管理办法》第 8 条第 1 款规定："申请基金托管资格的商业银行及其他金融机构（以下简称申请人），应当具备下列条件：（一）净资产不低于 200 亿元人民币，风险控制指标符合监管部门的有关规定；（二）设有专门的基金托管部门，部门设置能够保证托管业务运营的完整与独立；（三）基金托管部门拟任高级管理人员符合法定条件，取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的 1/2；拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于 8 人，并具有基金从业资格，其中，核算、监督等核心业务岗位人员应当具备 2 年以上托管业务从业经验；（四）有安全保管基金财产、确保基金财产完整与独立的条件；（五）有安全高效的清算、交割系统；（六）基金托管部门有满足营业需要的固定场所、配备独立的安全监控系统；（七）基金托管部门配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统；（八）有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（九）最近 3 年无重大违法违规记录；（十）法律、行政法规规定的和经国务院批准的中国证监会规定的其他条件。"

【基金份额持有人】 是指依基金合同和招募说明书持有基金份额的自然人和法人，即基金的投资人。基金份额持有人是基金资产的实际所有者，享有基金信息的知情权、表决权和收益权。基金的一切投资活动都是为了增加投资者的收益，一切风险管理都是围绕保护投资者利益来考虑的。因此，基金份额持有人是基金一切活动的中心。

《证券投资基金法》第 46 条规定："基金份额持有人享有下列权利：（一）分享基金财产收益；（二）参与分配清算后的剩余基金财产；（三）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（四）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召

集基金份额持有人大会；（五）对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（六）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；（七）基金合同约定的其他权利。公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或者复制公开披露的基金信息资料；非公开募集基金的基金份额持有人对涉及自身利益的情况，有权查阅基金的财务会计账簿等财务资料。”

【基金财产】 是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等资产）按照公允价格计算的资产总和。基金财产是基金投资人投资而形成的财产。这是证券投资基金法律关系的标的，基金投资人因投资基金而享有相应的基金份额，基金投资人或基金份额的持有人依据基金份额对基金财产享有相应的权利和承担相应的义务。

《证券投资基金法》第 5 条规定：“基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。但基金合同依照本法另有约定的，从其约定。基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。”

【审慎监管原则】 是指市场监管法的宗旨和要求，即市场监管应该促进市场主体的稳健性和市场行为的合法性，从而保证市场体系的运行安全，防范市场风险。审慎监管原则源于会计制度，其要求企业的会计核算应尽可能地建立在稳妥可靠的基础上，尽可能减少经营的风险负担，主要办法是对资产和收益的估算要有所保留，而对可能的损失与费用要有充分预计。审慎监管建立在市场深化的基础上，监管的理念是市场能解决的问题尽量交由市场机制解决；监管的作用在于尽可能创造条件保障市场机制的顺畅运作；监管本身也要尽可能地避免、减少给市场带来较大的震动。审慎监管要求监管政策的连贯性和前瞻性，使市场参与者形成良好的政策预期，减少监管者与被监管者在政策制定博弈过程中资源的浪费，也使监管框架更科学合理，积极应对创新所提出的挑战。审慎监管原则主要体现在经营风险和资产质量控制的制度中。

【证券交易所】 是指为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。证券交易所的特征：（1）为证券集中交易提供场所和设施；（2）组织和监督证券交易；（3）实行自律管理；（4）拥有法人资格。其中的核心特征应当是“为证券集中交易提供场所和设施”，其他特征都非核心特征。[①] 证券交易所可分为会员制证券交易所和公司制证券交易所两类。会员制证券交易所由会员自愿出资共同组成，交易所为会员所有和控制，只对会员服务，只有会员才能利用交易所的交易系统进行交易。会员制证券交易所为非营利性的法人组织。公司制证券交易所是由股东出资设立，以公司形式出现的营利性法人。《证券法》规定，进入证券交易所

① 参见彭冰：《中国证券法学（第二版）》，高等教育出版社 2007 年版，第 168 页。

参与集中交易的，必须是证券交易所的会员。因此，我国证券交易所应为会员制。根据《证券法》规定，设立证券交易所应符合以下条件：（1）名称。依据《证券法》第100条的规定，证券交易所必须在其名称中标明证券交易所字样。《证券交易所管理办法》第5条规定："证券交易所的名称，应当标明证券交易所字样。其他任何单位和个人不得使用证券交易所或者近似名称。"（2）章程及业务规则。证券交易所申请设立时必须提交自己的章程草案。《证券交易所管理办法》第19条规定："会员制证券交易所章程应当包括下列事项：（一）设立目的；（二）名称；（三）主要办公及交易场所和设施所在地；（四）职能范围；（五）会员的资格和加入、退出程序；（六）会员的权利和义务；（七）对会员的纪律处分；（八）组织机构及其职权；（九）理事、监事、高级管理人员的产生、任免及其职责；（十）资本和财务事项；（十一）解散的条件和程序；（十二）其他需要在章程中规定的事项。公司制证券交易所章程应当包括下列事项：（一）前款第（一）项至第（四）项、第（八）项、第（十）项和第（十一）项规定的事项；（二）董事、监事、高级管理人员的产生、任免及其职责；（三）其他需要在章程中规定的事项。会员制证券交易所章程的制定和修改经会员大会通过后，报中国证监会批准。公司制证券交易所的章程由股东共同制定，并报中国证监会批准；章程的修改由股东会通过后，报中国证监会批准。"业务规则包括上市规则、交易规则、会员管理规则及其他与证券交易活动有关的规则。（3）场地、设备及资金。现代证券交易所除必要的交易大厅、交易柜台等传统设施外，还必须具备信息传送系统、电子行情显示系统、单证传送系统、证券交易清算系统等完备的计算机系统及网络。良好的场地、健全的设备以及必要的资金是保障证券交易所正常、高效运行的物质基础。（4）管理人员及其他证券从业人员。证券交易所是一个高度现代化的场所，不仅需要专业的金融、证券从业者，还需要专业的法律工作者、财会人员、计算机技术人员、信息处理人员等。另外，证券交易所不仅提供证券交易场所和服务，还承担着对证券市场、上市公司、会员单位进行指导和监管，以防范金融风险的重要职责，因此需要具有较高素质的管理人员。（5）会员。证券交易所的成立必须有一定数量的会员。证券交易所的会员是经主管部门批准设立并具有法人资格的境内证券经营机构。从理论上讲，证券交易所是由一定数量的证券商组织成立的，这些证券商相当于公司设立时的发起人，必须符合法定数量。我国证券交易所的会员是指依法设立的具有证券业协会会员资格的，申请加入证券交易所并被批准的证券公司等证券商。①

目前，我国内地有三家证券交易所，即1990年12月设立的上海证券交易所、1990年12月设立的深圳证券交易所和2021年9月3日设立的北京证券交易所。

【上海证券交易所】 上海证券交易所成立于1990年11月26日，同年12月19日开业，为不以营利为目的的会员制法人，受中国证券监督管理委员会监督和管理。上海证券交易所致力于创造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的市场环境，切实保护投资者权益。其主

① 参见李玉基、楼晓主编：《证券法学》，人民法院出版社2004年版，第149页。

要职能包括：提供证券集中交易的场所、设施和服务；制定和修改上交所业务规则；按照国务院及中国证监会规定，审核证券公开发行上市申请；审核、安排证券上市交易，决定证券终止上市和重新上市等；提供非公开发行证券转让服务；组织和监督证券交易；组织实施交易品种和交易方式创新；对会员进行监管；对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管，提供网站供信息披露义务人发布依法披露的信息；对证券服务机构为证券发行上市交易等提供服务的行为进行监管；设立或者参与设立证券登记结算机构；管理和公布市场信息；开展投资者教育和保护；法律、行政法规规定及中国证监会许可、授权或者委托的其他职能。上海证券交易所是国际证监会组织、亚洲暨大洋洲交易所联合会和世界交易所联合会的成员。经过多年的持续发展，上海证券交易所已成为中国内地首屈一指的市场，上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。

【深圳证券交易所】 深圳证券交易所于1990年12月1日正式营业，是为证券集中交易提供场所和设施、组织和监督证券交易并实行自律管理的会员制法人，受中国证券监督管理委员会直接监督管理。深圳证券交易所致力于多层次证券市场的建设，努力创造公开、公平、公正的市场环境。主要职能包括：提供证券交易的场所和设施；制定本所业务规则；接受上市申请、安排证券上市；组织、监督证券交易；对会员和上市公司进行监管；管理和公布市场信息；中国证券监督管理委员会许可的其他职能。2005年9月6日，深圳证券交易所实施《上市公司股权分置改革业务操作指引》。

十几年来，深圳证券交易所与中国证券市场共同成长。深圳证券交易所借助现代技术条件，成功地在一个新兴城市建成了辐射全国的证券市场。深圳证券交易所对建立现代企业制度、推动经济结构调整、优化资源配置、传播市场经济知识，起到了十分重要的促进作用。

【期货】 期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等，以及金融资产如股票、债券等为标的的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。交收期货的日子可以是1周之后、1个月之后、3个月之后，甚至1年之后。买卖期货的合同或协议称为期货合约。买卖期货的场所称为期货市场。

《期货交易管理条例》第2条规定："任何单位和个人从事期货交易及其相关活动，应当遵守本条例。本条例所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。本条例所称期货合约，是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。本条例所称期权合约，是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。"

【远期合约】 是指合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量

的标的物（标的物既可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品）。远期合约的特点是：（1）远期合约是最早出现的一种金融衍生工具。合约双方约定在未来某一日期，按约定的价格，买卖约定数量的相关资产；（2）远期合约主要有货币远期和利率远期；（3）在远期合约有效期内，合约的价值随相关资产市场价格的波动而变化。若合约到期时以现金结清，当市场价格高于合约约定的执行价格时，由卖方向买方支付价差；相反，则由买方向卖方支付价差。双方可能形成的收益或损失都是无限大的。

【掉期交易】 是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水称为掉期率。掉期也称互换，是交易双方依据预先约定的协议，在未来确定期限内，相互交换的交易。外汇掉期又称为时间套汇，是指在同一个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金额相等的外汇。

【期货合约】 是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。它是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的标准化。在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。

《期货交易管理条例》第 2 条第 3 款规定："本条例所称期货合约，是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。"

【期货交易所】 是指买卖期货合约的场所，是期货市场的核心。它是一种非营利机构，但是它的非营利性仅指期货交易所本身不进行交易活动，不以营利为目的不等于不要求利益核算。在这个意义上，期货交易所还是一个财务独立的营利组织，它在为交易者提供一个公开、公平、公正的交易场所和有效监督服务基础上实现合理的经济利益，包括会员会费收入、交易手续费收入、信息服务收入及其他收入。它所制定的一套制度规则为整个期货市场提供了一种自我管理机制，使得期货交易的"公开、公平、公正"原则得以实现。

【期货经纪公司】 是指依法设立的，接受客户委托，按照客户的指令，以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织，也是经中国证券监督管理委员会批准，并在原国家工商行政管理局登记注册的独立法人。期货经纪公司至少应该成为一家期货交易所的会员。按照中国证券监督管理委员会的

规定，期货经纪公司不能从事自营业务，只能为客户进行代理买卖期货合约、办理结算和交割手续；对客户账户进行管理，控制客户交易风险；为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询，充当客户的交易顾问等。

【基金募集】 是指基金管理公司根据有关规定向中国证券监督管理委员会提交募集申请文件、发售基金份额、基金募集的行为。一般分为申请、核准、发售、基金合同生效四个步骤：（1）基金募集申请。申请基金募集应提交的主要文件包括：基金申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案等；（2）基金募集申请的核准。国家证券监管机构应当自受理基金募集申请之日起6个月内作出核准或者不予核准的决定；（3）基金份额的发售。基金管理人应当自收到核准文件之日起6个月内进行基金份额的发售。基金的募集期限自基金份额发售日开始计算，募集期限不得超过3个月；（4）基金合同生效。①基金募集期限届满，封闭式基金份额总额达到核准规模的80%以上，基金份额持有人的人数达到200人以上；开放式基金满足募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，基金份额持有人的人数不少于200人；基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资。②基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向国务院证券监督管理机构提交备案申请和验资报告，办理基金备案手续；证监会自收到验资报告和备案申请之日起3个工作日内以书面确认；自确认之日起，备案手续办理完毕，基金合同生效。

基金募集失败，基金管理人应承担责任：（1）固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；（2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

【净资产】 是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益或者权益资本。企业的净资产，是指企业的资产总额减去负债以后的净额，它由两大部分组成：一是企业开办当初投入的资本，包括溢价部分；二是企业在经营之中创造的，也包括接受捐赠的资产，属于所有者权益。在股票投资基本分析的各种技巧和方法中，净资产与市盈率、市净率、市销率、净资产收益率等指标一样，都是最常用的参考指标。

【流动资产】 是指企业可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。流动资产在周转过渡中，从货币形态开始，依次改变其形态，最后又回到货币形态（货币资金→储备资金、固定资金→生产资金→成品资金→货币资金），各种形态的资金与生产流通紧密结合，周转速度快，变现能力强。加强对流动资产业务的审计，有利于确定流动资产业务的合法性、合规性，有利于检查流动资产业务账务处理的正确性，揭露其存在的弊端，提高流动资产的使用效益。

【证券的过户】 是指证券的所有者向新所有者转移有关证券全部权利的记录行为。证券过户是完成证券交易的最后程序，但并非所有的证券交易都必须办理过户手续。比如，无记名证券无须办理过户手续。证券过户包括证券交易过户和证券非交易过户。证券交易过户是指通过证券买卖的形式所形成的过户，包

括流通股交易过户、非流通股交易过户以及其他证券的交易过户。证券非交易过户是指非因买卖的原因而形成的过户。

证券持有人有下列情形之一的，可以向证券登记结算机构办理非交易过户登记：（1）根据公证书所作的继承、赠与及其他形式的财产分割与转移；（2）因证券账户灭失办理的挂失过户；（3）国家法律、法规规定可以办理非交易过户的其他情况，如司法执行。

【证券交易的清算】 是指在每一营业日中对每个结算参与人证券和资金的应收、应付数量、金额进行计算的处理过程。清算一般包括两种方式：一是分别计算每笔交易的全额或逐笔清算方式；二是将某一时期内每一债券的所有交易进行轧差，计算出多头或空头头寸的净额清算方式。在某些市场中，中央对手方将自己置于交易双方之间，即交易的每一方将资金或证券交割或支付给中央对手方，交易双方的权利义务关系则转变为各方与中央对手方的权利义务关系。中央对手方的引入减少了信用风险和流动性风险，也降低了交易成本。随着交易量的提高，如今净额清算在各国证券市场中越来越普遍。证券的清算机构是证券登记结算机构。

【交收】 是指根据清算的结果在约定时间内履约的行为，其实质是依据清算结果实现证券与价款的收付，从而结束交易过程。

【交割】 是指结算过程中，投资者与证券商之间的资金结算，即交易双方过户交易货币所有权的实际交付行为。交割概念来源于期货，分为实物交割和现金交割。沪深两市除 B 股外的上市交易证券（A 股、基金、债券），都实行“T + 1”交割制度。“T + 1”交割制度是指当日买入的股票不能在当日卖出，资金收付与证券交割只能在成交日的下一个营业日进行，不能在当日从账户中提取现金。投资者应注意的是，“T + 1”交割制度当日买入的证券当日不能卖出，而当日卖出的股票是可以当日买入的。投资者进行证券委托买卖以后，应及时办理交割手续，如发现有疑问，可在一定期限内（一般为 3 天）向证券营业部提出疑问。对于因此而产生的损失，如果证据确凿，理由充分，完全可以要求证券营业部进行赔偿。

【基金募集申请】 是指基金管理公司根据有关规定向中国证监会提交基金募集申请文件的行为。申请募集基金应提交的主要文件包括基金申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案等。基金募集申请的程序和内容为：（1）对基金募集申请材料进行齐备性审查；（2）对基金募集申请材料进行合规证券从业资格性审查；（3）根据拟募集基金的实际情况组织专家评审会进行评审；（4）中国证券监督管理委员会作出核准或者不予核准的决定；（5）办理基金备案。

【基金份额】 是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

【基金份额申购】 是指投资人或者其委托的代理机构依基金份额申购价格，向基金管理人申请购买其管理的基金份额。开放式基金的基金份额可以在基金合同

约定的时间和场所申购，其他基金的基金份额的申购办法由国务院证券监督管理机构另行规定。开放式基金的基金份额的申购、赎回、登记，由基金管理人或者其委托的基金服务机构办理。基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购业务；基金合同另有约定的，从其约定。投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额的申购价格，依据申购日基金份额净值加减有关费用计算。

【基金份额赎回】 是指基金份额持有人按照基金份额赎回价格，要求基金管理人购回其所持有的基金份额。基金份额持有人不得申请赎回封闭式基金的基金份额。开放式基金的基金份额可以在基金合同约定的时间和场所赎回基金，采用其他运作方式的基金的基金份额的赎回办法，由国务院证券监督管理机构另行规定。

开放式基金的份额赎回，由基金管理人或者其委托的基金服务机构办理。基金管理人应当在工作日办理基金份额的赎回业务；基金合同另有约定的，从其约定。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额的赎回价格，依据赎回日基金份额净值加减有关费用计算。除法律另有规定或者基金合同另有约定外，基金管理人应当按时支付赎回款项。未能按时支付赎回款项的，基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案。

《证券投资基金法》第 67 条规定："基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（三）基金合同约定的其他特殊情形。发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案。本条第一款规定的情形消失后，基金管理人应当及时支付赎回款项。"《证券投资基金法》第 69 条规定："基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。"

【基金份额登记】 是指基金管理人或者其委托的基金注册登记机构为投资人办理因基金份额的认购、申购、赎回以及其他导致基金份额持有人及其所持基金份额发生变更的登记，以及因基金分红而导致的基金份额持有人权益变更的登记事宜。基金份额的登记由基金管理人或者其委托的基金服务机构办理。基金管理人委托他人代为办理基金份额登记事宜的，应当经国务院证券监督管理机构审查认定。

我国开放式基金的基金份额登记体系为：（1）基金管理人自建注册登记系统的"内置"模式；（2）委托中国证券登记结算有限公司作为注册登记机构的"外置"模式；（3）以上两种情况兼有的"混合"模式。中国证券登记结算有限公司作为注册登记机构的主要职责为：（1）建立并管理投资人基金份额账户；（2）负责基金份额的登记；（3）基金交易确认；（4）代理发放红利；（5）建立并保管基金份额持有人名册；（6）基金合同或登记代理协议规定的其他职责。

基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。

【基金份额总额】 是指发行在外的基金份额的总量。根据基金份额的总额是否固定，可将基金分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金，其基金份额总额在合同期限内不固定；封闭式基金，其基金份额总额在合同期限内固定不变。公开募集基金的基金合同应当包括封闭式基金的基金份额总额或者开放式基金的最低募集份额总额。

基金募集期限届满，封闭式基金份额总额达到核准规模的80%以上，基金份额持有人人数达到200人以上；开放式基金满足募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，基金份额持有人的人数不少于200人，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向国务院证券监督管理机构提交验资报告，办理基金备案手续，并予以公告。国务院证券监督管理机构自收到验资报告和备案申请之日起3个工作日内以书面确认；自确认之日起，备案手续办理完毕，基金合同生效。

【基金合同】 是指基金管理人、基金托管人、基金份额持有人为设立基金而订立的用以明确基金当事人各方权利和义务关系的书面文件。基金合同的当事人为基金经理人、基金托管人、基金发起人。

基金合同内容一般包括：（1）基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务；（2）基金的运作方式；（3）基金的数额、认缴期限；（4）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则；（5）基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、方式；（6）基金收益分配原则、执行方式；（7）基金管理人、基金托管人报酬的提取、支付方式与比例；（8）基金财产的投资与限制；（9）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式；（10）争议解决方式；（11）当事人约定的其他事项。

基金合同为格式合同，于投资人交纳认购的基金份额的款项时成立，于基金管理人向国务院证券监督管理机构办理基金备案手续时生效。

基金合同发生终止的情形：（1）基金合同期限届满而未延期；（2）基金份额持有人大会决定终止；（3）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接；（4）基金合同约定的其他情形。

《证券投资基金法》第52条规定："公开募集基金的基金合同应当包括下列内容：（一）募集基金的目的和基金名称；（二）基金管理人、基金托管人的名称和住所；（三）基金的运作方式；（四）封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限，或者开放式基金的最低募集份额总额；（五）确定基金份额发售日期、价格和费用的原则；（六）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务；（七）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则；（八）基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式，以及给付赎回款项的时间和方式；（九）基金收益分配原则、执行方式；（十）基金管理人、基金托管人报酬的提取、支付方式与比例；（十一）与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式；（十二）基金财产的投资方向和投资限制；（十三）基金资产净值的计算方法和公告方式；（十四）基金募集未达到法定要求的处理方式；（十五）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式；（十六）争议解决方式；（十七）当事人约定的其他事项。"《证券投资基金法》第92条规定："非公开募集基金，应当

制定并签订基金合同。基金合同应当包括下列内容：（一）基金份额持有人、基金管理人、基金托管人的权利、义务；（二）基金的运作方式；（三）基金的出资方式、数额和认缴期限；（四）基金的投资范围、投资策略和投资限制；（五）基金收益分配原则、执行方式；（六）基金承担的有关费用；（七）基金信息提供的内容、方式；（八）基金份额的认购、赎回或者转让的程序和方式；（九）基金合同变更、解除和终止的事由、程序；（十）基金财产清算方式；（十一）当事人约定的其他事项。基金份额持有人转让基金份额的，应当符合本法第八十七条、第九十一条的规定。”

【基金份额净值】 又称基金份额资产净值，是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。

基金份额净值的计算公式为：基金份额净值 = 基金资产净值 ÷ 基金份额总数（基金资产净值 = 基金资产总值 – 基金负债总值）。

基金份额净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以基金份额的净值为依据确定的。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此，须以当日交易结束后的统计数为准，在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。封闭式基金在证券交易所上市，其价格除取决于基金份额净值外，还受到市场供求状况、经济趋势、政治环境等因素的影响，所以其价格与资产份额净值常发生偏离。

基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金份额净值。

【基金资产净值】 是指在某一时点上，按照公允价格计算的基金资产减去基金负债后的余额。该余额是基金持有人的权益。基金资产净值的计算公式为：基金资产净值 = 基金资产总值 – 基金负债总值。

通常用单位基金净值表示基金资产净值的变动情况，这样能够使基金资产净值的变动一目了然。单位基金净值计算公式如下：单位基金净值 =（基金资产总值 – 基金负债总值）÷ 基金单位总数。

基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标。基金经营好与坏主要表现在基金净值的增长上：基金净值增长越高说明基金越有投资价值；反之，则说明基金的投资价值较小。

【赎回款】 是指基金管理人或者其委托的基金服务机构依照基金合同的约定在接受基金份额持有人赎回申请之日起，在规定的工作日内向基金份额持有人支付赎回款项。

除有以下情形外，基金管理人应当按时支付赎回款项：（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（3）基金合同约定的其他特殊情形。发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案。上述情形消失后，基金管理人应当及时支付赎回款项。

《证券投资基金法》第 68 条规定：“开放式基金应当保持足够的现金或者政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。基金财产中应当保持的现金或

者政府债券的具体比例，由国务院证券监督管理机构规定。”

【申购日】 是指投资人依照基金合同约定可向基金管理人申请购买其管理的基金份额的日期（简称 T 日）。投资者申购基金后，注册登记机构一般在 T + 1 日为投资者办理增加权益的登记手续；在 T + 2 日验资并出具验资报告，申购才算成功。投资者在 T + 2 日起才有权赎回该部分的基金份额。

基金的申购自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

【赎回日】 是指基金份额持有人依基金合同约定向基金管理人要求买回其基金份额的日期（简称 T 日）。基金份额持有人赎回基金份额的，注册登记机构一般在 T + 1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。基金申购赎回需要经过 T + 2 日系统确认之后才算赎回成功。基金赎回经过系统确认后再清算。

基金份额的赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

【资产组合】 是指投资者将投资资金按照一定比例以组合投资的形式投资在不同的资产上。一个资产多元化的投资组合通常会包含股票、债券、货币市场资产、现金以及实物资产如黄金等。

《证券投资基金法》第 71 条规定：“基金管理人运用基金财产进行证券投资，除国务院证券监督管理机构另有规定外，应当采用资产组合的方式。资产组合的具体方式和投资比例，依照本法和国务院证券监督管理机构的规定在基金合同中约定。”

【发售日期】 是指基金管理人出售基金份额的首发日。公开募集基金的基金合同及招股说明书的内容应包括确定基金份额发售日期、价格和费用的原则。基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件。基金管理人应当自收到准予注册文件之日起 6 个月内进行基金募集，基金募集期限自基金份额发售之日起计算。

【基金备案】 是指基金管理人于基金募集完毕后法定的日期内向国务院证券监督管理机构或者法律规定的其他机构办理备案手续。公开募集的基金由基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向国务院证券监督管理机构提交验资报告，办理基金备案手续，并予以公告。基金管理人办理基金备案手续后，基金合同生效。私募基金的基金管理人应当在私募基金募集完毕后 20 个工作日内，向基金行业协会办理备案手续。私募基金备案材料完备且符合要求的，基金业协会应当自收齐备案材料之日起 20 个工作日内，以通过网站公示私募基金基本情况的方式，为私募基金办结备案手续。网站公示的私募基金基本情况包括私募基金的名称、成立时间、备案时间、主要投资领域、基金管理人及基金托管人等基本信息。

【基金托管协议】 是指基金管理人与基金托管人签订的有关基金资产托管事项的书面文件，其主要目的在于明确双方在基金财产保管、投资运作、净值计算、

收益分配、信息披露及相互监督等事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

基金托管协议的主要内容：（1）托管协议当事人；（2）托管协议订立的依据、目的和原则；（3）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查；（4）基金资产保管；（5）投资指令的发送、确认及执行；（6）交易安排；（7）资产净值计算和会计核算；（8）基金收益分配；（9）基金持有人名册的登记与保管；（10）信息披露；（11）基金有关文件档案的保存；（12）基金托管人的报告；（13）基金托管人和基金管理人的更换；（14）基金管理人的报酬和基金托管人的托管费；（15）禁止行为；（16）违约责任；（17）争议的处理；（18）托管协议的效力；（19）托管协议的修改和终止；（20）其他。

基金托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。基金托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力。

【基金招募说明书】 是指基金发起人按照法律规定在向投资者发售基金时，为基金投资者提供的、对基金基本情况以及募集事宜进行说明的一种法律性文件。

公开募集基金的基金发起人应当将所有对投资者作出投资判断有重大影响的信息予以充分披露，以便投资者更好地作出投资决策。

公开募集基金的基金招募说明书应当包括以下内容：（1）基金募集申请的准予注册文件名称和注册日期；（2）基金管理人、基金托管人的基本情况；（3）基金合同和基金托管协议的内容摘要；（4）基金份额的发售日期、价格、费用和期限；（5）基金份额的发售方式、发售机构及登记机构名称；（6）出具法律意见书的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的名称和住所；（7）基金管理人、基金托管人报酬及其他有关费用的提取、支付方式与比例；（8）风险警示内容；（9）国务院证券监督管理机构规定的其他内容。

【基金份额持有人大会】 是指由全体基金份额持有人组成的基金最高权力机关，是基金份额持有人行使权利的组织形式。

基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金份额持有人大会设立日常机构的，由该日常机构召集；该日常机构未召集的，由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集的，由基金托管人召集。代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并报国务院证券监督管理机构备案。

基金份额持有人大会的职权包括：（1）决定基金扩募或者延长基金合同期限；（2）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同；（3）决定更换基金管理人、基金托管人；（4）决定调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（5）基金合同约定的其他职权。

基金份额持有人大会应当有代表1/2以上基金份额的持有人参加，方可召开。基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上通过；但转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金

托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并的，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过。

《证券投资基金法》第49条规定："基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动。"

《证券投资基金法》第85条规定："基金份额持有人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。每一基金份额具有一票表决权，基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权。"

【中证中小投资者服务中心】 是指经中国证监会批准设立并直接管理的证券金融类公益机构，于2014年12月5日在上海注册成立。投资者服务中心的主要职责是为中小投资者自主维权提供教育、法律、信息、技术等服务，并负责中国投资者网的网站运营。投资者保护机构是指中证中小投资者服务中心有限责任公司以及中国证券投资者保护基金有限责任公司。

【中国证券业协会】 又称证券业同业公会，成立于1991年8月28日，是证券业的自律性组织，是依法设立的对证券行业进行自律性管理的具有法人资格的社会团体组织。证券业协会是由证券公司和其他证券经营、服务机构及其人员自愿组织成立的，有自己的独立财产或基金，有会员共同制定的团体章程，其活动不以营利为目的。我国的证券业协会组织分为全国性证券业协会和地方性证券业协会两种，二者均为独立的社团法人。我国《证券法》第166条规定了证券业协会的职责。① 中国证券业协会的会员分为团体会员和个人会员，团体会员为证券公司。

《证券法》第164条第2款规定，证券公司应当加入证券业协会。个人会员只限于证券市场管理部门有关领导以及从事证券研究及业务工作的专家，由协会根据需要吸收。

【中国上市公司协会】 中国上市公司协会成立于2012年2月15日，是依据《证券法》和《社会团体登记管理条例》等相关规定成立的，由上市公司及相关机构等，以资本市场统一规范为纽带，维护会员合法权益而结成的全国性自律组织，是非营利性的社会团体法人。中国证监会为其业务主管部门。

【中国基金业协会】 是指中国证券投资基金业协会，成立于2012年6月6日，是基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。会员包括基金管理公司、基金托管银行、基金销售机构、基金评级机构及其他资产管理机构、相关服务机构。

【银行同业公会】 是指在某行政区内依法设立的银行等金融机构的专业性、非营利性、行业性的社会团体法人，比如上海市银行同业公会、广东银行同业公会。上海市银行同业公会是经上海市社会团体管理局批准，依法设立的由设在上海市行政区内的商业银行等金融机构自愿组成的专业性、非营利性、行业性的社会团体法人，其业务主管单位为上海银监局。广东银行同业公会是经中国人民银行广州分行批准并在广东省民政厅登记注册的非营利性社会团体法人。广东银行同业公会于2000年4月6日成

① 参见赵旭东主编：《商法学》，高等教育出版社2019年版，第468页。

立，是广东银行业金融机构的行业性自律组织，其活动受广东银监局的指导和监督，并受广东省民政厅民间组织管理局的监督管理。

【封闭式基金扩募】 是指封闭式基金在运作期间，经过监管机构批准，在前次募集基金的基础上另行募集资金，以扩大资金运作规模的情况。

根据《证券投资基金法》第79条的规定，封闭式基金的扩募应当符合下列条件，并报国务院证券监督管理机构备案：（1）基金运营业绩良好；（2）基金管理人最近2年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；（3）基金份额持有人大会决议通过；（4）《证券投资基金法》规定的其他条件。

【证券投资基金行业协会】 根据《证券投资基金法》第10条的规定，证券投资基金行业协会（简称基金行业协会），是指由基金管理人、基金托管人和基金服务机构依照《证券投资基金法》成立的自律组织。《证券投资基金法》第108条第2款规定："基金管理人、基金托管人应当加入基金行业协会，基金服务机构可以加入基金行业协会。"

《证券投资基金法》第111条规定："基金行业协会履行下列职责：（一）教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；（二）依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；（三）制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；（四）制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训；（五）提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；（六）对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解；（七）依法办理非公开募集基金的登记、备案；（八）协会章程规定的其他职责。"

【证券业协会】 是指依法设立的旨在对证券业进行自律性管理的，具有法人资格的非政府组织。[①] 证券业协会的宗旨是根据发展社会主义市场经济的要求，贯彻执行国家有关方针、政策和法规，发挥政府与证券经营机构之间的桥梁和纽带作用，促进证券业的开拓发展，加强证券业的自律管理，维护会员的合法权益，建立和完善具有中国特色的证券市场体系。

【基金收益】 是指基金资产在运作期间的超过其自身价值的经营收益。基金收益应当归入基金财产，但法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。红利是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得；股息是指基金因购买公司的优先股权而享有对该公司净利润分配的所得；债券利息是指基金资产因投资于不同种类的债券（国债、地方政府债券、企业债、金融债等）而定期取得的利息；买卖证券差价是指基金资产投资于证券而形成的价差收益；存款利息是指基金资产的银行存款利息收入；其他收入是指运用基金资产而带来的成本或费用的节约额。

公开募集基金的基金份额持有人按

① 参见王建文：《商法教程（第三版）》，中国人民大学出版社2016年版，第216页。

其所持基金份额享受收益，非公开募集基金的收益分配由基金合同约定。

【证券从业人员】 是指被中国证监会依法批准的，证券从业机构正式聘用或与其签订劳务协议的人员。证券从业人员必须按照有关规定在中国证券监督管理委员会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作；证券中介机构的正副总经理、高级管理人员中至少应有 2/3 以上获得证券从业资格证书；未取得证券业从业资格，除符合豁免规定的人员外，任何人不得在各类证券专业岗位上工作。

【基金评级机构】 是指投资者以及社会公众提供基金相关资料与数据的服务机构，其中的研究部门出具的基金排行榜和业绩评级是其主要产品。基金评级机构的作用是收集基金市场相关信息，然后通过科学定性定量的方法，按照评级标准以及购买这种基金所承担的风险，以及基金所能够带来的回报等方面信息，对基金进行排序。由于基金评级产品是对基金业绩进行复杂的数学和统计运算后得到的结果，其生产过程比较隐蔽，数据处理工作量大，对其进行逐笔核算显然是不现实的。因此，基金评级产业的监管应首先从基金评级机构的选择着手。通过对基金评级机构的独立性、公正性以及数据处理水平等方面的考察，为基金评级产品质量控制把好第一关。基金评级机构应该具有下列五个基本条件：（1）独立性；（2）公正性；（3）有效的数据维护和处理能力；（4）强大的资金实力；（5）高效的信息发布和推广渠道。《证券投资基金评价业务管理暂行办法》第 3 条第 2 款和第 3 款规定：“评级是指基金评价机构及其评价人员运用特定的方法对基金的投资收益和风险或基金管理人的管理能力进行综合性分析，并使用具有特定含义的符号、数字或文字展示分析结果的活动。公开形式指通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体形式或讲座、报告会、分析会、电脑终端、电话、传真、电子邮件、短信等形式，向非特定对象发布基金评价结果。”

【基金评价机构】 是指从事基金评价业务活动的机构。基金评价，是指对基金投资收益和风险或者基金管理人管理能力进行的评级、评奖、单一指标排名或者中国证监会认定的其他评价活动。比如，评级是指运用特定的方法对基金的投资收益和风险或者基金管理人的管理能力进行综合性分析，并使用具有特定含义的符号、数字或者文字展示分析的结果。基金评价机构从事基金评价业务，应当遵循公开性、公正性、全面性、客观性、一致性、长期性等原则。基金评价机构应当注重对基金的长期评价，培育和引导投资人的长期投资理念，不得以短期、频繁的基金评价结果误导投资人；应当保持中立地位，公平对待所有评价对象，不得歪曲、诋毁评价对象，防范可能发生的利益冲突；应当全面综合评价基金的投资收益和风险或基金管理人的管理能力，不得将单一指标作为基金评级的唯一标准；应当保证基金评价过程和结果客观准确，不得使用虚假信息作为基金评价的依据，不得发布虚假的基金评价结果；基金评价标准、方法和程序应当保持一致，不得使用未经公开披露的评价标准、方法和程序；应当使用市场公开披露的信息，不得使用

公开披露信息以外的数据。[1]

【证券发行审核制】 由于各国证券管理体制及监管机构的理念不同，证券发行审核主要存在两种体制：注册制与核准制。证券发行审核制度主要是就股票发行而言，但不限于股票，各国都是就证券法所调整的证券作统一规定。[2] 证券发行审核是证券法对发行活动进行监督管理的主要内容，目的在于防止不良证券进入市场，以保护投资者利益，保障市场有序运行。其要求发行人在公开发行信息的基础上，由政府主管部门按法定条件对发行申请进行审核，对符合条件者作出发行许可。

《证券法》第 9 条第 1 款规定："公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定。"

【证券发行审核委员会】 是指设在国务院证券监督管理机构内部，依法审核股票发行申请的具体职能机构。证券发行审核委员会是法定必设机构，由两类人员构成：一类是国务院证券监督管理机构的专业人员；另一类是国务院证券监督管理机构以外的有关专家。这些专家主要包括政府综合经济管理部门，有关行业主管部门的专业人员以及经济、法律、金融、财会等有关方面的专家、学者等。证券监督管理机构对发行申请文件进行初审后，由其证券发行审核委员会进行审核并以投票方式对发行申请进行表决。发行人在提交申请文件后，证券发行审核委员会作出表决之前应按照证券监督管理机构的规定预先披露有关申请文件。[3] 证券发行审核委员会以投票方式对股票发行申请进行表决，作出是否同意股票发行的审核意见。

【公开主义】 是指依赖信息披露制度规制证券市场，即只要发行人、上市公司等有关当事人依法公开相关信息即可，而无需法律或者监管机构对市场主体的行为作直接的、实质性的干预。公开主义与准则主义的区分不在于是否认可信息披露制度，而是如何定位信息披露制度在证券市场和证券法中的功能。公开主义将信息披露制度作为规制证券市场的基本方式与核心手段。在公开主义看来，证券法的任务只是促进和保障信息披露的真实、准确、完整，至于投资者如何投资、融资者如何融资、上市公司如何治理等事项，并非是证券法的调整范围。

【准则主义】 在证券法中，公开主义和准则主义是两种截然不同的概念。准则主义是指不仅有关当事人要依法公开相关信息，而且法律或监管机构应当对市场主体的行为作直接性的、实质性的干预。准则主义亦承认信息披露制度，但认为仅仅依赖信息披露制度还无法有效完成对证券市场的规制，还难以充分实现证券法的立法宗旨。为此，证券法应当采取更加积极的姿态，对市场主体的行为作直接性的、实质性的干预。

---

① 参见吴高盛：《〈中华人民共和国证券投资基金法〉释义及实用指南》，中国民主法制出版社 2013 年版，第 402 页。

② 参见王建文：《商法教程（第三版）》，中国人民大学出版社 2016 年版，第 222 页。

③ 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 43 页。

【股票发行】 是指公司为了募集股本而出售或分配自己的股份的行为。股票的发行包括设立发行和发行新股两种：（1）股票的设立发行，是指公司在设立过程中发行股份，是公司第一次发行股份。它分为发起设立发行和募集设立发行两种。（2）股票的发行新股，是指公司在成立之后为进一步增加资本投资而发行股份，是继公司第一次发行股份以后的各次发行。发行新股的方式分为公开发行和不公开发行。股票在上市发行前，上市公司与股票的代理发行证券商签定代理发行合同，确定股票发行的方式，明确各方面的责任。股票代理发行的方式按发行承担的风险不同，一般分为包销发行方式和代销发行方式两种。包销发行，是由代理股票发行的证券商一次性将上市公司新发行的全部或部分股票承购下来，并垫支相当股票发行价格的全部资本。由于金融机构一般都有较雄厚的资金，可以预先垫支，以满足上市公司急需大量资金的需要，所以上市公司一般都愿意将其新发行的股票一次性转让给证券商包销。如果上市公司股票发行的数量太大，一家证券公司包销有困难，还可以由几家证券公司联合起来包销。代销发行，是由上市公司自己发行，中间只委托证券公司代为推销，证券公司代销证券只向上市公司收取一定的代理手续费。股票上市的包销发行方式，虽然上市公司能够在短期内筹集到大量资金，以应付资金方面的急需。但一般包销出去的证券，证券承销商都只按股票的一级发行价或更低的价格收购，从而不免使上市公司丧失了部分应有的收获。代销发行方式对上市公司来说，虽然相对于包销发行方式能获得更多的资金，但整个筹款时间可能很长，从而不能使上市公司及时得到所需资金。

【债券发行】 是指发行人以筹集资金为目的，依照法定程序向不特定的投资者出售代表一定债权和支付条件的债券的行为。[①] 债券发行是证券发行的重要形式之一，是以债券形式筹措资金的行为过程，通过这一过程，发行者以最终债务人的身份将债券转移到它的最初投资者手中。按照债券的实际发行价格和票面价格的异同，债券的发行可分为平价发行、溢价发行和折价发行。

平价发行，又称等额发行或面额发行，是指发行人以票面金额作为发行价格。溢价发行，是指债券的发行价格高于票面额，以后偿还本金时仍按票面额偿还。只有在债券票面利率高于市场利率的条件下才能采用这种方式发行。折价发行，是指债券发行价格低于债券票面额，而偿还时却要按票面额偿还本金。折价发行是因为规定的票面利率低于市场利率。

【基金份额发行】 又称证券投资基金的募集和发售，是指由依法设立的基金管理人发行证券投资基金份额的行为。证券投资基金份额是我国目前重要的证券类型。

因此，证券投资基金份额的发行，主要应当依据《证券投资基金法》的相关规定进行，此外还涉及《信托法》《证券法》和中国证监会的相关规定。

【公募发行】 是指发行人公开向社会不特定的投资对象发售其证券的方式。即公司发行股票除由发起人认购之外，其余部分向社会公众发行，社会募集发行就是公募发行。公募发行能提高发行人

① 参见王建文：《商法教程（第三版）》，中国人民大学出版社 2016 年版，第 219 页。

的知名度，但发行程序复杂，发行费用较高，适合于证券发行数量较大的证券发行人。[①] 公募的发行面比较宽，涉及社会的各个方面，适合于大规模的国债的推出，但一般需要中介机构的帮助来营销。公开发行的有利之处在于：（1）以众多的投资者为发行对象，筹集资金潜力大，适合于证券发行数量较多、筹资额较大的发行人；（2）发行投资者范围大，可避免囤积证券或被少数人操纵；（3）只有公开发行的证券方可申请在交易所上市，因此这种发行方式可增强证券的流动性，有利于提高发行人的社会信誉。

【私募发行】 又称不公开发行或内部发行，是指面向少数特定的投资人发行证券的方式。私募发行的对象大致有两类：一类是个人投资者，如公司老股东或发行人机构自己的员工（俗称内部职工股）；另一类是机构投资者，如大型金融机构或与发行人有密切往来关系的企业等。私募发行具有投资者确定、发行成本低、发行手续简单等优点，也存在着因发行对象数量有限而导致所发行的证券流通性差的不足。[②] 目前，我国境内上市外资股（B 股）的发行几乎全部采用私募方式进行。我国法律对证券私募发行活动的规范正逐步完善。

《证券法》第 9 条第 3 款规定："非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。"

【直接发行】 是指证券发行人不通过证券承销机构，而是由自己承担发行风险，直接与证券投资者签订认购合同，自行办理发行事宜的发行方式。直接发行是债券发行最早采用的方法，其优点在于发行费用较低，发行人能够直接控制发行过程；缺点在于发行时间过长，发行风险较大。[③] 一般来说，直接发行主要适合于两种情形：（1）私募债的发行，即向特定的投资者发行债券。它的发行范围不大，发行量小，一般不需要中介机构办理发行事务；（2）金融债的发行。金融机构发行金融债一般也采用直接发行办法，因为金融机构本身就具备推销债券的良好条件，而不必委托其他中介机构。

【间接发行】 又称证券承销，是指发行人委托专业的证券承销机构负责办理发行事宜的发行方式，包括包销和代销。间接发行方式有：（1）证券代销。即证券发行主体委托发行中介机构发行证券，由发行中介机构代表发行主体办理发行业务。若证券应募额达不到预定发行额时，中介机构不负承购剩余额的责任；（2）证券包销。即发行主体委托发行中介机构发行证券，并与发行中介机构签订包销合同。证券应募额达不到预定发行额时，由发行中介机构对不足部分予以承购；（3）证券承销。即在特定的发行条件下，证券发行总额全部由发行中介机构一次性承购，发行中介机构将承购的证券再分别向投资者出售时的证券价格通常高于承销时的价格，其差额即为发行中介机构的效益。

间接发行方法现已被世界各国广泛采用，其优点是利用证券发行中介机构众多的金融网点和客户，以及熟练的专业技术人员和良好的信誉，可以迅速募

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 36 页。

② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 36 页。

③ 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 37 页。

集到大量资金，保证证券发行任务顺利完成。直接发行与间接发行之间并无绝对的优劣之分，选择哪一种取决于发行人自身是否具有广泛的销售网络和专业人才。一般情况下，发行人通过对发行成本的估算自行选择直接发行还是间接发行。《公司法》规定公开发行股票时由承销商承销，则非公开发行股票时可以直接发行。①

【设立发行】 是指为使公司成立，以募集到法定资本数额为目的的股份发行方式。由于公司设立的方式有发起设立和募集设立之分，因此在不同情况下股份的发行也有较大的差别。在发起设立中，股份发行表现为发起人以不公开方式认购公司成立所需资本的全部股份；在募集设立中，发起人认购一定比例的股份，其余部分向社会公开募集。在不同的资本制度下，设立发行的要求不同：法定资本制度下，设立发行应一次发行并认足公司章程规定的资本总额；授权资本制度下，设立发行没有数额的限制；折中资本制度下，设立发行应由股东认购公司资本总额的法定比例数额。② 《公司法》第97条第2款规定："以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司章程规定的公司设立时应发行股份总数的百分之三十五；但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定。"

【增资发行】 又称新股发行，是已成立的股份公司因生产经营需要，为追加资本而进行的发行，包括向原股东配售股票和向社会公众投资者发售新股两种基本形式。③ 增资发行分有偿增资和无偿增资。

有偿增资可分为配股与按一定价格向社会增发新股票。配股又分为向股东配股和向第三者配股。向股东配股是指股份有限公司增发股票时对老股东按一定比例分配公司新股票的认购权，准许其按照一定的配股价格优先认购新股票。向第三者配股是指公司向股东以外的公司职工、公司往来客户银行及有友好关系的特定人员发售新股票。由于发售新股票的价格低于老股票的市场价格，第三者往往可以获得较大的利益。按一定价格向社会增发新股票目的是增加公司的资本金，增发股票面向社会，无特定对象。增发股票的价格往往高于面值溢价发行。

无偿增资就是所谓的送股。无偿增资可分为积累转增资和红利转增资。积累转增资是指将法定盈余公积金或资本公积金转为资本送股，按比例赠给老股东。红利转增资是指公司将当年分派给股东的红利转为增资，采用新发行股票的方式代替准备派发的股息和红利送给股东，即所谓的送红股。

【首次发行】 又称首次公开募股（Initial Public Offerings，简称IPO），是指股份有限公司第一次将其股份向公众出售，首次向社会公众公开招股的发行方式。

通常，上市公司的股份是根据相应证券出具招股书或登记声明中约定的条款，通过经纪商或做市商进行销售。一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。有限责任公司在申请IPO之前，应先变更为股份有限公司。首次发行上市是我国证券上市的主要类型。

---

① 参见朱晓娟：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社2019年版，第18页。

②③ 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第37页。

随着更多发行人采取私募方式募集资金，证券发行与上市的分离体制正逐渐普及。通常情况下，发行人的招募文件就首次发行上市作出安排和预期，这将引起投资者的兴趣，提高证券的发行效率。如果证券发行成功后拖延上市，发行人情况及营业环境等可能发生较大变化，进而实质地改变发行人的上市条件，影响投资者的合理预期。①

另外一种获得在证券交易所或报价系统挂牌交易的可行方法是在招股书或登记声明中约定允许私人公司将它们的股份向公众销售。这些股份被认为是“自由交易”的，从而使得这家企业达到在证券交易所或报价系统挂牌交易的要求。大多数证券交易所或报价系统对上市公司的最少自由交易股票数量的股东人数方面有着硬性规定。

【再次发行】 是指在原始发行之后上市公司再次发行股票或债券，是公司为开发新业务、扩大现有经营所做的发行，须经公司股东会批准并得到监管部门认可。

《股票发行与交易管理暂行条例》第11条规定：“定向募集公司申请公开发行股票，除应当符合本条例第八条和第九条所列条件外，还应当符合下列条件：（一）定向募集所得资金的使用与其招股说明书所述的用途相符，并且资金使用效益良好；（二）距最近一次定向募集股份的时间不少于十二个月；（三）从最近一次定向募集到本次公开发行期间没有重大违法行为；（四）内部职工股权证按照规定范围发放，并且已交国家指定的证券机构集中托管；（五）证券委规定的其他条件。”

【平价发行】 又称等额发行（等价发行）或面额发行（面值发行），是指发行人以票面金额作为发行价格的发行方式。平价发行在债券发行中较常见，其优点是：发行者按事先规定的票面额获取发行收入，并按既定的票面额偿还本金，除按正常的利息率支付一定的债息外，不会给发行者带来额外负担。但是，债券平价发行要求发行者有较高的信誉，同时，债券利率必须高于银行利率。

平价发行在股票发行中更为常见，其优点是：发行人只需付出规定的手续费给承销商，就能收到股票票面价值总和的资本，而且成本低、发行简便。但是，平价发行要求发行人具有较高的信誉，因此，对新成立的公司来说较难采用。②

【溢价发行】 是指发行人按高于面额的价格发行股票，因此，可使公司用较少的股份筹集到较多的资金，同时还可降低筹资成本。溢价发行又可分为时价发行和中间价发行两种方式。

时价发行又称市价发行，是指以同种或同类股票的流通价格为基准来确定股票发行价格，股票公开发行通常采用这种形式。在发达的证券市场中，当一家公司首次发行股票时，通常会根据同类公司（产业相同，经营状况相似）股票在流通市场上的价格表现来确定自己的发行价格；而当一家公司增发新股时，则会按已发行股票在流通市场上的价格水平来确定发行价格。

中间价发行是指以介于面额和时价之间的价格来发行股票。我国股份公司对老股东配股时，基本上都采用中间价发行。③

---

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第37页。

②③ 参见刘新民：《中国证券法精要》，北京大学出版社2013年版，第108页。

《证券法》第32条规定："股票发行采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。"

【折价发行】 又称低价发行，是指以低于面额的价格出售新股，即按面额打一定折扣后发行股票，折扣的大小主要取决于发行公司的业绩和承销商的能力。折价发行被包括我国在内的许多国家严格禁止采用，其原因在于这种发行会直接损及公司的利益和其他股东的利益，也会造成公司资产的虚假增值，从而损害与公司交易的第三人的利益。有的国家虽然允许发行一定数量的折价股票，但其限制非常严格，一般要求折价股的发行必须在公司开业1年之后，必须经股东会通过特别决议，并经过法院的批准；折价股的发行必须在法院核准的期限内完成，不得自行延长；折价股的发售对象只限于原有股东、公司职工和公司关系人，而不得公开向社会发售。有些国家只允许将折价发行作为发行公司与承销商之间的定价方式，而不得作为向投资者发售的作价方式。[①] 在我国，《公司法》第148条明确规定："面额股股票的发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。"

【设定价格发行】 是指股票的发行价格已被设定，因此股票价格不能自动波动。它是指无面额股发行过程中确定认购价格的规则与方法，具体为发行主体以公司核定股本总额、股份所代表的股本占比为基础，综合考量公司净资产规模、经营业绩、行业发展前景、市场资金供需状况及自身融资需求等因素，经股东大会决议通过后，自主确定股票发行认购价格的定价模式。由于定价不受股票票面金额的约束，完全依托公司内在价值与市场环境，定价结果直接体现为股票的实际发行认购价。

设定价格发行是因为股票市价不能过低，市价过低意味着发行公司经营状况不佳，此时如继续发行新股，会对股东利益形成危害。同时，发行价格也不可过高，否则影响发行数量，这使得股票不容易一次性销售完毕。

【上市公司发行】 是指上市公司向特定对象非公开发行或者向不特定对象公开发行股票、可转换公司债券以及中国证券监督管理委员会认可的其他品种证券的行为。

《证券法》第12条规定："公司首次公开发行新股，应当符合下列条件：（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）具有持续经营能力；（三）最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；（五）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。上市公司发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定。公开发行存托凭证的，应当符合首次公开发行新股的条件以及国务院证券监督管理机构规定的其他条件。"

【非上市公司发行】 非上市的股份有限公司的股票是不能在证券交易所流通交易的，只能在私下进行交易。一般都是有指定对象向一些已有的大股东和战略

① 参见顾肖荣：《证券法教程》，法律出版社2006年版，第43页。

投资者发行。但是，一般来说流通性比较差，价格相对低廉，市盈率很低。

因此，非上市的股票是不能在交易所转让的，只能以国务院批准的其他方式转让，原全国证券交易自动报价系统、全国电子交易系统挂牌公司、退市公司作为公开发行股票但未上市的股份有限公司，其公开发行的股票在代办股份转让系统挂牌转让。

【代理证券发行】 是指信托机构接受证券发行公司的委托，代为办理有价证券发行的各项有关事项的业务。证券经营机构的最重要的业务之一就是代理证券发行人发行证券、承销证券，是资金供需双方的媒介和桥梁。代理发行证券的方式有三种：全额包销方式、余额包销方式和代销方式。

【境外发行】 又称海外发行或者跨境发行。具体来讲，是指我国股份有限公司向境外投资者募集并在境外上市，以人民币标明面值，由境外投资者以外币认购的股票。境外发行与境内发行最大的不同之处就在于跨越国界或地区界限。

《证券法》第 224 条规定："境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易，应当符合国务院的有关规定。"

【擅自发行】 是指行为人未经国家证券发行主管部门的批准，擅自发行股票或者擅自发行公司、企业债券的行为。根据《证券法》《公司法》等相关法律规定，如要合法地发行股票、债券等证券，其发行主体必须具备一定的条件。证券发行人未经证券主管部门注册，擅自发行或变相公开发行的，主管部门责令停止发行，由发行人对擅自发行给投资者造成的损失予以赔偿。目前，法定赔偿范围是投资者认购资金的利息损失，即发行人应退还所募资金并加算银行同期存款利息。证券公司承销或者代理买卖未经注册擅自公开发行的证券，给投资者造成损失的，应当与发行人承担连带赔偿责任。①

【新股发行】 从《公司法》《证券法》的规定来看，股份的发行可分为设立发行、改组发行及新股发行等若干种不同的发行。新股发行是指在公司成立后，以增加公司资本或公司资本募足为目的的新股发行。

《公司法》第 151 条第 1 款规定："公司发行新股，股东会应当对下列事项作出决议：（一）新股种类及数额；（二）新股发行价格；（三）新股发行的起止日期；（四）向原有股东发行新股的种类及数额；（五）发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册资本的金额。"

【同股同权】 是指相同的股份在相同的条件下应当具有相同的权利义务。同一个公司相同种类的股份，在享有的权利上是平等的，在股票上所体现的权利也应当是平等的，按持有股份的多少行使表决权，股利的分配也取决于持股的多少，不应当是相同的股份有不相同的权利和股利分配。② 《公司法》第 143 条规定："股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。"

---

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 388 页。

② 参见朱少平：《〈中华人民共和国公司法〉释义及实用指南》，中国民主法制出版社 2012 年版，第 290 页。

【主板市场】 又称一板市场，是指传统意义上的证券市场（通常指股票市场），是一个国家或地区证券发行、上市及交易的主要场所。主板市场对发行人的营业期限、股本大小、盈利水平、最低市值等方面的要求标准较高，上市企业多为大型成熟企业，具有较大的资本规模以及稳定的盈利能力。2004 年 5 月，经国务院同意，中国证监会批复深圳证券交易所在主板市场内设立中小企业板块。从资本市场架构上也从属于一般市场。中国大陆主板市场的公司在上海证券交易所和深圳证券交易所两个市场上市。主板市场是全国企业发行和交易的主要场所，构成国家经济的主体，[①] 有“国民经济晴雨表”之称。

《证券法》第 47 条规定：“申请证券上市交易，应当符合证券交易所上市规则规定的上市条件。证券交易所上市规则规定的上市条件，应当对发行人的经营年限、财务状况、最低公开发行比例和公司治理、诚信记录等提出要求。”

【创业板市场】 又称二板市场，是地位仅次于主板市场的二级证券市场，在中国特指深圳证券交易所创业板。其核心定位是协助高成长性新兴创新公司，尤其是高科技公司筹资并开展资本运作，重点服务“三创四新”企业，为风险投资和创投企业建立正常退出机制，同时为自主创新国家战略提供融资平台，完善多层次资本市场体系。

创业板属于场内集中交易市场，并非柜台市场、店头市场等场外交易范畴，上市企业需满足交易所明确的准入条件。但是，其在上市门槛、监管制度、信息披露要求、投资者适当性条件及投资风险等方面，与主板市场存在较大区别，2020 年起实施注册制，允许尚未盈利但具备核心竞争力的企业挂牌。2012 年深圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，并于同年 5 月 1 日施行，新增股价、公开谴责等退市指标，缩短暂停上市与终止上市时间，不支持借壳恢复上市，还设立退市整理期，通过“有进有退”的机制保障市场健康发展。

【招股说明书】 是股份有限公司发行股票时，就发行中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。股份有限公司的招股说明书是供社会公众了解发起人和将要设立公司的情况，说明公司股份发行的有关事宜，指导公众购买公司股份的规范性文件。公司首次公开发行股票，必须制作招股说明书。招股说明书经政府有关部门批准后，即具有法律效力，公司发行股份和发起人、社会公众认购股份的一切行为，除应遵守国家有关规定外，都要遵守招股说明书中的有关规定，违反者要承担相应的法律责任。

《证券法》第 13 条规定：“公司公开发行新股，应当报送募股申请和下列文件：（一）公司营业执照；（二）公司章程；（三）股东大会决议；（四）招股说明书或者其他公开发行募集文件；（五）财务会计报告；（六）代收股款银行的名称及地址。依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。依照本法规定实行承销的，还应当报送承销机构名称及有关的协议。”《证券法》第 14 条规定：“公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其

① 参见朱锦清：《证券法学》，北京大学出版社 2022 年版，第 134 页。

他公开发行募集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变用途，未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。”《公司法》第 154 条第 2 款规定：“招股说明书应当附有公司章程，并载明下列事项：（一）发行的股份总数；（二）面额股的票面金额和发行价格或者无面额股的发行价格；（三）募集资金的用途；（四）认股人的权利和义务；（五）股份种类及其权利和义务；（六）本次募股的起止日期及逾期未募足时认股人可以撤回所认股份的说明。”2023 年证监会发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书》，自 2023 年 2 月 17 日起施行。该公告详细制定了招股说明书应该遵循的各项规范，使之有法可依。

【募股申请】 是指股份公司发起人向国家有关行政主管部门提交的向社会公开募集公司股份的申请。采取募集设立股份公司的，发起人在向社会公开发行募集股份时，必须按照国家的法律规定，向国家证券管理部门递交募股申请，向国家证券管理部门注册之后再向社会公开发行募集股份。如果没有经过国家证券管理部门的注册程序，发起人是绝对不能向社会公开发行募集股份的，否则是一种违法行为，发起人必须对其行为所造成的一切后果负法律责任。

《证券法》第 11 条规定：“设立股份有限公司公开发行股票，应当符合《中华人民共和国公司法》规定的条件和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，向国务院证券监督管理机构报送募股申请和下列文件：（一）公司章程；（二）发起人协议；（三）发起人姓名或者名称，发起人认购的股份数、出资种类及验资证明；（四）招股说明书；（五）代收股款银行的名称及地址；（六）承销机构名称及有关的协议。依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的，还应当提交相应的批准文件。”

《公司法》第 100 条规定：“发起人向社会公开募集股份，应当公告招股说明书，并制作认股书。认股书应当载明本法第一百五十四条第二款、第三款所列事项，由认股人填写认购的股份数、金额、住所，并签名或者盖章。认股人应当按照所认购股份足额缴纳股款。”《公司法》第 155 条规定：“公司向社会公开募集股份，应当由依法设立的证券公司承销，签订承销协议。”《公司法》第 156 条规定：“公司向社会公开募集股份，应当同银行签订代收股款协议。代收股款的银行应当按照协议代收和保存股款，向缴纳股款的认股人出具收款单据，并负有向有关部门出具收款证明的义务。公司发行股份募足股款后，应予公告。”

【保荐制度】 所谓保荐，就是担保加推荐，在推荐中作出保证。这是在原来由承销人推荐的做法之上增加了担保的成分。[①] 保荐制度是指经证券主管机关批准具有法定资格的证券公司（保荐人）按照法律规定为上市公司申请上市承担推荐职责，并为上市公司此后的信息披露等持续上市行为向投资者、交易所及证券监管机关承担保证与推荐义务的制度。证券上市保荐合同是指证券发行人就聘请具有保荐资格的证券公司为其证券上

① 参见朱锦清：《证券法学》，北京大学出版社 2022 年版，第 168 页。

市担任保荐人而签订的协议。《证券法》第10条规定："发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请证券公司担任保荐人。保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。保荐人的管理办法由国务院证券监督管理机构规定。"《证券法》第11条第2款规定："依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。"

《证券发行上市保荐业务管理办法》第5条规定："保荐机构及其保荐代表人、其他从事保荐业务的人员应当遵守法律、行政法规和中国证监会、证券交易所、中国证券业协会的相关规定，恪守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责、廉洁从业，尽职推荐发行人证券发行上市，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。保荐机构及其保荐代表人、其他从事保荐业务的人员不得通过从事保荐业务谋取任何不正当利益。"

【询价对象】 是指符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的证券投资基金公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及中国证监会认可的其他机构投资者。

【未来收益现值法】 又称收益还原法、收益资本金化法，是指按照适当的贴现率将股票未来预期的现金流量贴现为现值，测算出股票的内在价值，然后以股票的内在价值为基础来确定股票发行价格，因此，这种方法也称为现金流量贴现法。① 从资产购买者的角度出发，购买一项资产所付的代价不应高于该项资产或具有相似风险因素的同类资产未来收益的现值。收益现值法对企业资产进行评估的实质是将资产未来收益转换成资产现值，而将其现值作为待评估资产的重估价值。收益现值法的基本理论公式可表述为：资产的重估价值等于该资产预期各年收益折成现值之和。其主要影响因素有：（1）超额利润；（2）折现系数或本金化率；（3）收益期限。

【市盈率法】 市盈率又称本益比、股价收益比率或市价盈利比率。市盈率法是指根据市盈率和公司每股利润来确定股票发行价格的方法。市盈率是每股市价与每股利润的比率。其计算公式为：市盈率＝每股价格/每股利润，因此，如果确定了一定的市盈率，就可以用下列公式测算出股票发行价格：股票发行价格＝每股利润×市盈率。② 市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一，由股价除以年度每股盈余（Earing Pes Share，简称EPS）得出（以公司市值除以年度股东应占溢利亦可得出相同结果）。计算时，股价通常取最新收盘价，而年度每股盈余方面，若按已公布的上年度的年度每股盈余计算，称为历史市盈率（Historical P/E）；计算预估市盈率所用的年度每股盈余预估值，一般采用市场平均预估（Consensus Estimates），即追踪公司业绩的机构收集多位分析师的预测所得到的预估平均值或中值。何谓合理的市盈率没有一定的准则。

市场广泛谈及的市盈率通常是指静

①② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第47页。

态市盈率，通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标。用市盈率衡量一家公司股票的质地时，并非总是准确的。一般认为，如果一家公司股票的市盈率过高，那该股票的价格具有泡沫，价值被高估。当一家公司增长迅速以及未来的业绩增长非常看好时，利用市盈率比较不同股票的投资价值时，这些股票必须属于同一个行业，因为此时公司的每股收益比较接近，相互比较才有效。

市盈率是很具有参考价值的股市指针，投资者往往不认为严格按照会计准则计算得出的盈利数字能真实反映公司在持续经营基础上的获利能力，因此，分析师往往自行对公司正式公布的净利加以调整。

【市场询价法】 是指在发行股票过程中由发行人和主承销商给定申购的投资者一个询价区间向其公开征询报价，然后根据投资者对该询价区间占大多数的价格认同来确定发行价格的定价方法。也有学者将这种方法称为累积订单方式。这种方法是一种市场化的定价方法，既反映了股票的内在价值，也体现了市场对股票价值的认可。这种定价方法主要有三个步骤：（1）根据拟发行股票的内在价值，并结合发行股票时的股票市场状况、同行业股票的市场表现等因素来确定股票发行价格的区间；（2）发行公司和股票承销机构向投资者推介股票，并征询认购者在各个价位上的认购数量；（3）根据市场反馈回来的认购者的预购数量与价格，发行公司和股票承销机构协商确定股票的发行价格。①

《证券发行与承销管理办法》第12条规定："首次公开发行证券采用询价方式在主板上市的，公开发行后总股本在四亿股（份）以下的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的百分之六十；公开发行后总股本超过四亿股（份）或者发行人尚未盈利的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的百分之七十。首次公开发行证券采用询价方式在科创板、创业板上市的，公开发行后总股本在四亿股（份）以下的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的百分之七十；公开发行后总股本超过四亿股（份）或者发行人尚未盈利的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的百分之八十。发行人和主承销商应当安排不低于本次网下发行证券数量的一定比例的证券优先向公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金以及经中国证监会批准的证券交易所规则规定的其他资金的配售，网下优先配售比例下限遵守证券交易所相关规定。前款规定的优先配售资金有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可以向其他符合条件的网下投资者配售剩余部分。对网下投资者进行分类配售的，同类投资者获得配售的比例应当相同。公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的配售比例应当不低于其他投资者。安排战略配售的，应当扣除战略配售部分后确定网下网上发行比例。"

【市场竞价法】 是指由各股票承销商或者投资者以投标方式相互竞争确定股票发行价格的方法。这种定价方法主要有三个步骤：（1）确定一个股票发行底价，

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第48页。

投资者在规定时间内，在限购比例或数量内，以不低于发行底价的价格申购；（2）申购期满后，由证券交易所的交易系统统计有效认购数量，并按照价格优先和时间优先的原则，将投资者申购单按从高价位到低价位的顺序排队，高价位者优先，同价位的先申报者优先；（3）根据累计认购股数恰好达到本次发行的股票数量时的最后一笔申购单的价格，来确定本次股票的发行价格。① 市场竞价法在具体实施过程中，又有下面三种形式：（1）网上竞价，是指通过证券交易所电脑交易系统按集中竞价原则确定新股发行价格；（2）机构投资者（法人）竞价，是指新股发行时，采取对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式，通过法人投资者竞价来确定股票发行价格；（3）券商竞价，是指在新股发行时，发行人事先通知股票承销商，说明发行新股的计划、发行条件和对新股承销的要求，各股票承销商根据自己的情况拟定各自的标书，以投标方式相互竞争股票承销业务，中标标书中的价格就是股票发行价格。

【战略配售】 是指向战略投资者定向配售。战略投资者不参与网下询价，且安排战略配售股票的比例单独计算，扣除该部分后才确定网下、网上发行比例，战略配售股票限售期为 12 个月。在首次公开发行股票超过一定规模时引入战略投资者，向其配售一部分股票，并锁定持股期限，既有利于吸引长期增量资金进入证券市场，改善投资者的结构；也有利于缓解市场资金压力，稳定投资者预期，对该股票实现平稳发行上市具有重要作用。②

《证券发行与承销管理办法》第 22 条第 3 款规定："发行人应当与参与战略配售的投资者事先签署配售协议。主承销商应当对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格等进行核查，要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函，并聘请律师事务所出具法律意见书。"《证券发行与承销管理办法》第 22 条第 4 款规定："发行人和主承销商应当在发行公告中披露参与战略配售的投资者的选择标准、向参与战略配售的投资者配售的证券数量、占本次公开发行证券数量的比例以及持有期限等。"

【网下配售】 是指首次公开发行期间不通过证券交易所的网上交易系统进行的申购方式。由主承销商根据对发行人投资价值分析后，提供发行价格区间，把欲发行的一部分股票向网下投资者询价，再根据认购结果确定发行价格，按发行价格配售给机构投资者。

《证券发行与承销管理办法》第 26 条规定："首次公开发行证券网下配售时，发行人和主承销商不得向下列对象配售证券：（一）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；（二）主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 48 页。

② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 49 页。

施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；（三）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；（四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；（五）过去六个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；（六）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。本条第（二）、（三）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关规定。”

【网上发行】 是指首次公开发行期间利用上海证券交易所或深圳证券交易所的交易网络，新股发行主承销商在证券交易所挂牌销售，投资者通过证券营业部交易系统申购的发行方式。网上发行目前主要采取网上竞价发行、网上定价发行和网上定价市值配售等三种方式。网上竞价发行在国外是指一种由多个承销机构通过招标竞争确定证券发行价格，并在取得承销权后向投资者推销证券的发行方式，也称招标购买方式。它是国际证券界发行证券的通行做法。网上定价发行是指发行价格固定，采用证券交易所先进的交易系统来发行股票的发行方式，即主承销商利用证券交易所的交易系统，按已确定的发行价格向投资者发售股票。我国目前广泛采用此种方式。网上定价市值配售是指在网上发行时，将发行总量中的一定比例（目前规定为网上发行总量的50%）的新股向二级投资者配售。投资者根据其持有上市流通证券的市值和折算的申购限量，自愿申购新股。发行人及其主承销商网下配售股票，应当与网上发行同时进行。网上发行时发行价格尚未确定的，参与网上发行的投资者应当按价格区间上限申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分应当退还给投资者。投资者参与网上发行应当遵守证券交易所和证券登记结算机构的相关规定。首次公开发行股票达到一定规模的，发行人及其主承销商应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，根据申购情况调整网下配售和网上发行的比例。① 目前，我国规定市值配售只是网上定价发行的一部分，因而市值配售与网上定价发行应同时进行。

《证券发行与承销管理办法》第17条规定：“首次公开发行证券的网下发行应当和网上发行同时进行，网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。网上申购时仅公告发行价格区间、未确定发行价格的，主承销商应当安排投资者按价格区间上限申购。投资者应当自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。”

【配售股份】 又称配股，是指上市公司根据公司发展的需要再融资的情形下，依据有关规定和相应程序，旨在向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。投资者在配股的股权登记日当日收市清

① 参见顾肖荣：《证券法教程》，法律出版社2006年版，第72页。

算后仍持有该支股票，则自动享有配股权利，无需办理登记手续。中国证券登记结算公司会自动登记应有的所有登记在册的股东的配股权限。上市公司原股东享有配股优先权，可自由选择是否参与配股。若选择参与，则必须在上市公司发布配股公告中的配股缴款期内参加配股；若过期不操作，即放弃配股权利，不能补缴配股款参与配股。一般的配股缴款起止日为5个交易日，具体以上市公司公告为准。配股缴款之后，根据上市公司公告会有一个具体的除权日以除权方式来平衡股东的该股份资产总额以保证总股本的稳定。

《证券发行与承销管理办法》第34条第1款规定："上市公司配股的，应当向股权登记日登记在册的股东配售，且配售比例应当相同。"《证券发行与承销管理办法》第34条第2款规定："上市公司向不特定对象募集股份（以下简称增发）或者向不特定对象发行可转换公司债券的，可以全部或者部分向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露。"

【合格境内机构投资者】 即Qualified Domestic Institutional Investor（简称QDII），是指符合《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定，经中国证券监督管理委员会批准在境内募集资金，运用所募集的部分或者全部资金以资产组合方式进行境外证券投资管理的境内基金管理公司和证券公司等证券经营机构。在目前中国外汇管理体制下，参与合格境内机构投资者发起的各类理财产品，是中国境内投资者参与境外资本市场投资的合法途径。

合格境内机构投资者制度在中国大陆的发展可在一定程度上缓解人民币升值压力，对境内市场资金面的影响是有限而且渐进的，而对于投资理念和证券经营机构的国际化影响则是深远的。另外，银行也在原有代客境外理财的基础上发展出了由银行发行的合格境内机构投资者产品，但相比基金管理公司与证券公司发行的合格境内机构投资产品，仍保留了较多传统银行代客境外理财业务的影子。

《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》第2条规定："本规定所称合格投资者是指取得相关部门批准或许可开展境外证券等投资（以下简称境外投资）的境内机构，包括但不限于：商业银行、证券公司、基金管理公司、保险机构、信托公司等。合格投资者可以自有资金或募集境内机构和个人资金，投资于法规及相关部门允许的境外市场及产品（银行自有资金境外运用除外）。"

【投资顾问】 是指专门提供投资建议而获薪酬的人士，是投资服务中非常重要的角色，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。我国证券投资顾问的主体限于证券公司、证券投资咨询公司，投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。我国的证券投资顾问业务仅仅是提供顾问意见，不允许证券投资顾问从事客户账户的全权委托管理。①

《证券投资基金法》第103条规定：

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第294页。

“基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对象的合法权益。”

《证券投资顾问业务暂行规定》第2条规定：“本规定所称证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。”

【集合资产管理计划】 顾名思义是集合客户的资产，由专业的投资者（证券公司或基金管理公司等机构）进行管理。它是专业投资者针对高端客户开发的理财服务创新产品。

《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第19条规定：“证券期货经营机构可以为单一投资者设立单一资产管理计划，也可以为多个投资者设立集合资产管理计划。集合资产管理计划的投资者人数不少于二人，不得超过二百人。符合条件的员工持股计划不穿透计算员工人数。”

《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第23条规定：“单一资产管理计划可以不设份额，集合资产管理计划应当设定为均等份额。开放式集合资产管理计划不得进行份额分级。封闭式集合资产管理计划可以根据风险收益特征对份额进行分级。同级份额享有同等权益、承担同等风险。分级资产管理计划优先级与劣后级的比例应当符合法律、行政法规和中国证监会的规定。分级资产管理计划的名称应当包含‘分级’或‘结构化’字样，证券期货经营机构应当向投资者充分披露资产管理计划的分级设计及相应风险、收益分配、风险控制等信息。”

【短期债券】 是指偿还期限在1年以下的债券。短期债券的发行者主要是工商企业和政府，金融机构中的银行因为以吸收存款作为自己的主要资金来源，并且很大一部分存款的期限是1年以下，所以较少发行短期债券。

政府发行短期债券大多是为了平衡预算开支。我国政府发行的短期债券较少，通常全年天数定为360天，半年定为180天。利息累计天数则分为按实际天数（Actual Day，简称ACT）计算①和按每月30天计算②两种。

【中期债券】 根据偿还期限的不同，一般说来，国债偿还期限在1年以上10年以下的，企业债券偿还期限在1年以上5年以下的，为中期债券。

【长期债券】 根据偿还期限的不同，一般说来，国债偿还期限在10年以上的，企业债券偿还期限在5年以上的，为长期债券。中长期债券的发行者主要是政府、

---

① ACT并非单独使用，通常会与计息周期的基准天数结合，形成完整的计息规则。ACT/365：计息天数按两个日期之间的实际自然天数计算，1年的基准天数固定按365天（年通常仍按365天算）。这是目前国际市场（如债券、外汇衍生品）最主流的规则之一。ACT/360：计息天数同样按实际自然天数计算，但1年的基准天数固定按360天。此规则多在美元货币市场（如短期贷款、商业票据）中使用。ACT/180：其中ACT表示按实际天数计算，180表示将半年的天数基准设定为180天。

② 除了ACT类规则，市场上还有固定天数规则。30/360规则：假设每个月固定30天、1年固定360天，无论实际月天数多少（如28天、31天），均按30天计算，计算过程更简化，但结果可能与实际天数有偏差。

金融机构和企业。发行中长期债券的目的是获得长期稳定的资金。我国政府发行的债券主要是中期债券，偿还期限集中在3年至5年。

【附息债券】 债券按付息方式分类，可分为贴现债券、零息债券、附息债券、固定利率债券、浮动利率债券。附息债券，又称分期付息债券、息票债券，是指在债券券面上附有息票的债券，或是按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。息票上标有利息额、支付利息的期限和债券号码等内容。持有人可从债券上剪下息票，并据此领取利息。附息债券的利息支付方式一般会在偿还期内按期付息，如每半年或1年付息一次。附息债券必须有三个显著的识别标志：（1）发行债券的公司或政府机构；（2）债券的到期日；（3）息票利率，即以债券面值的百分比表示的年支付息票利息的金额。

例如，2012年记账式附息（十六期）国债即为附息债券，利息按年支付，利息支付日为每年的9月6日（节假日顺延，下同），2019年9月6日偿还本金并支付最后一次利息。在债券已经实现电子化的时代，附息债券并不以剪取息票来领取利息，而是通过每次付息时进行债权登记，一般每次付息日的前一个营业日为债权登记日。如上述国债，其2016年债券付息债权登记日为2016年9月5日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年9月6日除息交易。

【贴现债券】 是期限比较短的折现债券，又称贴息债券，是指以低于面值发行，发行价与票面金额之差额相当于预先支付的利息，债券期满时按面值偿付的债券。从利息支付方式来看，贴现国债以低于面额的价格发行，可以看作是利息预付。因而又可称为利息预付债券、贴水债券。

【记名债券】 是指债券上记载债权人的姓名或名称，并在发行单位或代理机构进行登记的债券。记名公司债券，由债券持有人以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于公司债券存根簿。[①] 通常记名债券可以挂失。

《公司法》第197条规定："公司债券应当为记名债券。"

【不记名债券】 又称实物债券，是指在券面上不需注明债权人姓名，也不在公司名册上登记的债券。其优点是流动性较好；缺点是债券遗失或被毁损时，不能挂失和补发，安全性较差。不记名债券是一种具有标准格式实物券面的债券，我国早期发行的国库券就是其中之一。在其券面上，一般印制了债券面额、债券利率、债券期限、债券发行人全称、还本付息方式等各种债券票面要素。其不记名，不挂失，可上市流通。无记名公司债券的转让，由债券持有人将该债券交付给受让人后即发生转让的效力。[②] 实物债券是一般意义上的债券，很多国家通过法律或者法规对实物债券的格式予以明确规定。我国1997年后已不再发行实物债券。

【固定利率债券】 根据债券利率在偿还期内是否变化，可将债券区分为固定利

①② 参见程啸：《担保物权研究》，中国人民大学出版社2019年版，第542页。

率债券和浮动利率债券。固定利率债券是指在发行时规定利率在整个偿还期内不变的债券。固定利率债券不考虑市场变化因素，因而其筹资成本和投资收益可以事先预计，不确定性较小。但债券发行人和投资者仍然必须承担市场利率波动的风险。如果未来市场功能利率下降，发行人能以更低的利率发行新债券，则原来发行的债券成本就显得相对高昂，而投资者则获得了相对现行市场利率更高的报酬，原来发行的债券价格将上升；反之，如果未来市场利率上升，新发行债券的成本增大，则原来发行的债券成本就显得相对较低，而投资者的报酬则低于购买新债券的收益，原来发行的债券价格将下降。

其特点是：（1）固定利率债券是具有固定利率、固定利息息票和固定到期日的债券；债券代理机构通常按照规定向息票持有人支付利息，并于到期日向债券持有人偿付本金。固定利率债券是国际债券的传统类型，也是目前国际债券融资中采用最多的典型形式。[①]（2）固定利息债券通常在市场利率相对稳定的条件下发行，当市场利率不断发生较大变化时，将会对债券发行人或债券投资人造成风险，影响债券的发行条件和发行效果。20 世纪 80 年代以后，欧洲债券市场上开始出现了一些固定利率债券的变型，其中最典型的为可撤销债券，此种债券将债券期限分为若干期，发行时仅固定第一期利率，其后每期均另确定利率，以此来克服固定利息债券自身的缺陷。

【浮动利率债券】 是指利息率可按一定条件浮动变化的债券。其特点是：（1）其债券利息可根据短期存款利率的变化每 6 个月或 3 个月（依债券发行条件规定）调整一次；（2）其利息率通常是在伦敦银行同业拆放利率（London Interbank Offered Rate，简称 LIBOR）基础上略提高，并且其利息率浮动通常定有最低下浮限制，并可附有利息率浮动上限；（3）浮动利率债券依其具体发行条件可附有不同的息票，通常每 6 个月或 3 个月支付一次；（4）浮动利率债券通常为中长期债券，期限多为 5 年至 15 年；（5）浮动利率债券多为可转让的无记名债券。[②] 浮动利率债券产生于 1970 年，结合了中期银团贷款和长期欧洲债券的优点，一方面可为借款方提供期限长于银团贷款的中长期借贷资金；另一方面又使投资者减少了因利率上升而引起的资金贬值风险。证券市场参与者通常认为，浮动利率债券具有将风险平均分配于借款方和贷款方的作用，为双方提供了公平躲避利率变动风险的条件；从市场表现来看，浮动利率债券的市场价格较为平稳，其买卖差价较小，债券发行人所负担的利息与伦敦银行同业拆放利率的差额不大，该券种的流动性也较高，这充分体现了此种创新性金融工具的作用。浮动利率债券自 20 世纪 80 年代以后得到了长足的发展，成为国际资本市场上重要的金融创新，其品种和发行条件也日趋多样化和复杂化，该类债券的发行人多为从事贷款业务的金融机构。

由于债券利率随市场利率浮动，采取浮动利率债券形式可以避免债券的实际收益率与市场收益率之间出现任何重大差异，使发行人的成本和投资者的收益与市场变动趋势相一致。但债券利率的这种浮动性，也使发行人的实际成本和投资者的实际收益事前带有很大的不

①② 参见郭寿康、赵秀文主编：《国际经济法》，中国人民大学出版社 2015 年版，第 263 页。

确定性，从而导致较高的风险。

【锁底浮动利率债券】 是指一种当参照6个月期的伦敦银行同业拆放利率适用的可付利率下跌到某一界限时，自动由浮动利率转为固定利率的债券。实际上其固定利率就是该债券的原指定最低限利率。

按利率特征不同，我国现行法律、法规只规定了零息债券、固定利率债券和浮动利率债券，并未规定锁底浮动利率债券。

【可转换浮动利率债券】 是指浮动利率债券持有人享有将浮动利率债券转变为固定利率债券选择权的一种债券。其选择权应当在债券所规定的时间内行使。

按利率特征不同，我国现行法律、法规只规定了零息债券、固定利率债券和浮动利率债券，并未规定可转换浮动利率债券。

【无息票债券】 是指以贴现方式发行，不附息票，而于到期日时按面值一次性支付本利的债券。其特点是：（1）该类债券以低于面值的贴现方式发行，由其发行贴现率决定债券的利息率；（2）该类债券的兑付期限固定，到期后将按债券面值还款，形式上无利息支付问题；（3）该类债券的收益力具有先定性，对于投资者具有一定的吸引力；（4）该类债券在税收上也具有一定优势，按照许多国家的法律规定，此类债券可以避免利息所得税。

无息票债券即无息债券，常见于国债的发行，例如，2009年记账式贴现（二十二期）国债即为无息票债券。此外，银行间债券市场亦存在无息票债券。为此，中国人民银行出台《关于全国银行间债券市场债券到期收益率计算有关事项的通知》对无息票债券、浮动利率债券、固定利率债券予以规范。

【固定期限债券】 是指发行时已约定了债券明确的到期日，到期兑付的一种债券。固定期限债券是传统的公司债券常采用的形式。

根据《公司债券发行与交易管理办法》第2条的规定，公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。《企业债券管理条例》第5条规定："本条例所称企业债券，是指企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。"由上述规定可知，我国债券一般为固定期限债券。

【永续债券】 是指不规定到期期限，债权人也不能要求清偿，但可按期取得利息的一种债券。发行这种债券的动机是，当它附属于其他债务时，可被视为准（半）股权，因而有助于一些中央银行的管理者为达到调整资本结构的目的，改善银行的资本比例。

我国并未直接使用"永续债券"的概念，在实践中存在可续期公司债券，赋予发行人在每个重定价周期末有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期或全额兑付本期债券。我国可续期公司债券的发行此前一般由国家发展和改革委员会批准，2016年3月，中国证监会首次核准可续期公司债券。

【可再转换期限债券】 是指债券发行人在指定的期限内可以行使将债券的期限进行转换的选择权的债券。这种债券可以作为永续（无期限）债券发行，但其发行人享有将该债券转换为有到期日债

券的选择权。该债券发行人在行使了该债券的期限选择权之后，仍可再次选择将该债券重新转换为永续（无期限）债券。

我国法律并未对可再转换期限债券作出规定，目前，债券种类分为固定期限债券和可续期债券。参见“固定期限债券”词条和“永续债券”词条。

【可展期债券】 是指一种在债券持有人一致同意的情况下，可将该债券原偿还期予以适当推迟到较晚时期的债券。可展期债券分为首期和展期两部分。若首期为2年，而可展期为3年，发行机构可于2年后，视届时市场环境才决定债券是否展期3年。当市场息率向上升时，这类债券多变成展期，另总年期累积至5年，整体回报率仍较一般5年期债券高。

我国现行法律并未对可展期债券作出规定，目前，债券种类分为固定期限债券和可续期债券。参见“固定期限债券”词条和“永续债券”词条。

【可收缩债券】 是与可展期债券相反的一种债券，它是给予债券持有人缩短债券期限的选择权，可将原到期日提前的债券。

我国现行法律并未对可收缩债券作出规定，目前，债券种类分为固定期限债券和可续期债券。参见“固定期限债券”词条和“永续债券”词条。

【分期还本债券】 又称分期分批还本债券，是指同一日期发行的债券本金在不同到期日分期偿还的债券。该种债券的偿还本金期分属于不同的等距间隔期。每期以等额偿还，因而还被称为序列债券。其利率高低因偿还期长短而异，还本期限越长，利率越高。

我国现行法律、法规并未对分期还本债券作出规定，实践中，国家发展和改革委员会核准的多项债券中含有分期还本条款，如广西某投资开发有限公司公开发行广西某汽车城—文化旅游科技体验园项目收益债券，其约定：“本期债券期限为10年期，每年计息一次，固定利率，不计复利……本期债券附设分期还本条款，在债券存续期的第6个至第10个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金。”

【偿债基金债券】 是指记有偿债基金条款的债券，即发行人根据债券契约的要求，必须于每年盈余或利息收入中提取一定数额的偿债基金，以还本付息为主要需求的债券。一般情况下，偿债基金条款要求发行人按抽签结果排列分批偿还本金的顺序。

2007年，《国家发展改革委关于下达2007年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知》规定：“发行人应制定切实可行的偿债计划及保障措施。应提前提取偿债基金，并建立专户进行管理。发行人应在募集说明书中说明，当发生债券本息不能按期兑付情况时，拟采取的具体偿债措施和赔偿方式，确保按期兑付本息。”2011年，《国家发展和改革委员会办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》再次重申：“各地发展改革委应加强对发行人募集资金使用方向的引导、监督，保障募集资金的专款专用。要督促发行人落实偿债计划及保障措施，按计划提取偿债基金，进行专户管理，提高资金使用效益，有效防范偿债风险。要督促发行人进一步加强信息披露工作，按照债券交易场所的规定，及时、准确地披露财产报告及有关重大事项。”2013年，《国务院办公厅关于进一步加强资本市场

中小投资者合法权益保护工作的意见》明确提出“研究建立公开发行公司债券的偿债基金制度”。

【购买基金债券】 是指记有购买基金条款的债券。购买基金债券要求发行人委托1名代理人，该代理人在指定的期间内买下应由发行人分批偿还的债券。这是一种发行人可选择的分批偿还方式。

我国目前并无对购买基金债券的规定，对债券的偿还一般由偿债基金作保证。参见“偿债基金债券”词条。

【通知偿还债券】 是指发行人在债券到期前可随时通知持券人予以提前还本的债券。这种债券大多附有期前兑回条款，使发行人可以在市场利率下降时提前兑回债券，以避免高利息损失。实现期前兑回价格常高于票面价值，其差额即为期前兑回溢价。

【延期偿还债券】 是指可以延期偿本付息的债券，有两种形式：（1）发行人延长原规定支付日期的债券，主要是因债券到期时发行人无力偿还，亦不能借新还旧，于是征得债券持有人的同意，将其予以延期，这种债券一般有损发行人的信誉；（2）投资人有权要求发行人给予延期兑付的债券，这种债券的投资人可以要求将偿还日期延长到某一个特定日期。这种债券往往对发行者不利。因为当债券到期时，若市场利率下跌，原发行的债券利率又比较高的话，则发行者仍要支付较高的利息。

我国现行法律、法规并无对延期偿还债券的相关规定。

【附购回选择权的债券】 是指发行人有权选择在该债券到期日之前的最后1年至2年内将该债券赎回的债券。该选择权要求对该债券持有人以债券券面价格支付，不得以市价支付。

我国现行法律并未对附购回选择权的债券作出规定，但实践中存在附有发行人赎回条款的债券。例如，某证券股份有限公司于2016年发行的证券公司次级债券（第四期），该债券“附第2年末发行人赎回选择权，若发行人未行使赎回选择权，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点”。

【附出售选择权的债券】 是指持有人有权选择在该债券到期日之前要求发行人对所持有的该种债券偿还本息的债券。该选择权应在指定期间行使。

我国现行法律并未对附出售选择权的债券作出规定，但实践中存在附有投资者回售选择权条款的债券。例如，某高科投资控股有限公司于2016年非公开发行公司债券，该债券“附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权”。

【附股权转换债券】 又称可转换公司债券，是指一种以债券形式发行，在约定条件内，以约定价格可转换为发行公司普通股的债券。它是债券中的一种特殊形式，是“债权股份化，股份债券化”的结果，是一种与股权相联系的债券。在发行该种债券时，附有专门条款，规定债权人可于有利时请求将该债券换为普通股票或优先股票，也可请求将其换为发行者发行的其他债券。若债权人不希望转换成股票或其他债券，则可以继续持有到期或于需要时售出。可转换债券具有两重性，主要有以下特点：（1）兼具债权性和股权性。可转换债券是一种附

认股权的债券，在转换成股份以前，公司与特定人或不特定人之间成立的是一种金钱债务关系，具有债权性。转换后，双方则转变为股权关系，债券持有人即变为公司股东，享有股东的权利和义务，因此又具有股权性；（2）具有公司债券与买入期权的双重属性。可转换公司债券蕴涵着期权属性，即债券持有人有权在约定的期限内，依据自身的意志，自由选择是否以约定的条件将其持有的债券转换为发行公司的股票。因此，投资人可以选择持有债券至债券到期，要求公司还本付息；也可选择在约定时间内换股，享受股利分配或资本增值。[①]《公司债券发行与交易管理办法》第 11 条规定："发行公司债券，可以附认股权、可转换成相关股票等条款。上市公司、股票公开转让的非上市公众公司股东可以发行附可交换成上市公司或非上市公众公司股票条款的公司债券。商业银行等金融机构可以按照有关规定发行公司债券补充资本。上市公司发行附认股权、可转换成股票条款的公司债券，应当符合上市公司证券发行管理的相关规定。股票公开转让的非上市公众公司发行附认股权、可转换成股票条款的公司债券，由中国证监会另行规定。"上述规定表明我国可以发行附股权转换债券。

【附认股权证的债券】 又称可分离债券、附认股权证公司债、附认股权债券，是指一种附加第二凭证的债券，第二凭证被称为股本认股权证。附加的第二凭证授权其持有人认购或取得其发行的股权或债务。股本认股权证，可以与其一并发行的主债券分离开来，并可在证券市场上分别交易。

《公司债券发行与交易管理办法》第 11 条规定："发行公司债券，可以附认股权、可转换成相关股票等条款。上市公司、股票公开转让的非上市公众公司股东可以发行附可交换成上市公司或非上市公众公司股票条款的公司债券。商业银行等金融机构可以按照有关规定发行公司债券补充资本。上市公司发行附认股权、可转换成股票条款的公司债券，应当符合上市公司证券发行管理的相关规定。股票公开转让的非上市公众公司发行附认股权、可转换成股票条款的公司债券，由中国证监会另行规定。"上述规定表明我国可以发行附认股权证的债券。

【有担保债券】 是指以担保为条件之一而发行的公司债券。有担保公司债券又可分为：不动产抵押公司债券、质押公司债券和保证公司债券。其中，不动产抵押公司债券的抵押品既可以是公司的全部资产，也可以是公司的部分资产。前者称为地毯式抵押公司债券，后者称为部分抵押公司债券。抵押债券在现代公司债券中所占比例最大，也是公司债券中最主要的一种。质押公司债券，是指以其他债券或股票等有价证券作为担保品所发行的公司债券。发行此种债券的公司必须把作为担保品的有价证券交给作为受托人的信托机构，当筹资人到期不能偿债时，即由受托人处理质押的证券并代为偿债。发行质押债券的目的是保障投资人的财产安全。担保公司债券，又称保证债券，是指由第三者担保偿还本息的债券。担保人可以是政府、银行或其他公司等。发行这种债券，可以提高筹资人的信誉、扩大债券销路，并可减轻筹资人的利息负担。

《公司债券发行与交易管理办法》第

① 参见李东方主编：《公司法学》，中国政法大学出版社 2016 年版，第 206 页。

64 条规定："发行人可采取内外部增信机制、偿债保障措施，提高偿债能力，控制公司债券风险。内外部增信机制、偿债保障措施包括但不限于下列方式：（一）第三方担保；（二）商业保险；（三）资产抵押、质押担保；（四）限制发行人债务及对外担保规模；（五）限制发行人对外投资规模；（六）限制发行人向第三方出售或抵押主要资产；（七）设置债券回售条款。公司债券增信机构可以成为中国证券业协会会员。"上述规定表明我国可以发行有担保债券。

【无担保债券】 又称信用公司债券，是指公司没有担保而发行的债券。既然无担保公司债券的发行无担保物，那公司的信誉和盈余则成为公司债券购买的主要考虑因素。因此，无担保公司债券的发行公司通常是盈余稳定及信誉良好的工业公司和公用事业部门。为保障债券持有人的利益不受损失，对该类债券的发行通常附有限制条款。限制方法主要有三方面：（1）限制另发行无担保公司债券，除非过去几年的盈余数额高于约定债息支付数额的数倍；（2）限制另发行担保公司债券，公司如果一定要发行，则必须对无担保公司债券提供担保；（3）限制普通股股息的分发，除非发行公司的流动资产与无担保公司债券本金的比率高于某一事先约定的数额。同时，还要求发行公司必须以信托契约方式发行，并指定受托人对有关规定的实施进行监督。

【公募债券】 是指向社会公开发行，向不特定的多数投资者公开募集，任何投资者均可购买的债券，可以在证券市场上转让。按债券的发行方式分类，可分为公募债券和私募债券。公募债券的认购者可以是社会上的任何人。发行者一般有较高的信誉，而发行公募债券又有助于提高发行者的信用度。除政府机构、地方公共团体外，一般私营企业必须符合规定的条件才能发行公募债券。由于发行对象是不特定的广泛分散的投资者，因而要求发行者必须遵守信息公开制度，向投资者提供各种财务报表和资料，并向证券主管部门提交有价证券申报书，以保护投资者的利益。

【私募债券】 是指向与发行者有特定关系的少数投资者募集的债券，其发行和转让均有一定的局限性。私募债券的发行手续简单，一般不能在证券市场上交易。

【购买财产债券】 是指为筹集购置财产的资金而发行的债券，以所购财产作为这种债券的担保。发行这种债券的目的是筹集公司购置财产的部分价款，然后将所筹资金购得的财产作为此种债券的担保。

【合并债券】 又称统一债券，是指为筹集收回各种旧债券的资金而发行的债券。发行合并债券的目的是用所筹集的资金收回原来发行的各种债券，以达到简化及节省利息支出的双重目的。

【改组债券】 又称重整债券，是指发行目的是减轻公司的利息负担，挽救公司危机，防止破产的债券。公司在征得债权人同意的前提下，以较低的利率发行改组公司债券，换回原来发行的利率较高的债券。

【资金调剂债券】 又称筹款债券、债款债券，是指为了筹集归还各项已到期借款资金而发行的债券。这种债券是通过借新还旧，保持债务的稳定性。

【债券回赎】 是指一种以债券作抵押的资金借贷行为。在交易中，买卖双方按照一个互相认可的利率（年利率）和拆借期限，达成资金拆借协议，即以券融资方（资金需求方）以相应债券作足额抵押，获得一段时间内的资金使用权；以资融券方（资金供应方）则在此时间内暂时放弃资金使用权，获得相应期限的债券抵押权，并于回购到期日收回本金及相应利息。买方的目的在于获得高于银行存款利息收入，而卖方的目的在于获得资金的使用权。如一家公司拥有一笔债券，需一笔资金用于短期周转，但又不想放弃债券，就可以通过回购市场以债券做抵押，以较低的利率融入资金。相反，如果一家公司拥有一笔一段时间内闲余的资金，可以在回购市场中以高于银行存款利息的利率融出资金，得到债券的抵押权，从而获得较高的利息收益。

【强制回赎】 又称定期偿还，是指发债公司在债券发行说明书中公开声明，经过一定的恩惠期（又称宽限期）后，每过半年或1年偿还一定比例的债券，到期时则将剩余的债券一次还清。通常是用于期限较长的债券的偿还。如某公司发行的期限为5年的债券，从第3年起每年偿付债券总额的25%，期满的1年则将剩余的50%一次偿还。定期偿还一经声明即具有法律强制力，发行人必须按照规定的期限将一定的金额积存在代理发行的银行或其他金融机构，作为债券清偿基金，以供提前清偿。定期偿还的具体实施方式，可以在以下两种方法中选择一种：一是买进偿还法，即从交易市场上定期购汇一部分债券，以完成约定偿还任务；二是抽签偿还法，即通过抽签、摇号等公证方式赎回某种号码的债券。

【选择性回赎】 又称不定期的购回注销，是指发债公司根据自己的资金状况和偿债能力，随时从证券市场上购回本公司的一部分债券并予以注销的行为。由于债券回赎的价格是由发债公司和债券持有人根据市场的价格情况通过双方协商确定的，不会发生损害债券投资人利益的问题，因此各国对这一回赎方式大都没做什么限制。

【债权人决定的回赎】 是指发债人与债券购买人在签订债券购买契约时即商定，债权人可以在债券期满前的一个或几个不同的日期，以指定的价格将债券回售给发债公司。如果债权人未在约定的期限内以约定条件进行回售，即视为债权人放弃了回赎选择权，债权人则只能在期满后才能要求发债公司回赎。

【加权平均净资产收益率】 平均净资产是指计算日所有上市公司净资产的平均值。加权平均净资产收益率等于报告期净利润除以平均净资产，强调经营期间净资产赚取利润的结果，是一个动态的指标，反映的是企业的净资产创造利润的能力。

【增发】 是股票增发的简称，股票增发配售是已上市的公司通过指定投资者（如大股东或机构投资者）或全部投资者额外发行股份募集资金的融资方式，发行价格一般为发行前某一阶段的平均价的某一比例。

【认股权证】 又称认股证或权证，是指一种约定该证券的持有人可以在规定的某段期间内，有权利（而非义务）按约定价格向发行人购买标的股票的权利凭证。按照发行主体，认股权证分为股本

认股权证和备兑权证两种。股本认股权证属于狭义的认股权证，是由上市公司发行的。备兑权证则属于广义认股权证，是由上市公司以外的第三方（一般为证券公司、银行等）发行的，不增加股份公司的股本。

【债券回售】 通常是指发行人承诺在正股股价持续若干天低于转股价格或非上市公司股票未能在规定期限内发行上市时，发行人以一定的溢价（高于面值）收回持有人持有的转债。这种溢价一般会参照同期企业债券的利率来设定。如有公司转债设定的回售条款为：本公司股票未能在距转债到期之日 12 个月以前上市，转债持有人有权将持有的可转债全部或部分回售给本公司，回售价为可转债面值加上按年利率 5.6%（单利）计算的四年期利息，扣除本公司已支付的利息。

债券回售分为无条件回售和有条件回售：（1）无条件回售是无特别原因而进行的回售，通常是固定回售时间，一般在可转换公司债券偿还期的后 1/3 或一半之后进行。无条件回售条款在某种意义上可视为发行人对可转换公司债券投资者的提前兑付本息，从而增加了期权价值；（2）有条件回售是当公司股票价格在一段时期内连续低于转股价格并达到一定幅度时，可转换公司债券持有人按事先约定的价格将所持债券卖给发行人。回售价格一般比市场利率确定的价格稍低，但比债券票面利率高，在股票价格持续低迷的情况下，回售条款尤其具有意义。

由于回售条款的触发比例通常较转股价格修正条款的触发比例低，如果发行人不希望回售出现，可以在标的股价下跌至满足条件回售的规定前，向下修正转股价格以避免回售（除非股价跌至每股净资产以下）。所以，条件回售条款对不愿意回售可转债的发行人而言，形同虚设。

【行权价格】 是指发行人发行权证时所约定的，权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。行权价格和权证价格紧密相关，行权价格依附于权证而存在。对认沽权证来说，行权价格高于行权期证券价格时，权证有内在价值；对认购权证来说，行权价格低于证券价格时，权证有内在价值。因此，行权价格成为定价权证的重要标尺，公式是：认购权证价格 = 到期证券价格 – 行权价格；认沽权证价格 = 行权价格 – 到期证券价格。

【盈利预测审核报告】 是指注册会计师接受委托，对被审核单位基于合理估价假设编制的未来会计期间经营成果预测文件，就其依据的基本假设、选用的会计政策及编制基础实施必要审核后出具的专项鉴证报告。依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号》实施审核程序后出具的专项鉴证报告，核心要素含明确标题、收件人、引言段、范围段、意见段及事务所与两名注册会计师签章等，旨在增强预测信息可信度。根据《证券法》第 163 条及《上市公司证券发行管理办法》第 59 条等规定，该报告需由符合资质的会计师事务所出具并经至少两名从业人员签署，是公开发行证券、募集说明书的重要组成部分；若发行人披露的盈利预测实现数未达 80%（不可抗力除外），法定代表人及签字注册会计师需公开致歉，未达 50% 则证监会 36 个月内不受理其公开发行证券申请，注册会计师未勤勉尽责还需承担监管或

连带赔偿责任。其立法目的在于通过第三方专业鉴证规范信息披露，防范虚假或误导性盈利预测，保障投资者决策安全，维护证券市场公平秩序。

【资产评估报告】 是指注册资产评估师遵照相关法律、法规和资产评估准则，在实施了必要的评估程序对特定评估对象价值进行估算后，编制并由其所在评估机构向委托方提交的反映其专业意见的书面文件。它是按照一定格式和内容来反映评估目的、假设、程序、标准、依据、方法、结果及适用条件等基本情况的报告书。广义的资产评估报告还是一种工作制度，它规定评估机构在完成评估工作之后必须按照一定程序的要求，用书面形式向委托方及相关主管部门报告评估过程和结果；狭义的资产评估报告即资产评估结果报告书，既是资产评估机构与注册资产评估师完成对资产作价，就被评估资产在特定条件下价值所发表的专家意见，也是评估机构履行评估合同情况的总结，还是评估机构与注册资产评估师为资产评估项目承担相应法律责任的证明文件。

【资信评级报告】 是指评级机构进行评级的书面成果，是资信评级内容及结果的重要载体。评级报告是由评估小组完成了全部的评级工作后，对评级对象在评级年度内的资信状况进行分析、判断后所形成的综合结论性文件。资信评级报告的作用：（1）资信评级报告可以最快捷、最方便的传递方式将受评公司的信用风险评定结果传递给市场。通过这种方式，评级报告不但为各机构的投资部门分析信用风险提供了一个低成本的参考，而且为机构投资者打开了更广阔的空间。此外还可以减少资本市场上投资的不确定性；（2）资信评级报告有利于资本市场上证券的定价。由于评级报告向投资者传递了有关受评公司风险价值的重要信息，因而对市场上证券价格的确定起到了重要作用。投资者一般要求较低级别的证券有更多的附加回报，以补偿其相对较大的违约风险；（3）资信评级报告通过使用统一的信用风险估价标准，为市场主体提供证券发行者的资信分析结果，从而让市场更具有透明度。这种透明度可以减少套利机会，有利于树立起市场各参与方对资本市场的信心，有利于资本市场的稳定。

【法律意见书】 上市的法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证监会申请公开发行证券的必备文件。上市过程中的律师法律意见是律师事务所及其指派的律师针对委托人委托事项的合法性，出具的明确结论性意见，是委托人、投资者和中国证监会及其派出机构确认相关事项是否合法的非常重要的依据。法律意见书中应当明确列示相关材料、事实、具体核查和验证结果、国家有关规定和结论性意见。

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第 22 条规定："法律意见是律师事务所及其指派的律师针对委托人委托事项的合法性，出具的明确结论性意见，是委托人、投资者和中国证监会及其派出机构、证券交易场所确认相关事项是否合法的重要依据。法律意见应当由律师事务所及其指派的律师在核查和验证所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性的基础上，依据法律、行政法规及相关规定作出。"第 23 条规定："法律意见书应当列明相关材料、事实、具体核查和验证结果、国家有关规定和结论性意见。法律意见不得使用'基本

符合’、‘未发现’等含糊措辞。”第24条规定：“有下列情形之一的，律师应当在法律意见中予以说明，并充分揭示其对相关事项的影响程度及其风险：（一）委托人的全部或者部分事项不符合中国证监会规定；（二）事实不清楚，材料不充分，不能全面反映委托人情况；（三）核查和验证范围受到客观条件的限制，无法取得应有证据；（四）律师已要求委托人纠正、补充而委托人未予纠正、补充；（五）律师已依法履行勤勉尽责义务，仍不能对全部或者部分事项作出准确判断；（六）律师认为应当予以说明的其他情形。”第25条规定：“律师从事本办法第六条规定的证券法律业务，其所出具的法律意见应当经所在律师事务所讨论复核，并制作相关记录作为工作底稿留存。”第26条规定：“律师从事本办法第六条规定的证券法律业务，其所出具的法律意见应当由2名执业律师和所在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印章，并签署日期。”第27条规定：“法律意见书的具体内容和格式，应当符合中国证监会的相关规定。”第28条规定：“法律意见书等文件在按规定报送中国证监会及其派出机构、证券交易所后，发生重大事项或者律师发现需要补充意见的，应当及时提出补充意见。”

【普通公司债券】 是特殊公司债券的对称，是指按照既定利率，到期获得本息，不参与发行公司任何管理事项的一般公司债券。普通公司债券是一种典型的公司债券，也可以说是公司债券的基本形式。通常情况下，普通公司债券的信用度比政府债券略低，但其利率比政府债券略高。少数大公司的普通公司债券也是中央银行在公开市场业务中买进或抛出的交易对象。作为一种筹资手段，普通公司债券也是重要的方法之一。在我国，公司债券一般指普通公司债券。

【凭证式国债】 从债券形式来看，我国发行的国债可分为凭证式国债、无记名（实物）国债和记账式国债三种。凭证式国债，是指国家采取不印刷实物券，而用填制国库券收款凭证的方式发行的国债。它是以国债收款凭单的形式来作为债权证明，不可上市流通转让，从购买之日起计息。在持有期内，持券人如遇特殊情况需要获取现金，可以到购买网点提前兑取。提前兑取时，除偿还本金外，利息按实际持有天数及相应的利率档次计算，经办机构按兑付本金的2‰收取手续费。

【记账式国债】 又称无纸化国债，是指由财政部通过无纸化方式发行的、以电脑记账方式记录债权，并可以上市交易的债券。记账式国债以记账形式记录债权、通过证券交易所的交易系统发行和交易，可以记名、挂失。投资者进行记账式证券买卖，必须在证券交易所设立账户。由于记账式国债的发行和交易均为无纸化，所以效率高，成本低，交易安全。

如果投资者进行记账式债券的买卖，就必须在证券交易所设立账户。购买国债时银行不再提供任何实物、纸张单据给购买者，而是在其账户上记上一笔。这种记录债权人姓名、金额等事项，以账簿方式发行的国债就是记账式国债，在现代金融条件下多以电子账户为依托，因不必经过印刷、运输、保管券面等环节，所以发行成本较低，效率较高。或者说是没有实物形态的票券，投资者持有的国债登记于证券账户中，投资者仅取得收据或对账单以证实其所有权的一

种国债。

【证券承销】 是指证券发行人公开发行证券时，委托证券公司代销或者包销证券。证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查；发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，不得进行销售活动；已经销售的，必须立即停止销售活动，并采取纠正措施。① 当一家发行人通过证券市场筹集资金时，就要聘请证券经营机构来帮助它销售证券。证券经营机构借助自己在证券市场上的信誉和营业网点，在规定的发行有效期限内将证券销售出去，这一过程称为承销，它是证券经营机构的基本职能之一。根据证券经营机构在承销过程中承担的责任和风险的不同，承销又可分为包销、投标承购、代销、赞助推销四种方式。

《证券发行与承销管理办法》第 3 条规定："中国证监会依法对证券发行与承销行为进行监督管理。证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会应当制定相关业务规则，规范证券发行与承销行为。中国证监会依法批准证券交易所制定的发行承销制度规则，建立对证券交易所发行承销过程监管的监督机制，持续关注证券交易所发行承销过程监管情况。证券交易所对证券发行承销过程实施监管，对发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，承销商、证券服务机构、投资者等进行自律管理。中国证券业协会负责对承销商、网下投资者进行自律管理。"

【证券包销】 是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。② 包销通常可以分为全额包销和余额包销两种形式。余额包销，也称助销，是指承销商（承销团）按照规定的发行额和发行条件，在约定期限内向投资者发售股票，到销售截止日，如投资者实际认购总额低于预定发行总额，未售出的股票由承销商负责，并按约定时间向发行人支付全部证券款项。余额包销的承销商要承担部分发行风险。全额包销，是指由承销人向发行人支付全部证券的款项，承购发行人所发行的全部证券，然后再按市场价格向公众发售的销售方式。采取全额包销方式，有利于发行人保证及时得到所需资金；对承销人不利的是，承销人要承担全部发行风险。证券包销与一般商品包销不同，证券包销人的权利要受到限制：（1）购入证券必须以按期销售为目的。承销人在承销期不得为自己进一步获利而保留证券。在承销期间，如果有人愿意以发行价格购买该证券，那承销人就必须向其销售，而无论该证券将来的市场行情是否可能看涨；（2）不能任意处分包销的证券。尽管承销人对包销的证券拥有所有权，在承销期内，承销人也不能任意处分包销的证券，如不能根据市场行情自行变动证券的发行价格。在承销期间，承销人必须严格按照证券的发行价格向社会公众销售证券。即使该证券发行行情看涨，承销人也不能提高发行价格以获利；即使该证券的发行行情看跌，承销人也不得降低发行价格抛售证券以降低风险。当承销期届满后，承销人可自由处分未销售出去的证券，可以到交易市场上出售，也可以到银行担保贷款等。

《证券发行与承销管理办法》第 28

① 参见王福友：《经济法》，中国人民大学出版社 2015 年版，第 285 页。

② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 69 页。

条规定："证券公司承销证券，应当依照《证券法》第二十六条的规定采用包销或者代销方式。发行人和主承销商应当签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数。采用包销方式的，应当明确包销责任；采用代销方式的，应当约定发行失败后的处理措施。证券发行由承销团承销的，组成承销团的承销商应当签订承销团协议，由主承销商负责组织承销工作。证券发行由两家以上证券公司联合主承销的，所有担任主承销商的证券公司应当共同承担主承销责任，履行相关义务。承销团由三家以上承销商组成的，可以设副主承销商，协助主承销商组织承销活动。证券公司不得以不正当竞争手段招揽承销业务。承销团成员应当按照承销团协议及承销协议的规定进行承销活动，不得进行虚假承销。"

【证券代销】 是指证券发行人委托承担承销业务的证券经营机构（又称承销机构或承销商）代为向投资者销售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。[①] 承销商按照规定的发行条件，在约定的期限内尽力推销，到销售截止日期，证券如果没有全部售出，那未售出部分退还给发行人，承销商不承担任何发行风险。因此，证券代销具有以下四方面特点：（1）发行人自己承担风险。证券代销时并不转移证券的所有权，承销期届满后，承销人应将未代销出去的证券退还给发行人，发行风险由发行人自己承担；（2）费用相对较低。由于代销的承销人不承担风险，所以代销费用低于包销。发行人根据承销人销售出去的证券总额的一定比例，向承销人支付手续费；（3）发行人获得的资金数额不确定。发行人通过证券代销方式获得的资金是否确定，要根据承销届满后承销人代销情况而定；并且筹资时间相对较长，一般是在承销届满后，承销人才能向发行人全部移交所筹资金；（4）证券代销是一种委托代理关系。在证券代销关系中，证券发行人是被代理人，证券承销人是代理人。双方关系是根据证券承销合同（委托合同）而建立。作为一种委托代理，证券承销人须在代理权限内实施发售证券的行为；证券承销人以证券发行人的名义实施发售证券的行为，其行为目的是为证券发行人与证券投资人之间设立某种民事权利义务关系；代理发售证券是对第三人实施的行为，如果没有第三人，即没有证券投资者，也就没有代理；证券代理所产生的一切民事后果，包括证券发售中引起的民事权利、义务和因过错造成的损失，无论对发行人是否有利，均由发行人承受。

《证券发行与承销管理办法》第 29 条规定："证券发行采用代销方式的，应当在发行公告或者认购邀请书中披露发行失败后的处理措施。证券发行失败后，主承销商应当协助发行人按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券认购人。"

【承销商】 是指在股票发行中，独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构。在我国，一般由具有资格的证券公司或兼营证券的信托投资公司来担任。证券承销商包括主承销商和承销团其他成员。承销商的商誉和其为所承销证券所作的宣传对投资者的投资行为影响重大，因而各国都对承销商的行为有严格的法律约束。一般证券承销商是不参与

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 69 页。

公开文件的制作，只是对其进行审查，但在中国证券发行中一般是由发行人委托承销商制作公开文件。因此，证券承销商是发行过程中的主导者。承销商处于可对发行人的状况予以保证的地位，一流的承销商承销证券时，其声誉即对其所承销的证券做了保证，而给投资者以信赖。因而要求证券承销商承担赔偿责任，不外乎在于尽可能使多数的关系人负赔偿责任而互相牵制，以达到有效防止公开文件虚假陈述的目的。

《证券发行与承销管理办法》第28条规定："证券公司承销证券，应当依照《证券法》第二十六条的规定采用包销或者代销方式。发行人和主承销商应当签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数。采用包销方式的，应当明确包销责任；采用代销方式的，应当约定发行失败后的处理措施。证券发行由承销团承销的，组成承销团的承销商应当签订承销团协议，由主承销商负责组织承销工作。证券发行由两家以上证券公司联合主承销的，所有担任主承销商的证券公司应当共同承担主承销责任，履行相关义务。承销团由三家以上承销商组成的，可以设副主承销商，协助主承销商组织承销活动。证券公司不得以不正当竞争手段招揽承销业务。承销团成员应当按照承销团协议及承销协议的规定进行承销活动，不得进行虚假承销。"

【承销团承销】 是指由两个或两个以上的承销商组成承销团代理发行人向投资者出售证券的承销方式。承销团至少由两个以上的承销商组成，至于究竟需要几家承销商组成承销团，取决于证券发行规模、发行地区。如果发行数额较大，一家投资银行承销风险太大，而且它的客户网络也比较有限，往往要由多家投资银行临时组成一个承销团，共同协力，来完成承销任务。[①] 在承销团中起主要作用的承销商是主承销商。主承销商是代表承销团与发行者签订承销合同的实力雄厚的大型证券公司，一般由竞标或协商的方式确定，其任务主要是负责组建承销团，代表承销团与发行者签订承销协议等文件，决定承销团成员的承销份额等。承销团的成员确定后，主承销商应负责与其他承销商签订分销协议，明确承销团各个成员的权利和义务，包括各成员推销证券的数量和获得的报酬；承销团及其合同的终止期限等。

《证券发行与承销管理办法》第28条第3款规定："证券发行由承销团承销的，组成承销团的承销商应当签订承销团协议，由主承销商负责组织承销工作。证券发行由两家以上证券公司联合主承销的，所有担任主承销商的证券公司应当共同承担主承销责任，履行相关义务。承销团由三家以上承销商组成的，可以设副主承销商，协助主承销商组织承销活动。"

【主承销商】 是指在股票发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构。主承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构。它既是股票发行的主承销商，又是发行人的财务顾问，且往往还是发行人上市的推荐人。当一家企业决定发行股票后，往往会有几家、十几家甚至几十家证券经营机构去争取担任主承销商，竞争十分激烈。

【分承销商】 证券承销商具有顾问、分销及保护等功能，可协助企业于发行市

① 参见朱锦清：《证券法学》，北京大学出版社2022年版，第70页。

场筹募所需资金，扮演资金供给者与需求者间之桥梁。承销团成员中，与证券发行人签署承销协议并承担承销风险的证券公司，称为主承销商；承销团其他成员必须是具有证券分销业务资格的证券公司，在实践中多称为分销商。

【证券承销协议】 是指证券承销制度的核心，是证券发行人与证券公司之间签署旨在规范和调整证券承销关系以及承销行为的合同文件。具体来说，它是证券公司等证券经营机构担任主承销商或联合主承销商承销证券时，与发行人签订的包销或者代销协议。

《证券法》第26条规定："发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议。证券承销业务采取代销或者包销方式。证券代销是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。证券包销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。"

【证券交易】 又称证券买卖，是指证券投资人在证券交易市场买卖证券的行为。证券交易可分为股票交易、债券交易和基金份额交易。[①] 证券交易除应遵循《证券法》规定的证券交易规则，还应同时遵守《公司法》及《民法典》合同编的规则。证券交易一般分为两种形式：一种形式是上市交易，是指证券在证券交易所集中交易挂牌买卖。凡经批准在证券交易所内登记买卖的证券称为上市证券；其证券能在证券交易所上市交易的公司，称为上市公司。另一种形式是上柜交易，是指公开发行但未达上市标准的证券在证券柜台交易市场买卖。众多的股份有限公司发行了股票，但不是所有的股票都可以自由上市或上柜交易的。股票要上市或上柜交易，必须按一定条件和标准进行审查，符合规定的才能上市或上柜自由买卖。已上市股票如条件变坏，达不到标准，证券交易所可以停止其上市资格。证券交易应遵守公开、公平、公正的原则。

【证券投资者】 是指通过证券进行投资的各类机构（集团）投资者和个人投资者，他们是资金供给者，也是金融工具的购买者。各投资者的目的也各不相同，有些意在长期投资，以获取高于银行利息的收益，或意在参与股份公司的经营管理；有些则企图投机，通过买卖证券时机的选择，以赚取市场价差。在我国，证券市场的投资者包括：（1）在证券市场上购买上市公司、国务院批准的其他全国性证券交易场所上的公司股票的自然人、法人与非法人组织，此处的股票包括了非流通股票；（2）在证券市场上购买债券的自然人、法人与非法人组织；（3）在证券市场上购买基金的自然人、法人与非法人组织。[②]

【证券发行人】 是指为筹措资金而发行债券、股票等证券的政府及其机构、公司和企业。证券发行人是证券发行的主体，如果没有证券发行人，证券发行及其后的证券交易就无从展开，证券市场也就不可能存在。[③] 证券发行人根据需要

---

① 参见王福友：《经济法》，中国人民大学出版社2015年版，第287页。

② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第169页。

③ 参见俞姗主编：《投资银行业务》，北京大学出版社2018年版，第19页。

决定证券的发行，证券发行则是把证券向投资者销售的行为。证券发行可以由发行人直接办理，这种证券发行被称为自办发行。自办发行是比较特殊的发行行为，也比较少见。近年来，由于网络技术在发行中的应用，自办发行开始多起来。证券发行一般由证券发行人委托证券公司进行。证券公司首先向证券发行人购入证券，然后再向投资者销售。由证券公司承办的证券发行称为承销。一般而言，发行人主要包括以下三大类：（1）政府。中央政府为弥补财政赤字或筹措经济建设所需资金，在证券市场上发行国库券、财政债券、国家重点建设债券等，这些即国债。地方政府可为本地公用事业的建设发行地方政府债券；（2）股份公司。对筹设中的股份有限公司而言，发行股票是为了达到法定注册资本从而设立公司；而对已经成立的股份有限公司而言，发行股票和债券的目的是扩大资金来源，满足生产经营发展的需要；（3）企业。非股份公司的企业经过批准，可在证券市场上发行企业债券筹集资金。

【场外交易市场】 即业界所称的 Over the Counter Market（简称 OTC 市场），是指证券交易所以外的，投资人通过相对买卖、拍卖、标购等方式买卖证券的合法交易市场。场外交易又称柜台交易或者店头交易。证券交易所不能满足所有证券的流通需求，因此场外交易市场为各种品质的证券提供了一个可以流通的平台，用于弥补证券交易所流通证券的单一性，使证券交易具有多样性和连续性。[①] 它没有固定的场所，其交易主要利用电话进行，交易的证券以不在证券交易所上市的证券为主。但是，随着信息技术的发展，证券交易的方式逐渐演变为通过网络系统将订单汇集起来，再由电子交易系统处理，场内市场和场外市场的物理界限逐渐模糊。目前，场内市场和场外市场的概念演变为风险分层管理的概念，即不同层次市场按照上市品种的风险大小，通过对上市或挂牌条件、信息披露制度、交易结算制度、证券产品设计以及投资者约束条件等作出差异化安排，实现了资本市场交易产品的风险纵向分层。

【场内交易市场】 又称证券交易所市场或集中交易市场，是指证券交易所组织的集中交易市场，有固定的交易场所和交易活动时间。证券交易所接受和办理符合有关法规与上市规则规定的证券上市买卖，投资者则通过证券商在证券交易所进行证券买卖。有些证券交易所是自发产生的，有些则是根据国家的有关法规注册登记设立或经批准设立的。现代证券交易所都有严密的组织、严格的管理，并有进行集中交易的固定场所。场内交易市场是证券交易市场中最重要、最集中的交易市场，在有些国家还是唯一合法的证券交易场所。它不仅为投资者提供公开交易的场所，也为证券交易双方提供多种服务。[②] 证券交易所实行公平、公开、公正原则，交易价格由交易双方公开竞价确定，实行“价格优先、时间优先”的竞价成交原则。竞价一般有集合竞价和连续竞价两种方式：（1）集合竞价，是指在每日开盘时，证券交易所电脑主机对开市前（我国是每日上午 9：15 至9：25）接受的全部有效委托所进行的一次性撮合处理过程；（2）连续竞价，

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 219 页。

② 参见王建文：《商法教程》，中国人民大学出版社 2019 年版，第 204 页。

是指在开市后的正常交易时间不断竞价成交的过程。证券交易所有会员制和公司制两种形式，但通常大多数国家都实行会员制。

【股票交易市场】 又称证券交易所，是指已经发行的股票按时价进行转让、买卖和流通的市场，包括证券交易所市场和场外交易市场两部分。它是建立在发行市场基础上的，又称作二级市场。相比而言，股票流通市场的结构和交易活动比发行市场更为复杂，其作用和影响也更大。股票流通市场包含了股票流通的一切活动。股票流通市场的存在和发展为股票发行者创造了有利的筹资环境，投资者可以根据自己的投资计划和市场变动情况，随时买卖股票。对于投资者来说，通过股票流通市场的活动，可以使长期投资短期化，在股票和现金之间随时转换，增强了股票的流动性和安全性。这样便解除了投资者的后顾之忧，他们可以放心地参加股票发行市场的认购活动，有利于公司筹措长期资金、股票流通的顺畅，也为股票发行起了积极的推动作用。股票流通市场上的价格是反映经济动向的“晴雨表”，它能灵敏地反映出资金供求状况、市场供求、行业前景和政治形势的变化，是进行经济预测和分析的重要指标。对于企业来说，股权的转移和股票行市的涨落是其经营状况的指示器，还能为企业及时提供大量信息，有助于其经营决策和改善经营管理。可见，股票流通市场具有重要的作用。

【A 股】 又称人民币普通股票，是指在我国境内上市交易的，以人民币标明面值，供我国境内投资者、合格境外投资者和外国战略投资者用人民币买卖的股票。[①] A 股不是实物股票，以无纸化电子记账，实行“T + 1”交割制度，有涨跌幅限制，参与投资者为中国大陆（内地）机构或个人。中国上市公司的股票有 A 股、B 股、H 股、N 股和 S 股[②]等的区分，这一区分的主要依据为普通股股票的发行对象和上市地区。中国 A 股市场交易始于 1990 年。

【B 股】 又称人民币特种股票，也称境内上市外资股票，是指在我国境内上市交易的，以人民币标明面值，供我国境内外投资者用外币买卖的股票。其中，深圳证券交易所 B 股市场以港币交易，上海证券交易所 B 股市场以美元交易。[③] 投资者如需买卖深圳证券交易所、上海证券交易所 B 股，应事先开立 B 股账户。B 股账户开立的步骤：（1）凭本人有效身份证明文件到其原外汇存款银行将其现汇存款和外币现钞存款划入证券商在同城、同行的 B 股保证金账户。境内商业银行向境内个人投资者出具进账凭证单，并向证券经营机构出具对账单；（2）凭本人有效身份证明和本人进账凭证单到证券经营机构开立 B 股资金账户，开立 B 股资金账户的最低金额为等值 1000 美元；（3）凭刚开立的 B 股资金账户到该证券经营机构申请开立 B 股股票账户。2001 年 2 月 19 日，我国正式开放境内个人居民投资 B 股市场。

---

① 参见冯果主编：《证券法》，武汉大学出版社 2014 年版，第 9 页。

② A 股是中国内地最主要的股票市场，也是境内普通投资者最常参与的市场，上市主体多为内地注册的公司。H 股、N 股、S 股本质上都是中国企业（通常是内地注册）在境外市场上市的股票，只是因上市地点不同而命名，分别对应香港（Hong Kong）、纽约（New York）、新加坡（Singapore）的首字母。

③ 参见冯果主编：《证券法》，武汉大学出版社 2014 年版，第 9 页。

【H 股】 又称国企股，是指经中国证监会批准，注册地在内地、上市地在香港的中资企业股。由于港股是指在香港证券交易所上市的所有股票，因此，H 股是港股中的一部分。H 股与港股相同，实行“T+0”交割制度，无涨跌幅限制。H 股上市公司与内地关系更为密切，其业绩增长与内地经济密切相关。① 中国内地只有机构投资者可以投资 H 股，中国内地个人投资者目前尚不能直接投资 H 股。

【S 股】 是指尚未进行股权分置改革或者已进入改革程序但尚未实施股权分置改革方案的股票，在股名前加 S，此标记从 2006 年 10 月 9 日起启用，② 日涨跌幅仍为上下 10%。从 2007 年 1 月 8 日起，日涨跌幅调整为上下 5%。此外，一些外国上市公司也有 S 股的命名存在，如企业注册地、主要生产或者经营的核心业务在内地，但是在新加坡证券交易所上市挂牌的企业股票。

【新三板】 是指全国中小企业股份转让系统，是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称全国股转公司）为其运营管理机构。2012 年 9 月 20 日，全国股转公司在国家工商总局注册成立，注册资本 30 亿元。上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所为该公司股东单位。2013 年 1 月 16 日，新三板正式揭牌运营，其是经国务院批准设立的第三家全国性证券交易场所，与上海证券交易所、深圳证券交易所具有相同的法律地位。

为了加快推进新三板建设，切实为广大中小企业提供资本市场服务，中国证监会公布《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》，主要解决三方面问题：一是确立新三板、全国股转公司及挂牌公司的法律地位；二是明确全国股转公司的职能，对其组织结构提出特殊要求，对其履行自律监管职责提出明确要求；三是建立新三板的基本监管框架，在明确和突出新三板公司自律监管职责的同时，规定中国证监会依法实行统一监管。

【有形市场】 是指具有固定市场客体经营场所，有相应的市场经营设施、市场技术设备、市场经营管理组织等条件的市场。证券交易市场主要采取有形市场形式，也存在少数无形市场。证券交易所是典型的有形市场，它有固定的场所、设施、设备和专业人员；其他证券交易场所如柜台交易市场，往往采用分散交易的形式，但一般也要借助证券公司柜台和交易网络才能完成，故也属于广义的有形市场。对有形市场的认识有两种含义，或两种区分方法：一种是指交易的客体、对象、标的或商品是不是有形的，具有实物形态，如消费品市场和生产资料市场交易的都是实物形态的商品；另一种是指市场是否具有一定形态的固定交易场所，如批发市场、集贸市场均是具有一定形态的固定交易场所的市场。

【无形市场】 是指不设置交易场所或大厅进行交易的交易形式，特点是无固定交易场所，有众多相对不固定的人从事交易，交易甚至可以运用虚拟的网络来进行。现代金融市场大多属于无形市场。无形市场与有形市场相比有以下几个特

①② 参见刘新民：《中国证券法精要：原理与案例》，北京大学出版社 2013 年版，第 36 页。

点：（1）交易场所不固定，分散交易。无形市场与有形市场的一个最明显的区别就是无固定的、集中的交易场所，交易是分散的，一般多是买卖双方一对一的交易；（2）交易范围比较广。由于无形市场的交易不是集中交易，受地域限制的影响较小，交易的区域跨度大，范围广；（3）交易时间相对较长，不是集中、固定的。与有形市场相比，无形市场一般交易时间相对较长，交易的时间也不固定、集中，双方交易条件的商谈过程、商品的交付时间、付款时间均较长，有些是长期、远期的交易；（4）交易的商品种类多。无形市场交易的商品种类比有形市场交易的商品种类多，只要是通过市场交换商品，绝大多数都在无形市场上交易，而有形市场则受市场种类的限制，不可能每种商品都建立有形市场，有些商品只能通过无形市场去交换。“为证券集中交易提供场所和设施”意味着证券交易所一般为有形市场，但随着通信技术、计算机和互联网技术的迅猛发展，证券的电子化交易和网络交易日益频繁，传统的交易大厅和交易席位仅具有象征意义。实践中，我国的深圳证券交易所就不设交易大厅，而是采用无形席位报盘的方式完成交易。①

【证券开户】 是指投资者在证券交易处开设证券账户和资金账户以从事证券交易的行为。个人投资者须本人亲自前往办理的，要提供本人身份证、证券账户卡原件及其复印件；若是代理人，还需与委托人同时临柜签署授权委托书并提供代理人的身份证原件和复印件。证券账户相当于投资者的证券存折，用于记录投资者所持有的证券种类和数量。证券账户是存储、管理投资者所持证券的特别账户，无论是买卖双方都存在证券账户。投资者开设证券账户后，就可以选择一家证券公司申请开立资金账户。根据现行指定交易制度，投资者只能在一家证券公司开立一个资金账户，开立资金账户的最低金额由证券公司根据营业规则确定。证券公司对投资者交付的证券和资金账户分账管理，如实记录并反映不同投资者证券库存变动及资金结存情况。对委托人的委托事项及交纳保证金和证券库存的变化必须有真实的凭证和翔实的记录，并建立定期对账制度，以保证客户证券和资金账户记录的真实、完整。符合法律规定的任何自然人和法人持有效证件，到证券登记机构填写证券账户申请表，经审核后就可领取证券账户卡。

【买卖委托】 是指证券经纪商接受投资者委托，代理投资者买卖证券，从中收取佣金的交易行为。投资者办理委托买卖证券时，必须向证券经纪商下达委托指令。因此，委托指令是投资者要求证券经纪商代理买卖证券的指示。在委托指令中，需要反映投资者买卖证券的基本要求或具体内容，这些主要体现在委托指令的基本要素中。另外，委托指令可以有不同的形式，这些形式应符合证券市场相关的规定。委托指令一般由投资者自行下达。个人投资者如委托他人买卖证券，必须有书面委托书，并且出示委托人、受托人的身份证件。

【限价指令】 是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时，投资者必须指明具体的价位。它的特点是可以按投资者的预期价格成

① 参见冯果主编：《证券法》，武汉大学出版社 2014 年版，第 227 页。

交，成交速度相对较慢，有时甚至无法成交。①

《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2024年修订）》第34条规定："沪股通交易采用竞价交易方式，本所另有规定的除外。沪股通交易申报采用限价申报，本所另有规定的除外。沪股通限价申报指令应当包括证券账号、经纪商代码、券商客户编码、证券代码、买卖方向、数量、价格等内容。"

【市价指令】 又称市价委托、不指定委托价格的申报，是指只指定交易数量而不给出具体的交易价格，但要求按该委托进入交易大厅或交易撮合系统时以市场上最好的价格进行交易。与限价指令方式相比，市价指令在一定程度上可以保证投资者买卖指令即时成交，有利于提高市场效率。但与此同时，由于投资者无法预知市价指令的交易价格，采用市价指令方式进行交易存在着一定的不确定性。一般来说，市价指令的成交效率越高，行情波动越剧烈，其价格的不确定性风险越大。

《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》中对于市价指令的类型、适用情形、适用方式分别作了规定，另外，关于市价申报的详细规定，见于各交易所制定的交易细则。

【有效申报】 是指竞价申报涉及证券价格的有效申报范围。根据现行制度的规定，无论买入或卖出，股票（含A股、B股）、基金类证券在1个交易日内的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过10%，其中ST股票②和*ST股票③价格涨跌幅度不得超过5%。买卖有价格涨跌幅限制的证券，在价格涨跌幅限制内的申报为有效申报。

《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》《北京证券交易所交易规则（试行）》中对于有效申报的价格范围等分别作了规定，另外，关于市价申报的详细规定，见于各交易所制定的交易细则。

【集中竞价】 是指在证券交易所内进行证券买卖的一种交易方式，目前，我国上海证券交易所、深圳证券交易所均采用这一交易方式。一般来讲，是指两个以上的买方和两个以上的卖方通过公开竞价形式来确定证券买卖价格的情形。在这种形式下，既有买者之间的竞争，也有卖者之间的竞争，买卖各方都有比较多的人员。集中竞价时，当买者一方的人员提出的最高价和卖者一方的人员提出的最低价相一致时，证券的交易价格就已确定，其买卖就可成交。集中竞价交易可分为口头唱报竞价交易、书面申报竞价交易、电脑申报竞价交易。

《证券法》第38条规定："证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式"。

《证券法》第96条规定："证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理，

① 参见江必新主编：《最高人民法院〈关于审理期货纠纷案件若干问题的规定〉的理解与适用》，人民法院出版社2015年版，第134页。

② ST股票，是指上海证券交易所和深圳证券交易所对财务状况或其他状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理后，在股票简称前冠以ST字样的股票。ST是英文Special Treatment的缩写，意为特别处理。

③ *ST股票是指上海证券交易所和深圳证券交易所对存在终止上市风险的上市公司股票，进行退市风险警示后，在其股票简称前冠以*ST字样的股票。

依法登记，取得法人资格。证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所的设立、变更和解散由国务院决定。国务院批准的其他全国性证券交易场所的组织机构、管理办法等，由国务院规定。”

【证券非集中交易】 证券的非集中交易是区别于集中交易而言的。相对于集中交易采取公开、集中的方式在证券交易所进行证券买卖，非集中交易是指证券买卖没有集中的统一交易制度和场所，在场外交易市场进行交易，即在交易所外由证券买卖双方当面议价成交或通过电话、互联网等方式进行交易。证券非集中交易主要存在于场外交易市场，通常是指店头交易市场或柜台交易市场。我国现行法律、法规未对证券非集中交易进行直接规定。

【集合竞价】 是指在证券交易所市场内，所有参与证券买卖的各方当事人公开报价，按照价格优先、时间优先的原则撮合成交的证券交易方式。即所有买入的有效委托按照报价由高到低顺序排列，报价相同的，按照委托的先后时间顺序排列；所有卖出的有效委托，其报价按照由低到高的顺序排列，报价相同的，按照委托的先后时间顺序排列。按照各自的排列顺序，将排在前面的买入委托与卖出委托配对成交。在报价不同时，由排在前面的买方最高报价与卖方最低报价优先配对，即为价格优先的原则；在同等出价条件下，由排在前面的较早的委托优先配对，即为时间优先的原则。如果所有买入委托的报价均低于卖出委托的报价，则上述委托继续排队，等待新的委托报价，以此形成连续性的竞价撮合成交的交易活动。根据我国证券交易所的相关规定，集合竞价成交的原则是：（1）可实现最大成交量的价格；（2）高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格；（3）与该价格相同的买方或者卖方至少有一方全部成交的价格。之后证券交易所主机进行集中撮合处理，按照价格优先、同等价格下时间优先的成交顺序依次成交，直至成交条件不满足为止，即所有买入委托的限价均低于卖出委托的限价，所有成交都以同一成交价成交。集合竞价中未能成交的委托，自动进入连续竞价。

《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》对集合竞价的方式、竞价范围、竞价时间进行了较为完整的规定。此外，国务院证券监督管理委员会、各证券交易所制定部门规章、行业规定，对集合竞价进行规定。

《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 3.4.3 条规定：“集合竞价时，成交价的确定原则为：（一）可实现最大成交量；（二）高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交；（三）与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。两个以上价格符合上述条件的，取在该价格以上的买入申报累计数量与在该价格以下的卖出申报累计数量之差最小的价格为成交价；买卖申报累计数量之差仍存在相等情况的，开盘集合竞价时取最接近即时行情显示的前收盘价的价格为成交价，盘中、收盘集合竞价时取最接近最近成交价的价格为成交价。集合竞价的所有交易以同一价格成交。”

《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 3.5.2 条规定：“集合竞价时，成交价格的确定原则为：（一）可实现最大成交量的价格；（二）高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格；（三）与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。两个

以上申报价格符合上述条件的，使未成交量最小的申报价格为成交价格；仍有两个以上使未成交量最小的申报价格符合上述条件的，其中间价为成交价格。集合竞价的所有交易以同一价格成交。”

【连续竞价】 是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式，在集中竞价结束后，证券交易所开始当日的正式交易，证券交易所的交易系统将在当日交易时间内按照价格优先和时间优先的撮合成交原则确定每笔证券交易的具体价格。集中竞价未成交的买卖申报，自动进入连续竞价。①

按照我国证券交易所的有关规定，在无撤单的情况下，委托当日有效。另外，开盘集合竞价期间未成交的买卖申报，自动进入连续竞价。深圳证券交易所还规定，连续竞价期间未成交的买卖申报，自动进入收盘集合竞价。

连续竞价时，成交价格的确定原则为：（1）最高买入申报与最低卖出申报价位相同，以该价格为成交价；（2）买入申报价格高于及时揭示的最低卖出申报价格时，以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价；（3）卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格时，以即时揭示的最高买入申报价格为成交价。

《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》《上海证券交易所交易规则(2023 年修订)》《北京证券交易所交易规则（试行）》对连续竞价的方式、竞价范围、竞价时间进行了较为完整的规定。此外，国务院证券监督管理委员会、各证券交易所制定部门规章、行业规定，对连续竞价也进行了规定。

【协议转让】 是指产权交易双方在交易中心主持下通过洽谈、协商，以协议成交的交易方式。在证券市场领域，协议转让是相对于做市转让方式而言的一种制度安排，是新三板挂牌股票买卖的一种形式，即根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定，在新三板挂牌的股票，可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式进行交易。

《证券法》第 72 条规定了协议转让的股票的保管方式。上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》，对协议转让情形、方式、流程作出了规定。深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司流通股协议转让业务办理指南》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》对协议转让流程作出了细致规定。此外，对于协议转让的其他规定，分散于行政法规、司法解释以及中国证监会、中国银行保险监督管理委员会等部门制定的部门规章，以及各证券交易所、全国中小企业股份转让系统制定的行业规定中。

【裁判转让】 是指法院裁判股权变动。裁判转让属于非基于法律行为的股权变动，股权变动的原因不是当事人的意思表示，无须交付或登记等公示行为，股权变动的发生是基于生效裁判，在能够导致股权变动的法院裁判文书生效时股权就会发生变动。此外，当股权权属发生争议时，法院是对争议进行裁决的终局机关，法院裁判文书具有确定的、终局的法律效力，即具有国家强制力。

裁判直接导致股权转让，该规定可

① 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社 2019 年版，第 68 页。

参照《民法典》第229条的规定："因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。"裁判转让的股权直接发生转让效力，不以工商变更登记为要件。

【股份报价转让】 是指投资者委托证券公司报价，依据报价寻找买卖对手方，达成转让协议后，再委托证券公司进行股份的成交确认和过户。报价转让不同于证券交易所市场交易，报价转让不提供集中撮合成交服务，报价转让公司为未公开发行股份的非上市股份有限公司，信息披露标准低于上市公司标准，且采用逐笔全额非担保交收的结算方式。

【大宗交易】 是指单笔数额较大的证券买卖。我国现行有关交易制度规定，证券单笔买卖申报达到一定数额的，证券交易所可以采用大宗交易方式进行交易。按照规定，证券交易所可以根据市场情况调整大宗交易的最低限额。大宗交易的申报包括意向申报、成交申报和固定价格申报。

有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在当日涨跌幅价格限制范围内确定；无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价直接自行协商确定。买方和卖方就大宗交易达成一致后，买卖双方的成交申报分别通过各自委托会员的席位进行。大宗交易的成交申报须经证券交易所确认。交易所确认后，买方和卖方不得撤销或变更成交申报，并必须承认交易结果，履行相关的清算交收义务。

深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，从交易方式、成交价格、交易时间、类型等各方面对大宗交易进行了规定，中国证监会制定的部门规章，证券交易所、证券业自律性组织等制定的行业规定，对大宗交易均有涉及。

【证券交易的结算】 是指证券登记结算机构和结算参与人按照确定的结算规则，对已达成的证券交易进行后续处理的行为，包括清算和交收。清算是指按照确定的规则计算证券和资金的应收应付数额的行为。交收又称交割，是指根据确定的清算结果，通过转移证券和资金履行相关债权债务的行为。[①]《证券法》对证券结算资金存管、证券登记结算机构进行了规定。《证券登记结算管理办法》从证券结算机构、账户管理、救济等各方面对证券结算进行了完善的规定。此外，各证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构制定的行业规定也对证券结算进行了规定。

【分级结算】 是指证券登记结算机构与证券公司等结算参与人进行资金和证券的法人结算（又称一级结算）；证券公司再与其客户即投资者进行二级结算。[②] 分级结算下的法律关系体现为两段式法律结构，即在证券交易的结算环节，证券登记结算机构与证券公司之间、证券公司与投资者之间存在直接的法律关系；证券登记结算机构与投资者之间不存在法律关系。在我国，中央国债登记结算有限责任公司为承办银行开立代理国债总账户，总量记载所有在该承办银行托

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第85页。

② 参见李飞主编：《中华人民共和国证券法（修订）释义》，法律出版社2005年版，第251页。

管的投资人的国债债权，并对一级托管账户的真实性、准确性、完整性和安全性负责。承办银行为投资人开立个人国债托管账户，明细记载在该承办银行托管的投资人的国债债权。在美国，股市实行二级托管制度，而在股票的信用交易账户中的一级托管（实名）与二级托管（街名）之别，决定了证券交易中融资融券的规模和品种。一级托管制度有利于投资者资金的安全，但所托管的证券所隐含的诉讼风险及其他关联质押，使它不可能成为证券质押贷款及其他衍生品种的基础证券，客观上不利于衍生品的发展。

《证券登记结算管理办法》中规定了证券和资金结算的分级结算原则。另外，中国证券登记结算有限责任公司在其制定的行业规定中也规定了分级结算的原则。

【结算参与人】 是指经审核同意，在中国结算公司设立和管理的电子化证券登记结算系统内，直接参与结算业务的证券公司及经中国证监会批准的其他机构。结算参与人按照类型可分为一般结算参与人与特别结算参与人，前者主要是证券公司、信托投资公司、保险公司、财务公司等机构，后者系指托管银行。

《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引》《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》对结算参与人作出了全面细致的规定。

【货银对付制度】 又称券款对付，是指将证券交收和资金交收联系起来的机制，即进行证券交易结算时证券交收和资金交收同时完成，且不可撤销，通俗地说就是“一手交钱，一手交货”。货银对付制度（Delivery Versus Payment）是全球证券结算系统普遍采用的重要原则。在此机制下，一旦结算参与人发生资金或证券交收违约，证券登记结算机构可以暂不向违约参与人交付其买入的证券或应收的资金，从而防范本金损失的风险。这是维护结算系统安全、保证市场正常运行的客观要求。

《证券法》第 158 条第 2 款规定：“证券登记结算机构为证券交易提供净额结算服务时，应当要求结算参与人按照货银对付的原则，足额交付证券和资金，并提供交收担保。”该条文为我国证券交易实行货银对付的结算原则提供了法律依据。中国证券登记结算有限责任公司发布的《货银对付业务实施方案》对该结算原则做了具体规定。

【“T+1”交易制度】 是指当日买进的股票，要到下一个交易日才能卖出的一种股票交易制度。“T”是指交易登记日，“T+1”是指登记日的次日。我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式，“T+1”交易制度本质上是证券交易交收方式，使用的对象有 A 股、基金、债券、回购交易，是指达成交易后，相应的证券交割与资金交收在成交日的下一个营业日（T+1 日）完成。

1998 年《证券法》第 106 条规定：“证券公司接受委托或者自营，当日买入的证券，不得在当日再行卖出。”这从法律角度规定了我国股市的交易采取“T+1”交易制度。2005 年《证券法》修订，取消了该条规定，即取消了对于“T+1”交易制度的规定。

【“T+0”交易制度】 是国际上普遍使用的一种证券（或期货）交易制度。凡在证券（或期货）成交当天办理好证券

（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称为“T+0”交易制度。通俗地说，就是当天买入的证券（或期货）在当天就可以卖出。“T+0”交易制度对于市场发展有一定的积极意义：一是有利于释放交易需求，提升市场活跃度，增强市场流动性；二是有利于提高市场定价效率，改善市场配置资源的效率；三是有利于投资者规避隔日股价波动风险，或及时了结获利。“T+0”交易制度曾在中国证券市场实行过，由于证券市场不成熟，造成市场价格异常波动，为了保证证券市场的稳定，上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”交易制度。当前，上海证券交易所、深圳证券交易所的国债、企业债、可转债、权证均实行的是“T+0”交易制度；A股、基金实行的均是“T+1”交易制度。

2005年《证券法》修订，取消了有关“当日买入的股票，不得当日卖出”的规定，A股推行“T+0”交易制度不存在法律障碍，A股市场是否可以全面实行“T+0”交易制度仍需要结合“T+0”交易制度的不利因素进行审慎思考。

【证券现货交易】 根据交易合约的签订与实际交割期限，证券交易形式可分为现货交易、远期交易和期货交易。现货交易亦称即期交易，是指证券交易双方仅以自己真实持有的证券和资金进行交易，在成交后及时清算交割证券和价款的交易方式。现货交易的特点是钱货两讫。① 最初证券交易都是采用这种方式进行。此后，由于易数的增加等多方面的原因使得当场交割有一定困难。因此，在此后的实际交易过程中采取了一些变通的做法，即成交之后允许有一个较短的交割期限，以便大额交易者备款交割。

现货交易的特点有：一是成交和交割基本上同时进行；二是实物交易，即卖方必须实实在在地向买方转移证券，没有对冲；三是在交割时，购买者必须支付现款，故现货交易又被称为现金现货交易；四是交易技术简单，易于操作，便于管理。一般说来，现货交易是投资行为，反映了购入者有进行较长期投资的意愿，希望能在未来的时间内，从证券上取得较稳定的利息或分红等收益，而不是为了获取证券买卖差价的利润而进行的投机行为。

关于现货交易的具体规定，详见各证券交易所制定的行业规定。

【证券期货交易】 是指证券交易双方依照合约规定，在未来某一特定时间按约定价格进行交割和清算的证券交易方式。证券期货交易的标的是标准化的证券期货合约，其目的不在于实物证券的交割，而在于规避证券交易的风险，或通过期货交易方式获取证券投资的高风险收益。因此，证券期货交易往往通过对冲交易实行平仓，实际交割的证券很少。② 其特点有：一是期货交易的投资者即使不持有足够的资金或证券，只要支付少量的保证金，就可以买卖多额的证券；二是在交割日之前通过对冲买卖，卖出和买进期货，只进行差额结算。期货交易具有明显的投机性，购买者并非真正购买有价证券，卖出者也不一定握有证券，两者往往在赌行市的涨落：当证券价格上涨时，购买者会以较小的本钱带来较大的利益；当证券价格下跌时，卖出者将会取得较多的好处。所以这种本小利大的可能性，对购买者和卖出者都有强

①② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第87页。

烈的吸引力。因为交割期到来结算时，只需支付行市涨落的差额，所以，买卖双方可以靠买空和卖空牟取暴利。美国于1975年10月最先开设了证券期货交易市场，其后西欧、日本等国家和地区也陆续开设了期货交易市场。

证券期货属于金融衍生产品，适用《证券法》以及行政法规、部门规章关于金融衍生产品的规定。《刑法》以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等相关司法解释，对期货交易中的犯罪行为进行了规制。国务院颁布的《期货交易管理条例》对期货交易进行了细致的规定。此外，中国证券业协会等各机构分别对期货交易具体事项作出规定。

【股票指数期货交易】 是指以股票价格指数为基础变量的期货交易，是为满足人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的。股票指数期货简称股指期货，是将某一股票指数视为一特定的、独立的交易品种。开设其对应的标准期货合约，并在保证金交易（或杠杆交易）体制下，进行买空、卖空交易，通常股指期货都使用现金交割。股票指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积，采用现金结算。和其他期货品种相比，股指期货的特点是：股指期货标的物为相应的股票指数；股指期货报价单位以指数点计算，合约的价值以一定的货币乘数与股票指数报价的乘积来表示；股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票，而是通过结算差价，用现金来结清头寸。①

股指期货是美国堪萨斯城期货交易所于1982年推出的，目前，主要的股指期货有恒生指数期货、纳斯达克100指数期货、日经指数期货等。股指期货具有价格发现、套期保值、资产配置等功能：（1）股指期货交易以集中撮合竞价方式产生未来不同到期月份的股票指数期货合约价格，反映对股票市场未来走势的预期；股指期货价格一般领先于股票现货市场的价格，并有助于提高股票现货市场价格的信息含量；（2）股指期货给证券交易者提供避险功能。股指期货使投资者有规避风险的工具，满足市场参与者对股市风险对冲工具的强烈需求，促进一级市场和二级市场的发展；（3）股指期货具有资产配置的功能，表现在：第一，引进做空机制，使投资者的投资策略从等待股票价格上升的单一模式转变为双向投资模式，使投资人的资金在行情下跌中也能有所作为，而非被动闲置。第二，便于发展机构投资者，促进组合投资，加强风险管理。第三，增加市场流动性，提高资金使用效率，完善资本市场功能等。股指期货与股票现货市场相互影响：股指期货依存于股票现货市场，两者间存在敏感的市场价格波动传递机制。股指期货的交易会增加信息传递的速度，通过指数套利等其他渠道迅速影响现货市场的价格。同时，股票现货市场价格又决定着股指期货的最终结算价格。股指期货还具有以小博大、现金交割和更能掌握整体指数趋势的优点，因此股指期货广受机构及基金经理人的青睐，并被作为避险、套利的工具。股票指数期货交易属于金融衍生产品，适用《证券法》以及行政法规、部门规章关于金融衍生产品的规定。中国金融期货交易所制定的若干行业规范，对股指

① 参见徐学鹿：《商法学》，中国人民大学出版社2015年版，第217页。

期货交易进行了较为详细的规定，如《中国金融期货交易所交易规则》《沪深300股指期货合约》《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》《上证50股指期货合约》《中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易细则》《中证500股指期货合约》，以及《中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则》。

【利率期货交易】 是指以债权类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。债券利率期货种类繁多，按照合约标的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货。短期利率期货是指期货合约标的的期限在1年以内的各种利率期货，包括国库券期货等；长期利率期货则是指期货合约标的的期限在1年以上的各种利率期货，包括各种期限的中长期国库券期货等。债券利率期货交易采用集中撮合竞价方式，产生未来不同到期月份的债券利率期货合约价格。利率期货交割一般采取现金交割方式，有时也采取现券交割。现金交割是以银行现有利率为转换系数来确定期货合约的交割价格。利率期货交易的基本功能主要体现在价格发现、规避风险和优化资产配置三个方面。

证券期货属于金融衍生产品，适用《证券法》以及行政法规、部门规章关于金融衍生产品的规定。

【证券期权交易】 又称选择权交易，是指证券交易当事人为保障或者获得证券市场价格波动带来的利益，约定在一定时间内，以特定价格买进或者卖出指定证券，或者放弃买进或者卖出指定证券的交易，是一种在一定时期内行使证券买卖权的交易。期权购买者在支付约定数额的权利金后，即拥有了买卖该证券合约的权利，购买者可以在到期前的任何时候行使、转卖或者放弃这种权利，随时决定是否履约，因此不必承担买进或者卖出的义务。若放弃这一权利，损失的只是投入的购买期权的费用，即权利金，而不是证券合约的保证金。根据交易性质，证券期权交易可以分为看涨期权交易和看跌期权交易。看涨期权交易又称为买入期权交易或者延买期权交易，是指期权购买者可以在期权期间，按协议价格向期权出售者购买约定数量的证券。看跌期权交易又称卖出期权交易或者延卖期权交易，是指购买者在期权合同的有效期内可能按某一具体履约价格卖出特定数量相关证券合约的期权交易。在证券期权交易中，交易者不必像证券交易者那样被局限在某一具体的最低价位和最高价位上，而可以灵活地利用市场的变动趋势。另外，期权交易者可以依其判断，决定卖或者不卖，从而降低交易风险。

证券期权属金融衍生产品，适用《证券法》以及行政法规、部门规章关于金融衍生产品的规定。此外，各证券交易所制定的交易规则详细规定了证券期权的交易方式等，如上海证券交易所发布的《股票期权交易试点管理办法》《上海证券交易所股票期权试点交易规则》。

【股票指数期权】 是在股票指数期货合约的基础上产生的，期权购买者付给期权的出售方一笔期权费，以取得在未来某个时间或该时间之前，以某种价格水平，即股指水平买进或卖出某种股票指数合约的选择权。换言之，股票指数期权赋予持有人在特定日或在特定日之前，以指定价格买入或卖出特定股票指数的

权利，但这并非一项责任。股票指数期权买家需为此项权利缴付期权金，股票指数期权卖家则可收取期权金，但有责任在期权买家行使权利时，履行买入或者卖出特定股票指数的义务。股票期权分为两种：认购期权和认沽期权。认购期权是以指定价格在特定日或在特定日之前买入特定股票指数的权利。认沽期权是以指定价格在特定日或之前卖出特定股票指数的权利。

股指期权属金融衍生产品，适用《证券法》以及行政法规、部门规章关于金融衍生产品的规定。中国金融期货交易所制定的若干行业规定，对股指期货交易进行了较为详细的规定，如《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》等。

【证券保证金交易】 又称垫头交易，是指证券交易当事人在买卖证券时，只向证券公司交付一定的保证金，或者只向证券公司交付一定数量的证券，而由证券公司提供融资或者融券进行交易。保证金交易主要是一种投机交易，从事这种交易的人企图利用股票价格短时间的变动牟取暴利而无须占用过多的资金。以保证金交易方式购买股票，首先需在经纪人处开立保证金账户，每次购买都需按规定的保证金比率缴纳保证金，而经纪人则向顾客收取垫付款的利息和佣金。这种交易可分为保证金购买和卖空两种。保证金购买亦称融资交易，指客户从经纪人或银行融入资金购买股票并将股票质押在贷款机构里，客户的股票价格下跌到低于最低保证金比率时，客户必须再补缴自备款或用证券补足；否则证券商可以把质押的证券卖掉。客户归还融资本息以后取回担保品。卖空亦称融券交易，指由证券商向客户提供有价证券作为融通，而客户要把卖出证券的全部金额扣掉证券佣金和税收后的金额作为担保品。当融券卖出的股票价格上涨超过一定的标准时，客户须补缴自备款或证券保证金，以维持规定的保证金比率。

《股票期权交易试点管理办法》规定了证券保证金账户开立办法，关于其具体业务规则，由证券交易所、证券登记结算机构另行规定。

【股票保证金买空交易】 又称保证金买空交易、保证金买长交易，是信用交易的一种形式，是指客户欲买进价格看涨的某种股票，但其只缴付一部分保证金，其余的价款由证券经纪商融资垫付，为其买进这种股票。证券经纪商向客户收取垫款利息，并将客户购入的股票作为垫款的担保。等股价涨到一定程度后再卖出股票，即可获取利差。因此，保证金买入交易包括先买入和后卖出两个环节。保证金买入交易的客户可以用较少的现金获取较多的收益，同时也要承担较大的风险，如果股票价格下跌，客户就要遭受损失。因此，只有在股票行情走势看涨，而且把握程度相当高时，投资者才愿意做保证金买入交易。

《证券法》第120条第5款规定："证券公司从事证券融资融券业务，应当采取措施，严格防范和控制风险，不得违反规定向客户出借资金或者证券。"《证券法》第202条第2款规定："证券公司违反本法第一百二十条第五款规定提供证券融资融券服务的，没收违法所得，并处以融资融券等值以下的罚款；情节严重的，禁止其在一定期限内从事证券融资融券业务。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。"

【股票保证金卖空交易】 又称卖空或空头，是保证金信用交易的一种，是指对看跌的股票由投资者缴纳一部分保证金，后通过经纪人借入该种股票，并同时卖出，等该种股票价格下跌时，投资者再以市场价格买入等额该种股票归还给经纪人，从中获取差价收益的投机行为。如果股价上涨，那么投资者将遭受损失。保证金卖空交易可分为实际卖空交易与技术性卖空交易。

目前，我国法律不允许股票保证金卖空交易。

【禁止持股人】 是指法律规定的不能持有上市股票的人士，在我国主要包括：（1）证券服务中介机构的从业人员，包括证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员；（2）证券监管机构的工作人员，包括证监会人员和证券业协会的人员；（3）法律规定的禁止持股的其他人员。前述人员不得开立证券账户。

《证券法》第40条规定："证券交易场所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员，证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规规定禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券，也不得收受他人赠送的股票或者其他具有股权性质的证券。任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票或者其他具有股权性质的证券，必须依法转让。实施股权激励计划或者员工持股计划的证券公司的从业人员，可以按照国务院证券监督管理机构的规定持有、卖出本公司股票或者其他具有股权性质的证券。"《证券法》第131条规定："证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产。禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券。证券公司破产或者清算时，客户的交易结算资金和证券不属于其破产财产或者清算财产。非因客户本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户的交易结算资金和证券。"根据《证券法》第161条第1款第3项的规定，证券投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有买卖本证券投资咨询机构提供服务的证券，有该行为给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

【债券回购交易】 债券回购交易是一种以债券作质押的资金借贷行为，是指买卖双方在债券现货成交（以下称初始交易）的同时，约定一个既定的日期以既定的价格实行反向成交的交易方式。债券回购交易的买方是指初始交易的进资方（债券卖出方），回购交易的卖方是指初始交易的出资方（债券买入方）。[①] 在交易中，买卖双方按照一个互相认可的利率（年利率）和拆借期限，达成资金拆借协议，即以券融资方（资金需求方）以相应债券作足额质押，获得一段时间内的资金使用权；以资融券方（资金供应方）则在此时间内暂时放弃资金使用权，获得相应期限的债券质押权，并于回购到期日收回本金及相应利息。这当中买方的目的在于获得高于银行存款利息收入，而卖方的目的在于获得资金的使用权。债券回购的最长期限为1年，利率由双方协商确定。

---

① 参见冯果主编：《证券法》，武汉大学出版社2014年版，第109页。

债券回购是商业银行短期借款的重要方式，包括质押式回购与买断式回购。质押式债券回购是指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。买断式债券回购是指债券持有人将债券卖给债券购买方的同时，与买方约定在未来某一日期，由卖方再以约定价格从买方买回相等数量同种债券的交易行为。除所有权归属不同外，两种类型回购交易的差异点还包括：第一，两者交易目的不同，质押式债券回购是以短期融资为目的，而买断式债券回购是以融资与融券相结合为目的；第二，两者法律关系不同，质押式债券回购是质押贷款法律关系，而买断式债券回购则是买卖合同关系。关于债券回购的详细规定，见于各证券交易所等各部门发布的交易规则，如《深圳证券交易所债券交易实施细则》。此外，行政法规、中国人民银行制定的部门规章也对债券回购交易进行了规制。

【权证】 是指由基础证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。[①] 购买股票的权证称认购权证，出售股票的权证称认售权证（或认沽权证），认购权证属于期权当中的看涨期权，认沽权证属于看跌期权。权证价值由两部分组成：一是内在价值，即标的股票与行权价格的差价；二是时间价值，代表持有者对未来股价波动带来的期望与机会。在其他条件相同的情况下，权证的存续期越长，权证的价格越高。

权证属金融衍生产品，适用《证券法》以及行政法规、部门规章关于金融衍生产品的规定。

【短线交易】 是指上市公司的董事、监事、高级管理人员及大股东，在法定期间内，对公司上市股票买入后再行卖出或卖出后再行买入，以谋取不正当利益的行为。

《证券法》第 44 条第 1 款规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。"该条规定为短线交易的豁免情形。

【归入权】 是指公司依法享有的、将短线交易主体所得利益收归公司所有的权利。公司有权要求短线交易之行为主体向公司给付短线交易所得利益，短线交易主体有义务将交易所得利益给付公司。[②] 关于归入权的性质大致有以下学说：（1）请求权说。该说认为公司行使归入权是法律赋予的权利，该权利通过公司请求短线交易人返还交易所得收益来实现；（2）形成权说。该说认为，公司行使归入权，只需要对短线交易人作出所得利益归入的单方意思表示，即可使公司与短线交易人之间的民事法律关

① 参见冯果主编：《证券法》，武汉大学出版社 2014 年版，第 13 页。

② 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社 2019 年版，第 79 页。

系发生变动；（3）形成权兼请求权说。该说认为，归入权可以公司单方的意思表示为之，而一经行使即可发生短线交易的利益归公司所有的法律后果，因此其具有形成权特征，但在法律实务中，归入权又有请求权性质，因为如果归入权遭拒，该权利即转化为请求权。归入权的实现方式有三种：主动履行、公司诉讼和股东派生诉讼。主动履行是指短线交易主体将所得利益主动交付公司；公司诉讼是指公司以自己的名义向短线交易主体提起诉讼；股东派生诉讼是指在符合法律规定的条件下，由股东代表公司要求短线交易主体将所得利益交付公司的特别诉讼。

《公司法》第181条规定："董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：（一）侵占公司财产、挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（五）擅自披露公司秘密；（六）违反对公司忠实义务的其他行为。"《公司法》第186条规定："董事、监事、高级管理人员违反本法第一百八十一条至第一百八十四条规定所得的收入应当归公司所有。"

《证券法》第44条第1款中规定，上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。该内容为短线交易归入权。

《证券法》第44条第1款中规定的"证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外"，为归入权的豁免情形。《股票发行与交易管理暂行条例》等行政法规、部门规章根据《公司法》《证券法》制定了相应规定。

【证券上市】 是指公开发行的有价证券，依据法定条件和程序，在证券交易所或其他依法设立的交易市场公开挂牌交易的过程。[①] 严格地说，证券上市包含两层含义：一是指证券经过批准向社会公开发行；二是指证券获准在证券交易所内挂牌买卖。通常所说的证券上市都是指第二层含义。从证券上市制度的内容来看，广义的证券上市制度，是指有关证券上市的标准和程序、上市证券的暂停与终止、证券上市保荐制度等一系列规则的总称；狭义的证券上市制度，仅指证券上市的条件和程序，而上市证券的暂停与终止，则属于证券退市制度。从证券交易市场来看，证券上市制度构成了证券市场的准入机制，证券退市制度则构成了证券市场的退出机制。对不再符合证券上市条件的证券，作出终止其在证券集中交易场所交易的资格，可以保障上市证券的质量，有利于保持证券市场的活力与效率，使证券市场成为优胜劣汰的场所，从而有效地实现证券市场资源配置的功能。

我国《公司法》《证券法》以及相关法律、法规规定了证券上市的程序、条件等，证券上市的详细规定见于证券交易所制定的交易规则。

【证券交易所上市】 是指证券获准在证

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第96页。

券交易所内挂牌买卖。在我国，依照规定，证券在北京、上海和深圳三地的证券交易所上市交易即为证券交易所上市。一个公司发行的证券要想在某个证券交易所内交易，首先必须申请在证券交易所上市，获准后才允许交易各方在交易所内公开买卖该公司的证券。各证券交易所都规定，在其交易场地内只准买卖在各自证券交易所里上市的公司证券。为了确保投资者的利益，各证券交易所都对申请证券上市的公司有一定的要求，只有符合这些要求，证券才获准上市。

我国《公司法》《证券法》以及相关法律、法规规定了证券上市的程序、条件等，证券上市的详细规定见于证券交易所制定的交易规则。

【场外市场挂牌】 是指股份公司为了募集企业发展资金而申请到场外交易场所进行股份转让或者其他资本行为的准入行为。场外交易市场也称柜台市场，在场外市场的上市条件低于证券交易所的上市条件，其审核条件也更加宽松，发行人承担的信息披露义务也相对较少，承担的费用更低。挂牌是企业进入场外资本市场的第一步。挂牌之后，挂牌企业可以有一定的资本行为。这里的股份公司既包括非上市公众公司，也包括非上市非公众公司。场外交易场所既包括全国股份转让系统，也包括其他区域性股权交易市场。股份转让既包括公开转让，也包括非公开转让。其他资本行为包括依法进行的股权融资、债权融资、资产重组等。挂牌意味着企业进入场外市场交易平台，拥有了进行某种股权交易的权利和机会。

场外市场挂牌的规定，详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司等各场外市场交易机构制定的交易规则。

【基金上市】 是指符合证券交易所上市条件的基金，经批准在证券交易所内挂牌交易。基金上市是针对封闭式基金而言的，开放式基金则通过投资者的申购和赎回来实现流通。目前，我国基金上市的场所是上海证券交易所和深圳证券交易所。在国外，基金主要为开放式基金，封闭式基金数量较少，而我国在基金试点阶段主要以封闭式基金为主，因此基金的上市显得尤其重要。基金的上市，将使基金的运作更规范，信息披露更及时、充分，对投资者来说，有利于获取基金运作各方面的资料，了解基金的运作状况，并便于交易。

《证券投资基金法》对基金上市的程序、条件等方面作出规定。另外，具体规定详见各交易所制定的交易规则，如《上海证券交易所证券投资基金上市规则》。

【直接上市】 是指公司以自己的名义直接提出申请并获准在证券交易所上市。以上市地为标准，分为境内直接上市和境外直接上市。境内直接上市是指境内公司以自己的名义申请在境内证券交易所挂牌交易其股票；境外直接上市是指以自己的名义向境外证券监管机构申请并获准在境外证券交易所上市。在中国，A 股和 B 股是境内直接上市公司的股票；H 股、N 股、S 股是国内公司在中国香港特别行政区、美国纽约、新加坡直接上市的股票。[①]《公司法》《证券法》以及相关法律、法规规定了上市的程序、条件等，上市的详细规定见于证券交易所制定的交易规则。

【间接上市】 是指国内企业先在境外注

① 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社 2019 年版，第 84 页。

册公司，再以境外公司的名义直接在海外发行股票，募得资金用于收购国内公司控制的资产或者股权，然后再由境外公司以自己的名义在境外证券交易所上市。[①] 间接上市可以分为买壳上市和借壳上市。买壳上市是指非上市公司（买壳公司）通过收购控股上市公司来取得上市地位，然后利用反向收购的方式注入自己的有关业务和资产。其行为逻辑就是非上市公司利用上市公司的“壳”，先取得上市公司的绝对控股地位，然后对企业进行资产和业务重组，利用目标“壳”公司的法律上市地位，通过合法的公司变更手续使非上市公司变成上市公司。借壳上市是指上市公司的母公司（集团公司）通过将主要资产注入上市的子公司中，来实现母公司的上市。买壳上市和借壳上市的共同之处在于，它们都是一种对上市公司“壳”资源进行重新配置的活动，都是为了实现间接上市。它们的不同点在于，买壳上市的企业首先需要获得对一家上市公司的控制权，而借壳上市的企业已经拥有了对上市公司的控制权。

间接上市涉及公司间收购、资产重组等，适用相关法律、法规。

《证券法》第 224 条规定：“境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易，应当符合国务院的有关规定。”

【上市保荐书】 是保荐机构推荐发行人证券上市时应当向证券交易所提交与其业务有关的文件之一，是为了推荐发行人证券上市、加强证券上市的信息披露、提高保荐机构及其保荐代表人的执业水准而出具的正式法律文件，是评价保荐机构及其保荐代表人从事保荐业务是否诚实守信、勤勉尽责的重要依据。申请可转换为股票的公司债券上市交易的，应当报送保荐人出具的上市保荐书；申请普通公司债券上市的不需要提供上市保荐书。[②]

《证券法》第 13 条规定：“公司公开发行新股，应当报送募股申请和下列文件：（一）公司营业执照；（二）公司章程；（三）股东会决议；（四）招股说明书或者其他公开发行募集文件；（五）财务会计报告；（六）代收股款银行的名称及地址。依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的保荐书。依照本法规定实行承销的，还应当报送承销机构名称及有关的协议。”

关于上市保荐书具体规定，详见中国证监会发布的部门规章，如《证券发行上市保荐业务管理办法》，以及各证券交易所制定的交易规则。

【保荐人】 是指依照法律规定，为上市公司申请上市承担推荐职责并为上市公司上市后一段时间的信息披露行为向投资者承担担保责任的证券公司。保荐人制度是指有资格的保荐人推荐符合条件的公司公开发行证券和上市，并对所推荐的发行人的信息披露质量和所作承诺提供持续训示、督促、辅导、指导和信用担保的制度。保荐人制度具体是指由保荐人（证券公司）对发行人发行证券进行推荐和辅导，并核实公司发行文件中所载资料是否真实、准确、完整，协助发行人建立严格的信息披露制度，承担风险防范责任，并在公司上市后的规定时间内继续协助发行人建立规范的法

① 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社 2019 年版，第 84 页。

② 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社 2019 年版，第 88 页。

人治理结构，督促公司遵守上市规定，完成招股计划书中的承诺，同时对上市公司的信息披露负有连带责任。

《证券法》第10条规定："发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请证券公司担任保荐人。保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。保荐人的管理办法由国务院证券监督管理机构规定。"

【上市推荐人】 一般为证券交易所的会员或交易所认可的其他机构或人士。在我国，公司股票上市均实行上市推荐人制度。发行公司向证券交易所申请股票上市，必须由1名至2名经证券交易所认可的机构（上市推荐人）推荐并出具上市推荐书。上市推荐人的职责主要有：确定发行人符合上市条件；辅导发行公司董事了解并承担公司上市的各项责任与义务；协助起草上市申请书、上市推荐书；确保上市文件真实、正确、完整；协助股票上市；在上市1年内对股票发行人提供咨询；履行上市推荐协议规定的其他义务等。

上市推荐人与证券保荐人二者具有区别和联系。二者之间的共同性表现为：证券保荐人和推荐人均是在市场内找一些合适的公司而协助这些公司上市；在向联交所申请上市的过程中，由于这些公司是由证券保荐人和推荐人推荐上市，证券保荐人和推荐人有责任对这些公司的业务作出详细的了解及验证。二者之间的区别性体现在：一是保荐人的推荐对一个公司能否在二级市场上市起有关键作用；证券保荐人不仅要进行推荐，还有辅导、监督、担保、报告等职责。二是推荐人的职能仅限于在公司上市之前，上市后即终止；证券保荐人的职责期限更长，延续到公司上市后数年的存续期内。

【保荐机构资格】 是指依据证券交易所上市规则的规定，作为上市企业上市推荐机构的资格。

《证券发行上市保荐业务管理办法》第10条规定："证券公司申请保荐业务资格，应当具备下列条件：（一）注册资本、净资本符合规定；（二）具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定；（三）保荐业务部门具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持；（四）具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于三十五人，其中最近三年从事保荐相关业务的人员不少于二十人；（五）保荐代表不少于四人；（六）最近二年内未因重大违法违规行为而受到处罚，最近一年未被采取重大监管措施，无因涉嫌违法违规正受到有关机关或者行业自律组织调查的情形；（七）中国证监会规定的其他条件。"

【保荐代表人资格条件】 是指依据证券交易所上市规则的规定，作为上市人上市推荐人的资格。保荐代表人其实是上市后备企业和证监会之间的中介，相当于企业的代表，向证监会作担保推荐企业上市。

《证券发行上市保荐业务管理办法》第4条规定："保荐机构履行保荐职责，应当指定品行良好、具备组织实施保荐项目专业能力的保荐代表人具体负责保荐工作。保荐代表人应当熟练掌握保荐

业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历、最近十二个月持续从事保荐相关业务，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大行政监管措施。最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。中国证券业协会制定保荐代表人自律管理规范，组织非准入型的水平评价测试，保障和提高保荐代表人的专业能力水平。”

【保荐机构职责】 《证券法》第10条规定：“发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请证券公司担任保荐人。保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。保荐人的管理办法由国务院证券监督管理机构规定。”中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》第三章中对保荐职责作出了具体规定。

【尽职调查】 是指中介机构在企业的配合下，对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险进行全面深入的审核、调查，充分了解企业的经营状况及其面临的风险和问题，并有充分理由确信企业符合《证券法》等法律、法规及中国证监会规定的条件以及确信企业申请文件真实、准确、完整。尽职调查多发生在企业公开发行股票上市和企业收购以及基金管理中。

有关尽职调查义务的规定，分散于中国证监会制定的部门规章以及各中介机构管理部门发布的行业规则中。如中国证监会发布的《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》等。

【上市协议】 是上市申请人与证券交易所签订的，用以明确彼此权利义务关系的民事协议。上市协议的主要条款包括：（1）上市公司的名称及法定代表人；（2）上市费用的项目、数额及其缴纳方式；（3）双方的权利与义务；（4）上市公司证券事务负责人；（5）上市公司定期报告、临时报告的报告程序及上市公司回复证券交易所质询的规定；（6）证券停牌与复牌事宜；（7）违约责任；（8）仲裁条款；（9）上市公司章程的内容及其他制定与修订程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定；（10）证券交易所认为应当规定的其他内容。[①] 上市协议报政府主管部门批准后，方可生效。其作用在于确保所有上市公司承诺及时、准确地发布那些对证券市场活动和证券价格造成重大影响的消息，使所有股东均享有获得上市公司任何股价敏感性资料的权利，以保障小股东的利益。

《证券投资基金法》和《证券法》分别规定了申请基金份额上市和申请证券上市时，基金管理人或发行人应当与证券交易所签订上市协议。另外，《证券交易所管理办法》规定了上市协议的内容和格式等内容。此外，证券交易所根据有关法律、法规的规定制定了细则。

【上市公告】 是指上市申请人向社会公

① 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社2019年版，第89页。

众发布、告知证券获准上市交易的各种行为，是证券上市交易的重要前置程序。[①] 此种公告一般登载于发行广泛的大众传播媒介上。证券上市公告按上市证券种类的不同，可以分为债券上市公告和股票上市公告。由于各国和地区所采用的证券发行管理体制不同，各国和地区的公司法、证券法中适用于证券上市公告的具体内容不同，所以，不论是债券上市公告还是股票上市公告所涉及的具体内容也不尽相同。但是，一般来讲，在证券上市公告中有一些内容是证券发行者在发行证券时所必须阐明并登载的。债券上市公告按照法律或惯例所必须登载的内容应包括：（1）发行者名称、地址及法定代表人；（2）发行债券的总额、种类、发售方式及发售价格；（3）债券的利率以及还本付息的方式、日期；（4）债券承销机构的名称、地址及承销金额和方式；（5）发行的起止日期。股票上市公告按法定和惯例所必须登载的内容有：（1）发行者名称、地址及法定代表人，发行者的资本构成和经营范围；（2）发行股票的种类、发行总金额、发售方式及价格，或增股的种类及方法；（3）上市承销机构的名称、地址及承销金额和方式；（4）发行者近几年的资产负债情况和经营状况（新建公司除外）以及发展前景；（5）发行的起止日期。

《证券法》第 23 条规定："证券发行申请经注册后，发行人应当依照法律、行政法规的规定，在证券公开发行前公告公开发行募集文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。发行证券的信息依法公开前，任何知情人不得公开或者泄露该信息。发行人不得在公告公开发行募集文件前发行证券。"

《证券发行与承销管理办法》对上市公告的内容等进行了规定。此外，中国证监会发布的部门规章以及各证券交易所发布的交易规则对上市公告进行了具体规定。

【挂牌交易】 是指在证券交易所进行的交易。经依法核准的上市交易的股票、公司债券及其他证券，应当在证券交易所挂牌交易。证券在证券交易所挂牌交易，应当采用公开的集中竞价交易方式。

【上市公司收购】 是指收购人与被收购的目标公司股东通过对目标公司股份的买卖而使目标公司控制权发生移转或者加以巩固的一种证券买卖行为。[②] 狭义上，上市公司收购是指收购人通过收购股份，持有上市公司 30% 以上发行在外股份，使得收购人获得对该公司的实际控制权。广义上，上市公司收购还包括投资者继续买卖证券的活动，也称为继续买卖或者一般收购。它是投资者为了对股份有限公司控股或者兼并该公司而公开收购该公司已经依法公开发行上市的股份的行为。它具有如下法律特征：第一，收购对象为上市公司；第二，收购方式具有公开性；第三，收购目的是对股份有限公司控股或者兼并该公司。收购人通过收购其股票，不仅可以成为上市公司的股票持有人，享有上市公司的股东权利并履行其义务，还可以实现特殊的目的，即控制该公司或者将该公司兼并。根据不同的标准，可将上市公司收购分为不同种类：（1）依收购的不同方式，可分为要约收购和协议收购；（2）依收购的不同目的，可分为控股收购和兼并收购；（3）依收购的不同对象，

① 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社 2019 年版，第 90 页。

② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 112 页。

可分为国有公司的收购和非国有公司的收购；（4）依收购的不同性质，可分为强制收购和自愿收购。

《证券法》第四章规定了上市公司收购方式、程序等。关于上市公司收购的具体内容，详见中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》。此外，中国证监会发布的规章制度、各证券交易所发布的交易规则，都对上市公司收购进行了规定。

【企业兼并】 是指两个或两个以上的企业根据契约关系进行合并，以实现生产要素的优化组合。企业兼并不同于行政性的企业合并，是指具有法人资格的经济组织，通过以现金方式购买被兼并企业或以承担被兼并企业的全部债权债务等方式，取得被兼并企业全部产权，剥夺被兼并企业的法人资格。企业兼并的程序，主要经过如下阶段：（1）通过产权交易市场或直接洽谈，初步确定兼并和被兼并企业；（2）对被兼并企业现有资产进行评估，清理债权、债务，确定资产或产权转让底价；（3）以底价为基础，通过招标、投标确定成交价。自找对象的可以协商议价，被兼并的国有企业产权转让和转让价格须经国有资产管理部门的认可；（4）兼并双方的代表签署兼并协议；（5）办理产权转让的有关法律手续。

《公司法》对公司合并的类型、程序进行了规定。此外，与公司兼并有关的制度，分散于公司收购、重大资产重组相关的法律、法规、规章制度中。

【资产转让】 是一种买卖行为，是指将自己拥有的资产出让给其他单位或个人，转让资产的公司的资产总额不发生变化，股东地位也不受影响。资产转让的形式分为有偿转让和无偿转让。资产的有偿转让是商品经济条件下资产转让的基本原则。资产的无偿划拨是计划经济体制下资产存量流动的一种特殊现象，一般发生在同一所有制的国有企业之间，是行政控制下的资产有计划转移。资产转让包括有形资产转让和无形资产转让。有形资产转让包括企业产权和公司股权的转让。根据交易的内容，可以分为部分产权转让、部分股权转让和整体产权转让、整体股权转让。根据转让的份额大小，又可以分为控股权转让和非控股权转让。无形资产转让，包括经营权、品牌使用权、项目开发权、设施冠名权、土地使用权、排污权等。

《公司法》对公司出售重大资产的决议程序作出了规制。此外，资产转让涉及资产重组，其具体规定参照中国证监会发布的部门规章，如《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重要的监管要求》，以及证券交易所发布的交易规则。

【征集委托书】 是指在享有投票权的股东无法或不愿意出席股东会，亦未主动委托代理人行使投票权时，公司的现任董事会或股东主动向公司（其他）股东发出以其为投票代理人的空白授权投票委托书，劝说收到空白授权投票委托书的股东选任委托书上指定的人作为投票代理人，代其行使投票权。从本质上来说，委托书征集仍属于委托代理关系范畴。委托书征集只是投票权代理行使的一种形式，有关投票权代理的规定也适用于委托书征集。

《公司法》第118条规定："股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权委托书，并

在授权范围内行使表决权。”

【收购人】 是指通过受让上市公司股份获得或者试图获得上市公司控制权的人，包括法人、自然人或者其他经济组织。依收购人是否为多数，可将其分为独立收购人和多数收购人。独立收购人又称为单独收购人或单一收购人，独立收购人与其他收购人之间不存在事实上或法律上的协同关系，而以自己的名义为了自己的利益而进行收购。共同收购人是指相互合作或者协同收购上市公司采取一致行动的人，共同收购人又称为一致行动人，对于共同收购人应当合并计算其持股数量。

《证券法》第四章对上市公司收购进行了规定，其中对于收购人进行了专门规定。此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，对收购人进行了详细的规定。

【收购人的特别义务】 收购人往往持有目标公司较高比例的股份，可以影响公司的股票价格以及公司的内部决策，且其收购意图具有隐蔽性。因此，收购人具有一般投资者所不具有的优势，很容易侵害其他投资者的利益。为了维护市场的公平和市场上其他主体的利益，有必要对收购人科以特别的义务。

根据《证券法》以及《上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人的特别义务可以归纳为以下六个方面：（1）收购意图和收购计划的说明义务。《上市公司收购管理办法》第 27 条规定了收购人的收购意图说明义务，要求收购人在收购报告书中说明有无将被收购公司终止上市的意图；第 29 条要求要约收购报告书应当载明收购人关于收购决定以及收购的目的等内容。这些条款就确立了收购人所应承担的收购意图和收购计划说明义务；（2）要约收购人平等对待公司股东的义务。要约收购人平等对待公司股东的义务是指根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，持有上市公司 30% 以上股份的收购人必须向全体股东发出收购要约，向所有预售股东支付相同的价格。其中，拟收购公司部分收购人应当按照预售股票与预定收购股票的比例来确定向每个股东收购的股票数量；（3）收购人的信息披露义务。上市公司收购可能会对目标公司的股票价格产生重大影响，不仅目标公司在收购中承担严格的信息披露责任，收购人也应履行信息披露义务。根据《上市公司收购管理办法》第 3 条第 2 款的规定，收购人进行上市公司收购，应当遵守该办法规定的规则，并按照该办法的规定及时履行报告、公告义务；（4）聘请财务顾问的义务。根据《上市公司收购管理办法》第 9 条第 1 款的规定，收购人进行上市公司的收购，应当聘请符合《证券法》规定的专业机构担任财务顾问。收购人未按照本办法规定聘请财务顾问的，不得收购上市公司；（5）禁止损害义务。根据《上市公司收购管理办法》第 6 条第 1 款、第 2 款的规定，任何人不得利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（6）对价支付义务。支付方式：收购人可以采用现金、证券、现金与证券相结合等合法方式支付收购上市公司的价款，但要约收购人为终止上市公司的上市地位而发出全面要约的，或者向中国证监会提出申请但未取得豁免而发出全面要约的，应当以现金支付收购价款；以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当同时提供现金方式供

被收购公司股东选择。支付程序：要约收购的收购人以现金支付收购价款的，应将不少于收购价款总额的20%作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的银行账户；以在证券交易所上市交易的证券支付收购价款的，将用于支付的全部证券交由证券登记结算机构保管，但上市公司发行新股的除外。

【要约收购】 是指收购人通过向目标公司全体股东发出收购要约的方式，就同类股票以相同价格购买部分或全部发行在外股票的收购。它可分为全面要约收购与部分要约收购，二者的区别在于收购人预收购的股份为被收购公司的全部股份还是部分股份。① 它是各国和地区证券市场最主要的收购形式，通过公开向全体股东发出要约，达到控制目标公司的目的。要约收购是一种特殊的证券交易行为，其标的是上市公司的全部或部分依法发行的股份。其最大的特点是在所有股东平等获取信息的基础上由股东自主作出的选择，因此被视为完全市场化的规范的收购模式，有利于防止各种内幕交易，保障全体股东尤其是中小股东的利益。要约收购包含部分自愿要约与全面强制要约两种要约类型。部分自愿要约，是指收购者依据目标公司总股本确定预计收购的股份比例，在该比例范围内向目标公司所有股东发出收购要约，预受要约的数量超过收购人要约收购的数量时，收购人应当按照同等比例收购预受要约的股份。

《证券法》第四章对上市公司收购进行了规定，其中对于要约收购进行了专门规定。此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，也对要约收购进行了详细的规定。

【全面要约】 是指收购人向被收购公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约。收购人通过证券交易所的证券交易，持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。

《证券法》第73条对全面要约进行了规定："采取协议收购方式的，收购人收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。但是，按照国务院证券监督管理机构的规定免除发出要约的除外。收购人依照前款规定以要约方式收购上市公司股份，应当遵守本法第六十五条第二款、第六十六条至第七十条的规定。"此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，对全面要约进行了详细的规定。

【部分要约】 是指收购人向被收购公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约。收购人通过证券交易所的证券交易，持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。

【初始要约】 初始要约与竞争要约为相

① 参见李运华、许英主编：《经济法原理与实务》，中国人民大学出版社2015年版，第155页。

互对应的概念。初始要约，是指由最初提出要约收购的收购人提出的收购要约；竞争要约，是指在初始要约发出后，其他投资者向同一上市公司投资者发出的新的要约。[①] 具体而言，当收购人提出以要约收购方式收购目标公司后，在要约收购期内，另一收购人提出以要约收购的方式收购该目标公司；此时，前一收购人发出的即为初始要约，后一收购人发出的即为竞争要约。

中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，对初始要约、竞争要约进行了规定。

【竞争要约】 参见“初始要约”词条。

【公告收购要约】 是指当要约收购人持有的上市公司已发行股份达到一定比例时，作出的公告。

《证券法》第 63 条规定：“通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告，在上述期限内不得再行买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告，在该事实发生之日起至公告后三日内，不得再行买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一，应当在该事实发生的次日通知该上市公司，并予公告。违反第一款、第二款规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。”

【预受要约】 是指被收购公司股东同意接受要约的初步意思表示，它可以在要约收购结束日之前随时被受约股东所撤回，只有当其未被撤回时才最终构成有效的承诺。故预受对于受约股东而言，并非直接地发生法律效力，此为法律对受约股东加以保护的制度之一。但对收购要约人而言，预受要约却构成有效的接受，收购要约人不得以其要约未经最终有效承诺因而未被接受为由主张要约的变更或撤回。同意接受收购要约条件的股东称为预受股东。

中国证监会发布的《股票发行与交易管理暂行条例》对预受要约进行了规定。此外，《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，也对预受要约进行了规定。

【要约收购的豁免】 是指收购人在实施可触发法定要约收购的增持行为时，依法免除发出收购要约义务。在我国，受理和批准豁免收购要约请求的机构是中国证券监督管理委员会。

中国证监会在《上市公司收购管理

① 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社 2019 年版，第 144 页。

办法》中对上市公司要约收购豁免情形作了细致规定。《上市公司收购管理办法》第62条规定："有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化；（二）上市公司面临严重财务困难，收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东会批准，且收购人承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益；（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形。"

《上市公司收购管理办法》第63条第1款规定："有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%；（二）因上市公司按照股东会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%；（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约；（四）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起1年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份；（五）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位；（六）证券公司、银行等金融机构在其经营范围内依法从事承销、贷款等业务导致其持有一个上市公司已发行股份超过30%，没有实际控制该公司的行为或者意图，并且提出在合理期限内向非关联方转让相关股份的解决方案；（七）因继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%；（八）因履行约定购回式证券交易协议购回上市公司股份导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，并且能够证明标的股份的表决权在协议期间未发生转移；（九）因所持优先股表决权依法恢复导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%；（十）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形。"

【协议收购】 是指收购人通过与目标公司的股东达成收购协议的方式进行的收购。协议收购采取个别协议方式进行，不必对全体股东发出收购要约，并可对不同股东采取不同的收购价格和收购条件。协议收购是上市公司收购的特殊形态，我国上市公司中存在大量的非流通股股份（包括国家股、法人股）基本上是通过协议收购进行的。[①] 协议是收购方与目标公司股东就收购股权的性质、条件、数量、价格、价款支付方式等方面达成的合意。

《证券法》第四章对协议收购进行了规定。此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，也对协议

① 参见刘新民：《中国证券法精要》，北京大学出版社2013年版，第201页。

收购进行了详细的规定。

【收购要约】 是指收购人向被收购公司股东公开发出的，愿意按照要约条件购买其所持有的被收购公司股份的行为。

《证券法》第四章对收购要约进行了规定。此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，也对收购要约进行了详细的规定。

【强制性出售权】 又称强卖权、拖带权、带领权，是指基于上市公司的收购导致被收购公司的股票终止上市交易时，法律赋予被收购公司的其余股东以收购要约的同等条件将其所持有的被收购公司股票出售给收购人的权利。强制性出售权是法律为了避免控股股东对少数股东可能的压榨与剥削，为少数股东提供的一条退出通道。① 如果投资企业在约定的期限内没有上市，或事先约定的出售条件成就，投资人有权要求原有股东和自己一起向第三方转让股权，原有股东必须按照投资人与第三方谈好的价格和条件按与投资人在被投资企业中的股权比例向第三人转让股权。

【强制收购】 是指收购人依照法律规定必须收购或者必须继续收购，往往对公司股东比较有利。②《证券法》第 74 条对强制收购进行了规定："收购期限届满，被收购公司股权分布不符合证券交易所规定的上市交易要求的，该上市公司的股票应当由证券交易所依法终止上市交易；其余仍持有被收购公司股票的股东，有权向收购人以收购要约的同等条件出售其股票，收购人应当收购。收购行为完成后，被收购公司不再具备股份有限公司条件的，应当依法变更企业形式。"此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，对强制收购进行了详细的规定。

【自愿收购】 是指由收购方按照自己的意志，在规定时间内按照自己确定的数量进行收购。③ 收购人自愿作出收购决定，并根据目标公司总股本确定预计收购股份的比例，在该比例范围内向目标公司的所有股东发出收购要约。要约收购以是否构成法定义务为标准划分为自愿收购与强制收购。

作为强制收购的对应概念，除法定情况下的强制收购外，公司收购采用自愿收购方式。关于强制收购的适用情形，参见"强制收购"词条。

【敌意收购】 又称恶意收购、强迫接管，是指收购人未与目标公司管理层协商或未达成共识，在目标公司管理层反对甚至采取反收购措施的情况下进行的收购。④ 收购者在收购目标公司股权时，虽然遭到目标公司经营者的抗拒，但仍要强行收购，或者收购者事先不与目标公司经营者协商，而突然直接提出公开收购要求。一般来说，资产价值超过账面价值的公司和经营业绩不佳的公司常会成为敌意收购的目标。敌意收购最不利之处是收购者无法从目标公司经营者手中获得该公司内部实际运营资料、财务

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 138 页。

②③ 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社 2019 年版，第 142 页。

④ 参见王建文：《商法教程》，中国人民大学出版社 2016 年版，第 255 页。

负债状况资料，因而评估价值难免有偏差，风险较大。敌意收购的成本通常较高，因为在收购的过程中目标公司的董事会往往会反抗或阻挠，一旦目标公司的董事会拒绝被收购而采取反收购措施，就会对双方造成不必要的人力、财力消耗。

《上市公司收购管理办法》对上市公司收购防御问题进行了规定，包括对目标公司控股股东、实际控制人反收购的相关规定，目标公司董事、监事与管理层的中立义务，目标公司董事会的注意义务，目标公司董事会关于资产处分的禁止性忠实义务以及相关的行政责任等。

【友好收购】 是指收购人在发出收购要约前，首先征得了目标公司管理层的同意，管理层与收购者积极配合，劝导本公司的股东向收购者出售股份的上市公司收购。友好收购由于目标公司管理层的积极配合，成功率较高，而且收购成本会大大降低。

友好收购适用《证券法》第四章关于收购行为的规定。此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，也对收购行为进行了详细的规定。

【慢走规则】 又称爬坡规则，是指投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的法定比例后，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少法定比例（一般为5%）时，应依法履行报告和公告义务，并在法定期限内不得再行买卖该上市公司的股票。爬坡规则使投资者大量买卖上市公司股票的节奏受到限制，有利于中小股东、其他投资者及上市公司本身作出相应反应，从而维护其权益。依《证券法》第63条的规定，慢走规则体现在：（1）通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到5%时，应当在该事实发生之日起3日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告，在上述期限内不得再行买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外；（2）投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到5%后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少5%，应当依照规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后3日内，不得再行买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。需注意的是，收购人以集中竞价方式增持股份达到目标公司发行在外股份总数的30%，并需要继续增持的，应改为要约收购方式。

【继续收购】 是指已经持有上市公司已发行股份30%以上的投资者继续收购该上市公司股票的行为。持有上市公司发行在外30%以上股份通常就意味着取得了对公司的股权，自然需要严格加以规制。①

《证券法》第65条对继续收购作出了规定："通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股

① 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社2019年版，第141页。

份的要约。收购上市公司部分股份的要约应当约定，被收购公司股东承诺出售的股份数额超过预定收购的股份数额的，收购人按比例进行收购。”继续收购与一般收购是上市公司收购的两个阶段，在继续收购阶段，收购人持有上市公司更高比例的股份，对该公司有更强的控制力，更容易滥用其优势地位损害上市公司以及上市公司其他股东的利益。因此，法律对继续收购设置了更为严格的规则。此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，也对继续收购进行了详细的规定。

【全面收购】 又称全部收购，是指收购人以取得目标公司 100% 股份为目的的收购方式。① 全面收购的目的在于兼并目标公司，是兼并式收购。向目标公司所有的股东发出收购要约，并不等于全面收购，因为部分收购也必须采用这种形式。另外，全面收购的结果也可能只获得目标公司的达到法定比例的部分股份，这与部分收购只计划收购目标公司的部分股份的情况是不同的。全面收购除当事人自愿进行的以外，多数属于强制收购，当收购人持有目标公司股份达一定比例时，法律强制要求其履行法定的全面收购义务。

《证券法》第四章对全面收购进行了规定。此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，也对全面收购进行了详细的规定。

【部分收购】 又称控股收购，是指收购人以确定地取得目标公司股份的最高数额或按比例收购目标公司部分股份，以达到控股目标公司目的的收购方式。② 部分收购分为三个控制档次，即控制权分别累计达到 25% 以上、50% 以上、75% 以上，每当达到或超过上述比例时须按收购合并行为处理。部分收购的目的在于取得目标公司的相对控股权，是控股式收购。部分收购分为重组按股式收购、增资控股式收购和股票认购式收购。重组按股式收购，即通过参与我国原有企业的重组，收购企业 50% 以上的股权，以达到控制企业经营管理的目的。增资控股式收购，即在原有中外合资企业的基础上，由外商增资扩股，我国不参加增资，相应降低所持股份，从而使外商由参股变成控股。股票认购式收购，即外商对中国那些同时上市发行 A 股和 B 股或 H 股的公司，通过大量增持 B 股或 H 股的方式，达到参股或控股的目的。

《证券法》第四章对部分收购进行了规定。此外，中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则，也对部分收购进行了详细的规定。

【横向收购】 又称水平收购，是指收购人与目标公司处在同一行业而进行的收购。收购的目的是追求规模经济效益，这是采用最早、也是最常见的一种收购形式。③ 收购方主动购买目标公司的股权或资产，最终实现对其控制。兼并完成后目标公司的法律地位不复存在，与收购方组成一家更大的公司。

横向收购适用《证券法》《上市公司

①② 参见王建文：《商法教程》，中国人民大学出版社 2016 年版，第 255 页。

③ 参见李东方主编：《公司法学》，中国政法大学出版社 2016 年版，第 419 页。

收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定，也适用《公司法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规中关于公司合并、资产重组的相关规定。

【纵向收购】 又称垂直收购，是指收购人与目标公司分处不同的行业而进行的收购。在这种收购中，收购人与目标公司之间通常存在着协作关系，或者在生产过程、经营环节上相互衔接。纵向收购可以形成供、产、销一条龙，更好地应对市场的竞争。这种收购的目的在于保证原材料的供应，实现生产经营的连续性，降低销售成本，争取更好的经济效益。①

纵向收购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于纵向收购的规定。

【混合收购】 是指既非竞争对手又非现实中或潜在的客户或供应商，从事不相关类型经营的公司之间的收购。② 混合收购是横向收购和纵向收购相结合的收购方式。

混合收购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定。

【现金收购】 是指收购公司支付一定数量的现金，以取得目标公司的所有权的收购行为。一般而言，凡不涉及发行新股票的收购都可以视为现金收购，即使是兼并公司通过直接发行某种形式的票据而完成的收购，也是现金收购。

现金收购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定。

【换股收购】 是指以本公司发行的股份为对价来交换上市公司股份的行为。

《上市公司收购管理办法》第 36 条第 1 款中规定，收购人可以采用现金、证券、现金与证券相结合等合法方式支付收购上市公司的价款。此为换股收购的法律依据。《商务部关于外国投资者并购境内企业的规定》第 27 条规定了换股收购的概念。此外，换股收购适用《证券法》等法律以及《上市公司资产重组管理办法》等部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定。

【直接并购】 是指收购公司直接向目标公司提出并购要求，双方通过一定程序进行磋商，共同商定完成收购的各项条件，进而在协议的条件下达到并购目的的收购。如果此种收购仅针对目标公司的部分股权，该公司可能会允许收购公司取得增加发行的新股票；如果收购的目的在于目标公司的全部股份，则可由双方共同协商，在确保共同利益的基础上确定股份转让的条件和形式。鉴于直接并购需要目标公司自始至终大力配合，在后者对并购持反对态度的情况下不可能成功，故直接并购又称为友好并购或协议收购。当然，在直接收购中，除收

①② 参见李东方主编：《公司法学》，中国政法大学出版社 2016 年版，第 419 页。

购公司采取主动攻势外，目标公司也可能出于某种原因而主动提出转让经营控制权的请求，如本身经营遇有困难、股东对经营缺乏信心而对收购公司寄予厚望，甚至在遭遇敌意收购时意图寻找友好兼并者等。

直接并购又可分为前向并购与反向并购两类。前向并购是指目标企业被收购后，收购方为存续企业，目标企业的资产和负债均由收购方承担。反向并购又称买壳上市，是指非上市企业收购一些业绩较差、盈利能力弱化的上市企业的股份控制该企业，然后再通过资产置换及新股定向发行的方式进行资产转移，实现非上市企业进入资本市场的目的。反向并购分为两个环节：一是收购股权交易，非上市企业股东以收购上市企业控股股东股份的形式，绝对或相对地控制一家已经上市的股份制企业；二是资产转让交易，上市企业收购非上市企业的资产而控制非上市企业的优质资产并运营该资产。例如，2000 年 4 月，深圳某集团以极低的价格（不到 40 万美元）收购了泛某达国际公司 70% 的股份，取得了该企业的绝对控股权，然后由董事会决定将深圳某集团国际控股（香港）有限公司并入泛某达国际公司。这一反向并购使得其控股的深圳某环保汽车有限公司得以间接在纳斯达克上市，获得发展环保汽车项目所需的巨额资金。①

直接并购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定。

【间接收购】 是指作为实际控制人的收购人虽不是上市公司的股东，但通过投资关系、协议、其他安排导致其拥有目标公司的股份达到法定的比例，从而取得或可能取得以及巩固对目标公司的控股权或控制权的收购。间接收购在实践中可采用的手段灵活多样，主要有：收购人通过由其控股的子公司收购上市公司；收购人通过上市公司的控股股东或者母公司间接收购；收购人对上市公司的控股股东或者母公司增资扩股；上市公司控股股东或母公司托管其股份。间接收购制度的规定，旨在将各种实质意义上的公司收购纳入上市公司收购的监管体系，避免投资者借助非典型形式规避上市公司收购规则的约束。

间接收购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定。同时，适用《公司法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规中关于公司合并、资产重组的相关规定。

【单独收购】 是指一个自然人或法人独自实施收购行为的收购。

单独收购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定。

【共同收购】 是指两个或两个以上的自然人或法人为达到控制一个上市公司的目的，根据相互之间的正式或非正式协议，互相合作共同购买目标公司股份的行为。在共同收购中，共同收购人之间往往是存在着关联关系的关联人，关联

① 参见俞姗主编：《投资银行业务》，北京大学出版社 2018 年版，第 50 页。

人在法律上常被称为一致行动人。[①]

共同收购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定。

【控股收购】 是指收购方通过持有目标公司股份达到控股程度所实现的收购。控股收购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定。

【兼并收购】 并购的内涵非常广泛，一般是指兼并和收购，简称并购。兼并又称吸收合并，指两家或者更多的独立企业合并组成一家企业，通常由一家占优势的公司吸收一家或者多家公司。收购指一家企业用现金或者有价证券购买另一家企业的股票或者资产，以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有权，或对该企业的控制权。根据并购的不同功能或并购涉及的产业组织特征，可以将并购分为三种基本类型：横向并购、纵向并购和混合并购。横向并购的基本特征就是企业在国际范围内的横向一体化。纵向并购是指发生在同一产业链的上下游之间的并购，纵向并购的企业之间不是直接的竞争关系，而是供应商和需求商之间的关系。因此，纵向并购的基本特征是企业在市场整体范围内的纵向一体化。混合并购是指发生在不同行业企业之间的并购。从理论上看，混合并购的基本目的在于分散风险，寻求范围经济效益。

兼并收购适用《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司资产重组管理办法》等法律、部门规章，以及各证券交易所等部门制定的交易规则中关于收购的规定，同时也适用《公司法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规中关于公司合并、资产重组的相关规定。

【临时托管】 是指采取协议收购方式的，协议双方可以临时委托证券登记结算机构保管协议转让的股票，并将资金存放于指定的银行。

《证券法》第72条、《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》对临时托管作了规定，其具体操作办法，按照结算公司的有关规定办理。

【股票转让禁止】 即股权转让限制制度，是指限制公司股权自由转让的条款条件。股权转让禁止可分为三种情形：一是依法律的股权转让限制；二是依章程的股权转让限制；三是依合同的股权转让限制。

《公司法》第162条、第181条、第188条分别对董事、监事、高级管理人员、公司取得自己股份等情况作了限制性或禁止性规定。同时，《证券法》也在以上方面作出规制。此外，各证券交易所等机构也依照法律、法规，制定了具体的禁止转让规则。

【反收购】 收购分为善意收购和恶意收购，恶意收购会导致反收购的出现。反收购是指目标公司管理层为了防止公司控制权转移而采取的旨在预防或挫败收购者收购本公司的行为。反收购具有以下特征：反收购的主体是目标公司；反收购的核心在于防止公司控制权的转移。

---

① 参见李东方主编：《公司法学》，中国政法大学出版社2016年版，第415页。

目标公司反收购措施分为两大类：一类是预防收购者收购的事前措施，另一类是为阻止收购者收购成功的事后措施。反收购措施的核心思想是使目标公司变得不再具有吸引力，或者是收购者为取得公司控制权需要付出高昂代价，乃至不可能取得目标公司控制权，以防止收购行为的发生，或者挫败已发生的收购行为。[①] 反收购的根本目的就是对抗收购者的收购行为，维护目标公司原有利益格局，防止发生收购者与目标公司的股东、管理者以及其他利益相关人的利益的矛盾和冲突，阻挠收购者收购目的实现，将目标公司的控制权掌握在自己手中，防止对目标公司产生实质性的影响。

《上市公司收购管理办法》对上市公司收购防御问题进行了规定，包括对目标公司控股股东、实际控制人反收购的相关规定，目标公司董事、监事与管理层的中立义务，目标公司董事会的注意义务，目标公司董事会关于资产处分的禁止性忠实义务以及相关的行政责任等。

【上市公司重大资产重组】 是指企业各种资产重新分拆和整合的优化组合过程，包括上市公司股权（控股权）转让、资产重组（置换、购买、出售）、股份收购、合并、分立等对上市公司股权结构以及资产、负债、权益和业务结构产生重大影响的活动。[②] 公司固定资产重组又包括经营性固定资产重组和非经营性固定资产重组。通过资产重组，可使公司组织更完善，资本金更充实，债务比例更合理，财务制度更健全，生产成本更低，公司在市场中的适应能力和竞争能力得到不断的加强。

《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》中对于上市公司重大资产重组制定了具体规则，同时，上市公司重大资产重组涉及企业合并、分立、收购、兼并、破产等，分别适用相关法律、法规，如《公司法》《企业破产法》等。

【关联人】 又称关联方或关联者，是指与公司具有关联关系的人，即通过股权、协议、投资方式或其他安排，自己或通过他人，能够对公司的决策施加控制或重大影响的自然人或组织。

《公司法》对关联人的权利进行了限制，如其在股东会、董事会的表决权排除、为关联人提供担保的特殊程序等。此外，《证券法》《期货交易管理条例》等法律、行政法规规定了为关联人提供担保的限制。关于关联方的具体规定，详见各证券交易所、行业自律组织等发布的交易规则、行业规则。

【关联关系】 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不会仅因为同受国家控股而具有关联关系。

《公司法》规定了关联关系的概念。关于关联关系的具体规定，详见各证券交易所、行业自律组织等发布的交易规则、行业规则，如《企业会计准则第36号——关联方披露》。

【董事自我交易】 董事自我交易行为的主体除董事本人外，还包括了董事本人之外的关联人。只要在与董事所任职的公司进行的交易中，董事存在任何与交

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第140页。

② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第143页。

易有利害关系的情形，该交易就应属于董事自我交易，与董事任职的公司进行交易的人和组织便属于董事关联人。

《公司法》第182条为董事自我交易的禁止性规定，同时，董事自我交易适用关联交易相关规定，参见“关联交易”词条。

【控股股东自我交易】 是指控股股东以自己为一方当事人，与所控制的公司之间进行的商业往来。公司控股股东是公司的控制者或者实际经营管理人员，与公司利益密切相关，因此为关联人员。他们一旦以自己的名义与公司进行交易，难免牺牲公司利益而使自己获利，因此法律必须对其加以限制。

《公司法》第22条规定了限制大股东与公司进行关联交易并作了赔偿责任的原则性规定：“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”涉及上市公司与控股股东关联交易规制的内容集中在中国证监会颁布的有关部门规章中，如信息披露制度、表决权回避制度、控股股东的诚信义务等。

【轻微关联交易】 关联交易以交易的重要性为标准，可以分为轻微关联交易和普通关联交易、重大关联交易。为了便于操作，一般通过交易的标的额来衡量交易的重要性。上述三者在标的额、重要性上依次递增。这是基于对上市公司关联交易进行规制的需要，而在法律规范上作的划分。对于上市公司的关联交易，根据其重要性的不同，法律对其规制进行了不同的制度设计，如审批程序、信息披露等要求不同。轻微的关联交易通常可免于披露，普通的关联交易不需经股东会批准，但是需要依照关联交易规则加以披露，重要的关联交易则必须向股东会公布及取得批准后方可实行，并且关联人士必须放弃其投票权。①

轻微关联交易、普通关联交易和重大关联交易的法律规制，均适用《公司法》等相关法律、法规对于关联交易的规定。另外，三者认定标准、适用情况，详见各证券交易所、行业协会制定的交易规则、行业规定。

【普通关联交易】 参见“轻微关联交易”词条。

【重大关联交易】 参见“轻微关联交易”词条。

【关联方披露】 是指关联交易的信息披露。规范上市公司的关联交易行为是规范上市公司交易行为和保证证券市场有效运行的重点，且信息的不对称性使投资者和监管部门主要通过上市公司披露的关联方及其交易来了解上市公司的关联交易信息。因此，规范上市公司的关联方披露行为，使披露的关联交易信息更加准确完整，不但有利于提高会计信息的有用性，使财务信息使用者掌握企业的经营成果和财务状况，还有利于市场经济的健康发展。

关联方披露适用《公司法》《证券法》等相关法律、法规中关于关联交易、信息披露的有关规定，关于上市公司关联方披露的具体规定，详见《企业会计准则第36号——关联方披露》。

---

① 参见褚红军主编：《公司诉讼原理与实务》，人民法院出版社2007年版，第263页。

【证券信息公开】 是指上市公司随时向社会公布它的经营变动、财务状况、人事变动、重大的投资项目及股权变化等内容。一般而言，上市公司的证券会因这些事宜的变化公告而产生或上或下的波动。在这类公司信息中，关于拆股或增资扩股以及企业兼并、收购的信息是具有相当大的影响力的。它将直接涉及股本扩大或利润增大。某个上市公司的证券价格的变动既取决于投资者的投资偏好，更重要的是取决于公司的利润效益状况。所以公司一旦公布有利润增多的消息，其证券的价格一般情况下将会出现升幅。一家上市公司的证券信息应当包括三个方面：（1）发行情况，包括发行时间、发行面值、发行方式、发行价格。此外，还应该包括历年来扩股、配股的时间、价格、比率、数量等；（2）分红情况，包括分红制度、分红方法、派息率等；（3）交易情况，包括上市日期、上市价格，历史最高价、历史最低价、成交量、有无停市记录等。如果上市公司不及时公布上述信息，或者公布的信息中有虚假内容，都将受到《证券法》的规制。因此，公开上市公司的有关证券信息，就成为一个国家证券制度是否健全的标志之一。

《证券法》第 3 条规定："证券的发行、交易活动，必须遵循公开、公平、公正的原则。"此为证券信息公开的基础。关于证券信息公开的规定，详见证券信息披露等相关法律、法规、规章制度。

【证券信息】 参见"证券信息公开"词条。

【市场信息】 是指在一定的时间和条件下，同商品交换以及与之相联系的生产与服务有关的各种消息、情报、数据、资料的总称，是商品流通运行中物流、商流运动变化状态及其相互联系的表征。狭义的市场信息，是指有关市场商品销售的信息，如商品销售情况、消费者情况、销售渠道与销售技术、产品的评价等。广义的市场信息包括多方面反映市场活动的相关信息，如社会环境情况，社会需求情况，流通渠道情况，产品情况，竞争者情况，原材料、能源供应情况，科技研究、应用情况及动向等。总之，市场是市场信息的发源地，而市场信息是反映市场活动的消息、数据，是对市场上各种经济关系和经营活动的客观描述和真实反映。

【市场外部信息】 是指市场以外产生但与市场运行环境相关的各种信息。市场外部信息包括：国家相关政策法规、社会习惯、风俗、时尚的变化，市场需求、消费结构、消费层次的变化，竞争企业信息，科学技术发展信息，突发事件等。这些信息对市场运行至关重要。

关于市场外部信息的具体规定，分散于相关法律、法规以及证券交易所、自律协会等组织发布的行业规则。

【预先披露制度】 是指申请公开发行证券的公司，在依法向国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门报送有关申请文件后，预先向社会公众披露有关申请文件，而不是等监管部门对发行文件审核完毕，作出予以注册或不予注册的决定之后再进行披露的制度。① 预先披露的作用：首先，可以便于公众对发行审核工作进行监督，进而比较有效地避免发行审核中可能出现的有关问题；其次，社会公众可以对申请人文件中的问题进

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 162 页。

行举报，使核准机构能够提前了解、调查有关情况，有利于缩短审核时间，提高发行审核的效率；最后，提前披露发行文件，可以使社会公众提前了解发行文件的内容，有助于其进行投资决策。

《首次公开发行股票注册管理办法》第34条规定："发行人申请首次公开发行股票并上市，应当按照中国证监会制定的信息披露规则，编制并披露招股说明书，保证相关信息真实、准确、完整。信息披露内容应当简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会制定的信息披露规则是信息披露的最低要求。不论上述规则是否有明确规定，凡是投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，发行人均应当充分披露，内容应当真实、准确、完整。"

《证券法》第20条规定："发行人申请首次公开发行股票的，在提交申请文件后，应当按照国务院证券监督管理机构的规定预先披露有关申请文件。"

【定期报告】 是指公司在一定时期内（某一会计核算期间）分别向证券主管机关提交和向社会公众公布的反映上市公司某个会计期间的财务状况、经营情况、股本变动和股东的情况、募集资金的使用情况和公司重要事项的报告。其报告形式有年度报告、中期报告（半年度报告）和季度报告。[①] 其中，中期报告为前半个会计年度的半年度报告。季度报告分为一季度（春季度）报告和三季度（秋季度）报告。较为常见的有股东会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告。其他重大事项也会由一些中介机构同时发布信息，如回访报告、评估报告和审计报告、律师见证报告等。

《证券法》第82条规定："发行人的董事、高级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。发行人的监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。"

【年度报告】 是指公司整个会计年度的财务报告及其他相关文件。根据《股票发行与交易管理暂行条例》第57条第1款的规定，上市公司应当向证监会、证券交易场所提供经注册会计师审计的年度报告。中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》，对公司年度报告中应披露的信息作了详细的规定。

根据《证券法》第79条的规定，上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度结束之日起4个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送年度报告，并予公告。

《上市公司信息披露管理办法》第14条规定："年度报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第163页。

况；（四）持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况；（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；（六）董事会报告；（七）管理层讨论与分析；（八）报告期内重大事件及对公司的影响；（九）财务会计报告和审计报告全文；（十）中国证监会规定的其他事项。”

《公司法》第 208 条规定：“公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。”财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：（1）资产负债表；（2）损益表；（3）财务状况变动表；（4）财务情况说明书；（5）利润分配表。

【中期报告】 是指公司在每个会计年度的前 6 个月结束后 60 日内编制完成的财务报告。它是上市公司每年应当定期披露的法律公告，是反映公司上半年度经营业绩和财务状况的重要文件。中期报告也是公开发行股票公司信息披露的方式之一，属于定期报告。上市公司应当在每一个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交记载以下内容的中期报告，并予以公告。

《上市公司信息披露管理办法》第 15 条规定：“中期报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前十大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；（四）管理层讨论与分析；（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；（六）财务会计报告；（七）中国证监会规定的其他事项。”

【季度报告】 是指公开发行证券的公司一个季度披露信息的报告，主要在公司年度报告和中期报告空档期发布。公司应当在会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内将季度报告正文刊登于至少一种中国证监会指定的报纸上，并将季度报告全文（包括正文及附录）刊登于中国证监会指定网站上。季度报告的报告期是指季度初至季度末 3 个月期间。

【临时报告】 是指上市公司、股票在国务院批准的其他证券交易场所公开交易公司发生可能对其股票交易价格产生较大影响的重大事件时，或者公司债券上市交易的公司发生可能对公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件时，投资者尚未得知的，上市公司、股票在国务院批准的其他证券交易场所公开交易的公司及公司债券上市交易的公司应当立即向证券监管部门提交和向社会公众披露报告。临时报告可以有效弥补定期报告的缺陷，是证券市场信息披露制度的重要组成部分。[①] 上市公司临时报告制度主要涉及两方面问题：一是披露标准；二是披露审查程序。临时报告主要包括重大事件公告、收购报告书和公司合并公告等。

《证券法》第 81 条第 1 款规定：“发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。”

《证券法》第 81 条第 2 款列举了 11

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 164 页。

项应予公告的重大事件："前款所称重大事件包括：（一）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；（二）公司债券信用评级发生变化；（三）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；（四）公司发生未能清偿到期债务的情况；（五）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；（六）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；（七）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；（八）公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（九）涉及公司的重大诉讼、仲裁；（十）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；（十一）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。"

【收购报告书】 是指投资者在公开要约收购、协议收购或者在证券交易所集中竞价收购上市公司的过程中，依法披露有关收购信息的文件。在上市公司收购过程中，由于收购人为控制上市公司的股权必然通过证券集中市场大规模收购股权，由此势必会对上市公司的股票交易及其价格发生重大影响，为了使广大中小投资者能够及时了解这种大规模股权收购的信息，防止虚假陈述、操纵市场等违法行为，必须确立在上市公司收购过程中的信息披露制度。依据《证券法》第66条的规定，收购报告书主要载明的事项为：（1）收购人的名称、住所；（2）收购人关于收购的决定；（3）被收购的上市公司名称；（4）收购目的；（5）收购股份的详细名称和预定收购的股份数额；（6）收购期限、收购价格；（7）收购所需资金额及资金保证；（8）公告上市公司收购报告书时持有被收购公司股份数占该公司已发行的股份总数的比例。

【公司合并公告】《公司法》第220条规定："公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。"因此，合并报告必须披露。

【全国中小企业股份转让系统有限责任公司】 参见"新三板"词条。

【定向募集股份有限公司发行的股票】 是指不向社会公开发行股票，只对法人和公司内部职工募集股份的股份有限公司发行股票。

中国证监会发行监管部2002年4月17日为妥善处理定向募集公司申请公开发行股票的有关问题，统一审核标准，根据有关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定发布了《关于定向募集公司申请公开发行股票有关问题的审核要求》，对相关问题作出了明确规定。

【非上市公众公司发行的股票】 根据中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》第2条的规定，非上市公众公司是指有下列情形之一且其股票未在证券交易所上市交易的股份有限公司：（1）股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超过200人；（2）股票公开转让。非上市公众公司主要包括公开发行股票但不在证券交易所上市的股份有限公司，以及非公开募集（向特定

对象发行股票）使股东人数超过200人的股份有限公司。非上市公众公司发行的股票即非上市公众公司公开发行的但不在证券交易所上市的股票和非公开募集（向特定对象发行）的股票。

《非上市公众公司监督管理办法》对非上市公众公司的准入条件、小额融资豁免标准等相关要求进行了规定，并明确该办法实施前股东超过200人的股份公司也将纳入监管范围，标志着非上市公众公司监管纳入法治轨道。

【上海股权托管交易中心】 上海股权托管交易中心（以下简称上海股交中心）经上海市政府批准设立，归属上海市金融服务办公室监管，遵循中国证监会对中国多层次资本市场体系建设的统一要求，是上海国际金融中心建设的重要组成部分，也是中国多层次资本市场体系建设的重要环节。上海股交中心致力于服务初创期和成长期的中小微企业，缓解这类企业的融资难题，主要职能包括：为非上市的中小企业提供改制挂牌、非公开发行、股票登记托管、股票转让、价值挖掘、宣传营销等一站式金融服务；为投资者提供股票买卖、报价、清算交割等综合性服务；对挂牌、展示企业的规范运作、信息披露及股票转让各方行为进行自律性监管。近年来，新上线的上海私募股权和创业投资份额转让平台，为包括中央（金融）企业、地方国有企业、引导基金、创投基金、民营基金、外资基金等各类所有制基金，提供份额（含份额组合）转让、基金份额+股权转让、基金份额+认股权转让、股权（含股权组合）转让、股权+认股权转让以及份额质押等服务，致力于服务私募基金“募投管退”全链条；认股权综合服务试点平台为市场主体提供包括（但不限于）认股权发行、登记托管、确权、结算、转让、行权估值及企业画像、委托管理等一系列综合服务。上海股交中心下设战略与发展部、市场管理部（项目审核部、市场监管部、登记结算部）、基金事业部、计划财务部、信息技术部、党委办公室、办公室（人力资源部、董事会办公室）等部门，以及上海股权托管登记中心有限公司、上海上股交金融服务有限公司、上海上股交投资咨询有限公司3家全资子公司。通过合理分工与规范运作，上海股交中心有效地担当起市场组织者、自律监管者的角色。上海股交中心在拓宽中小微企业融资渠道、支持创新创业、助力实体经济发展等方面发挥了突出作用，目前已形成服务非上市公司的多板块、多平台市场格局，先后创设了上海专精特新专板、科技创新板、股份转让系统、展示板等多层级市场板块，建立了私募股权和创业投资份额平台、认股权综合服务试点平台、股权及份额托管登记平台、债转股资产交易平台等丰富服务载体。

上海股权托管交易中心现已形成“一市两板”的新格局：在一个市场——上海股权托管交易市场，构建非上市股份有限公司股份转让系统（转让系统、E板）、中小企业股权报价系统（报价系统、Q板）两个板，为不同类型、不同状态、不同阶段的企业提供对接资本市场的机会及相应的资本市场服务。

【股交中心挂牌】 上海股权委托交易中心目前有E板和Q板两个市场，股交中心挂牌就是企业提出申请并通过审核在其中一个市场挂牌上市。挂牌上市之后，企业的股权和股票就可以通过报价转让在公开市场流通，与A股等主板公开市场不同的是，在这两个市场交易的主要

投资人是有50万元以上资产证明的自然人和投资机构，被期待对于投资企业具有较高的鉴别能力和风险承受能力。

挂牌之后对企业来说，有望获得股权融资和债权融资；可以使公司股份得到流通溢价，并借此实现员工激励和股东资产增值；可以规范公司运作；可以提升公司知名度。

【新三板挂牌】 是指企业提出申请并通过审核在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。新三板被誉为创业板上市企业的孵化器，可以通过价格发现、引入风险投资、私募增资、银行贷款等方式增强挂牌企业的融资能力。同时，通过规范运作、适度信息披露、相关部门监管等，可以促进挂牌企业健全治理结构，熟悉资本市场，促进试点企业尽快达到创业板上市公司的要求。

股份有限公司申请股票在新三板挂牌，不受股东所有制性质的限制，不限于高新技术企业，但应当符合下列条件：（1）依法设立且存续满2年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；（2）业务明确，具有持续经营能力；（3）公司治理机制健全，合法规范经营；（4）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；（5）主办券商推荐并持续督导；（6）全国股份转让系统公司要求的其他条件。

【主办券商制度】 主办券商是指在全国股份转让系统从事相关业务的证券公司。目前，主办券商可在全国股份转让系统从事经纪、推荐、做市等业务。证券公司若希望从事主办券商业务，仅需按要求向全国股份转让系统公司递交业务备案申请，获得备案后即可成为主办券商。主办券商制度是全国股份转让系统的基本制度安排之一。

【公司制证券交易所】 是指以营利为目的，为证券商提供证券交易所需的交易场地、交易设备和服务人员，以便利证券商独立进行证券买卖的证券交易所形式。

公司制证券交易所一般是按照《公司法》和《证券法》的规定设立的，具有如下特点：（1）证券交易所是独立的法律主体，虽然证券交易所可以由证券商投资兴办，但在法律上与证券商的地位相互独立；（2）证券交易所是独立的经济实体，它只为证券商从事证券交易活动提供所需的物质条件和服务，证券交易所的职员不参与具体的证券交易活动；（3）证券交易所有权向证券发行公司索取证券上市费，并向证券商收取证券成交的其他费用，具体收费比例按照证券交易所的规定执行，亦可以采取合同方式约定。

【会员制证券交易所】 是指不以营利为目的，由会员自治自律、互相约束，会员可以参加股票交易中的股票买卖与交割的交易所。目前，世界上许多著名的证券交易所都采取会员制证券交易所形式。会员制证券交易所因其在组织形式上不同于公司制证券交易所，故在组织结构上也有别于公司制证券交易所。由于会员制证券交易所的成员并非投资者或股东，其最高权力机关通常称为会员大会而非股东会，证券交易所的执行机构则称为理事会而非董事会。理事会的职责主要有：决定政策，并由总经理负责编制预算，送请会员大会审定；维持会员纪律，对违反规章的会员给予罚款，停止营业与除名处分；批准新会员进入；核定新股票上市；决定如何将上市股票

分配到交易厅专柜；等等。

【核准制】 又称实质管理原则，以欧洲各国和地区的公司法为代表，是指发行人不仅要依法全面、准确、及时地将投资者作出投资决策所需的重要信息予以充分披露，而且必须符合法律、法规规定的实质条件，证券发行人只有在得到证券监管机构的核准后，才能发行证券；证券监管机构不仅审查发行人公开信息的真实性、准确性和完整性，而且对证券的投资价值进行实质性审查，发行人必须符合法定条件（如股本结构、股本规模、产业结构等），否则发行申请将被否决。核准制度的目的在于禁止质量差的证券公开发行。核准制强调法律的实质管理，不重视行为个体的自由权。从发行人的角度看，在一定程度上限制了其发行证券的自由；从投资者的角度看，由于证券监管机构限制了某些主体发行证券，从而也就限制了其自主选择权的充分行使；从证券监管机构的角度看，其主动进入市场，影响资金资源的配置。核准制的制度功能在于：通过制度上的硬约束，寻求法律功能上的公共利益和社会安全。核准制在很大程度上带有国家干预的特征，只不过这种干预借助于法律工具来完成，使干预形式披上了合法与制度的外衣。①

【注册制】 又称公开管理原则，实质上是一种发行公司的财务公开制度。它要求发行证券的公司提供关于证券发行本身以及同证券发行有关的一切信息，以招股说明书为核心。证券发行注册制是指证券发行申请人依法将与证券发行有关的一切信息和资料公开，制成法律文件，送交主管机构审查，主管机构只负责审查发行申请人提供的信息和资料是否履行了信息披露义务的一种制度。其最重要的特征是：在注册制下，证券发行审核机构只对注册文件进行形式审查，不进行实质判断。证券发行注册的目的是向投资者提供据以判断证券实质要件的形式资料，以便作出投资决定，证券注册并不能成为投资者免受损失的保护伞。如果公开方式适当，证券管理机构不得以发行证券价格或其他条件非公平，或发行者提出的公司前景不尽合理等理由而拒绝注册。证券发行注册制的理论认为，市场经济条件下的证券市场，只要信息完全真实，及时公开，市场机制与法律制度健全，证券市场本身会自动作出择优选择。管理者的职责是保证信息公开与禁止信息滥用。如果过多用行政手段干预市场，结果往往可能事与愿违。②

2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。

《证券法》第 9 条第 1 款规定："公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定。"

【证券交易所负责人的任职条件】 有以下情形之一的，不得担任证券交易所负责人：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 28 页。

② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 26～27 页。

年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾3年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（6）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年；（7）因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾5年。

【停牌】 是指在证券交易中发生某种突发性事件影响了证券交易的正常进行，证券交易所依上市公司的申请或者自行暂停某只上市证券的交易。待该突发性事件消除后，证券交易所有权依上市公司的申请或者自行决定复牌，即恢复交易。[①] 对上市公司的股票进行停牌，是证券交易所为了维护广大投资者的利益和市场信息披露的公平、公正以及对上市公司行为进行监管约束而采取的必要措施。

一般情况下，当出现上市公司有重要信息公布时，如公布年报、中期业绩报告，召开股东会，增资扩股，公布分配方案，重大收购兼并，投资以及股权变动等；证券监管机关认为上市公司须就有关对公司有重大影响的问题进行澄清和公告时；或者上市公司涉嫌违规需要进行调查等情况下都可能出现停牌的状况。

【异常波动】 《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则》第3条规定："股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（一）基础层股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）；（二）创新层股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+120%（-60%）；（三）中国证监会或者全国股转公司认定属于异常波动的其他情形。前款所述最近3个有成交的交易日，是指在最长不超过20个交易日的期限以内股票最近3个有成交的交易日。"

认定为异常波动后，异常波动的计算从公告之日起重新开始。上市公司因召开股东会、公布定期报告等例行停牌时，其异常波动的计算从股票复牌之日起重新开始。

【复牌】 是指股票被停牌的证券恢复交易。股改或者对价后，复牌第一天没有涨跌幅限制。而对于非股改情况下的复牌，是有涨跌幅限制的。参见"停牌"词条。

【交易结算资金】 是指证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户（含部分采取证券公司结算模式的资产管理计划）从事证券交易等的人民币交易结算资金，不包括投资者从事B股交易、融资融券业务等的资金，也不包括证券公司自营、合格境外机构投资者以及采用托管人结

① 参见朱晓娟主编：《中国证券法律制度》，中国民主法制出版社2019年版，第102页。

算模式的证券公司资产管理计划和公开募集证券投资基金等从事证券交易的资金。

《证券法》第131条规定："证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产。禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券。证券公司破产或者清算时，客户的交易结算资金和证券不属于其破产财产或者清算财产。非因客户本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户的交易结算资金和证券。"

【证券公司】 是指依照《公司法》《证券法》的规定，经中国证监会批准设立的、从事证券经营业务的有限责任公司或股份有限公司。在国外，证券公司又称证券商，从事证券业务的证券商既可以是公司，也可以是合伙组织和个人。①

在证券市场中，证券的发行与交易并非由证券发行人、投资者及证券交易所直接完成，而须借助证券公司这一关键中介机构得以实现。证券发行（尤其是股票、公司债券等）及其后续交易，通常需通过证券公司参与完成。证券公司作为连接证券发行与交易的核心环节，其运作有助于提升证券市场的运行效率，并降低社会整体融资成本。基于此，证券公司的经营范围与组织形式决定了其独特的法律地位。该地位既不同于作为融资方的证券发行人，也不同于进行投资活动的投资者，同时也有别于提供交易场所与设施的证券交易所。

【证券公司设立的条件】 根据《证券法》第118条的规定，设立证券公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：（1）有符合法律、行政法规规定的公司章程；（2）主要股东及公司的实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录，最近3年无重大违法违规记录；（3）有符合本法规定的注册资本；（4）董事、监事、高级管理人员、从业人员符合本法规定的条件；（5）有完善的风险管理与内部控制制度；（6）有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统；（7）法律、行政法规和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动。

【证券公司业务】 《证券法》第120条第1款规定："经国务院证券监督管理机构核准，取得经营证券业务许可证，证券公司可以经营下列部分或者全部证券业务：（一）证券经纪；（二）证券投资咨询；（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；（四）证券承销与保荐；（五）证券融资融券；（六）证券做市交易；（七）证券自营；（八）其他证券业务。"

《证券法》第121条第1款规定："证券公司经营本法第一百二十条第一款第（一）项至第（三）项业务的，注册资本最低限额为人民币五千万元；经营第（四）项至第（八）项业务之一的，注册资本最低限额为人民币一亿元；经营第（四）项至第（八）项业务中两项以上的，注册资本最低限额为人民币五亿元。证券公司的注册资本应当是实缴资本。"

① 赵旭东主编：《商法学（第四版）》，高等教育出版社2019年版，第463页。

【证券经纪业务】 又称代理买卖证券业务，是指证券公司接受客户委托，按照客户指令代理客户买卖证券的业务。证券经纪业务是证券公司最基本的一项业务，也是证券公司的专营业务。[①] 证券经纪业务是随着集中交易制度的实行而产生和发展起来的。由于在证券交易所内交易的证券种类繁多，数额巨大，而交易厅内席位有限，一般投资者不能直接进入证券交易所进行交易，故此只能通过特许的证券经纪商作中介来促成交易。

证监会于2023年1月13日公布《证券经纪业务管理办法》，于2023年2月28日施行。这是券商自开展证券经纪业务以来，首部对证券经纪业务进行集中统一规定的部门规章。

【证券公司管理层的任职条件】 证券公司的董事、监事、高级管理人员，应当正直诚实，品行良好，熟悉证券法律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力，并在任职前取得国务院证券监督管理机构核准的任职资格。

《证券法》第103条规定："有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条[②]规定的情形或者下列情形之一的，不得担任证券交易所的负责人：（一）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易场所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年；（二）因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券服务机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾五年。"《公司法》第178条规定："有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。"

【证券投资者保护基金】 是指为了补偿证券投资者所遇到的特别损失而设置的基金。其特点是，通过强制证券公司缴纳一定数额的款项而形成一笔资金，当证券公司存在特定违法违规行为并给投资者造成损失时，由该基金在一定范围内直接对投资者给予补偿。[③]

《证券法》第126条规定："国家设立证券投资者保护基金。证券投资者保护基金由证券公司缴纳的资金及其他依法筹集的资金组成，其规模以及筹集、管理和使用的具体办法由国务院规定。"

该基金按照证监会发布施行的《证券投资者保护基金管理办法》进行管理

---

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第226页。

② 现为《公司法》（2023年修订）第178条。

③ 参见王萍：《证券交易与监管法律研究》，中国政法大学出版社2015年版，第151页。

运作，主要负责当证券公司被撤销、被关闭、破产或被证监会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付。2005年证券投资者保护基金的成立，标志着证券公司风险处置由国家收购向通过证券市场自身积累化解风险过渡，市场化的风险处置长效机制开始建立。

【证券投资咨询业务】 是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。①

1997年12月25日国务院证券委员会发布的《证券、期货投资咨询管理暂行办法》是为了加强对证券、期货投资咨询活动的管理，保障投资者的合法权益和社会公共利益而制定的办法。2001年10月11日，为了防止证券投资咨询机构及其执业人员在业务活动中因利益冲突而可能导致欺诈客户、操纵市场、误导投资者等违法行为的发生，更好地保护投资者的合法权益，中国证监会根据1998年《证券法》和《证券、期货投资咨询管理暂行办法》的有关规定，发布了《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》。后《证券法》于2019年修订，该通知为贯彻落实新《证券法》，于2020年10月30日被中国证监会再次予以修改。

【证券财务顾问业务】 是指为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的并购重组活动提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第2条第2款规定："经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准具有上市公司并购重组财务顾问业务资格的证券公司、证券投资咨询机构或者其他符合条件的财务顾问机构（以下简称财务顾问），可以依照本办法的规定从事上市公司并购重组财务顾问业务。"

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第2条不仅对其定义进行了法律上的界定，而且对从事财务顾问业务的公司资格做了严格的限定，第2条第3款规定："未经中国证监会核准，任何单位和个人不得从事上市公司并购重组财务顾问业务"。

【证券承销业务】 是指证券公司根据协议，依法协助证券发行人销售其所发行的证券的行为。

《证券法》第26条第1款规定："发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议。证券承销业务采取代销或者包销方式。"证券承销是投资银行的传统业务。

《证券法》第30条规定："向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销商和参与承销的证券公司组成。"

《证券法》第10条第1款规定："发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请证券公

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第227页。

司担任保荐人。”

【证券资产管理业务】 是指证券、期货、基金等金融投资公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为。

证券资产管理业务是证券经营机构在传统业务基础上发展的新型业务。国外较为成熟的证券市场中，投资者大都愿意委托专业人士管理自己的财产，以取得稳定的收益。证券经营机构通过建立附属机构来管理投资者委托的资产。投资者将自己的资金交给训练有素的专业人员进行管理，避免了因专业知识和投资经验不足而可能引起的不必要风险，对整个证券市场发展也有一定的稳定作用。

【融资】 是指为支付超过现金的购货款而采取的货币交易手段，或为取得资产而集资所采取的货币手段。狭义上，融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程，也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式从一定的渠道向公司的投资者和债权人筹集资金、组织资金的供应，以保证公司正常生产需要、经营管理活动需要的理财行为。公司筹集资金的动机应该遵循一定的原则，通过一定的渠道和一定的方式去进行。通常而言，企业筹集资金无非有三大目的：企业要扩张、企业要还债以及混合动机(扩张与还债混合在一起的动机)。

广义上，融资也称金融，就是货币资金的融通，指当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从现代经济发展的状况看，企业需要比以往任何时候都更加深刻全面地了解金融知识、了解金融机构、了解金融市场，因为企业的发展离不开金融的支持，企业必须与之打交道。

【融资融券业务】 是指在证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所进行的证券交易中，证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。[①] 由融资融券业务产生的证券交易称为融资融券交易。融资融券交易分为融资交易和融券交易两类，其中，融资是客户向证券公司借资金买证券，融券是客户向证券公司借证券来卖，然后以证券归还。

2008 年 4 月 23 日，国务院正式出台《证券公司监督管理条例》（2008 年 6 月 1 日起实施），根据 2014 年 7 月 29 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订。2010 年 3 月 31 日，我国融资融券交易试点启动，正式进入市场操作阶段。

【证券自营业务】 是指证券公司用自有资金以自己的名义开设证券账户买卖依法公开发行的股票、债券、权证、证券投资基金或者国务院证券监督管理机构认可的其他证券的经营行为。证券公司的自营业务必须以自己的名义进行，不得假借他人名义或者以个人名义进行。证券公司的自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金。证券公司从事证券自营业务，应当使用实名证券自营账户。证券公司不得将其自营账户借给他人使用。[②] 在我国，证券自营业务专指证券公司为自己买卖证券产品的行为。买卖的

---

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 227 页。

② 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 230 页。

证券产品包括在证券交易所挂牌交易的A股、基金、认股权证、国债、企业债券等。

《证券法》第129条规定："证券公司的自营业务必须以自己的名义进行，不得假借他人名义或者以个人名义进行。证券公司的自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金。证券公司不得将其自营账户借给他人使用。"

【逐日盯市制度】 又称每日无负债制度、每日结算制度，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。① 若保证金账户上贷方金额低于保证金要求，交易所通知该会员在限期内缴纳追加保证金以达到初始保证金水平，否则不能参加下一交易日的交易。逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面。

【风险控制指标】《证券公司风险控制指标管理办法》第17条规定："证券公司必须持续符合下列风险控制指标标准：（一）风险覆盖率不得低于100%；（二）资本杠杆率不得低于8%；（三）流动性覆盖率不得低于100%；（四）净稳定资金率不得低于100%。其中：风险覆盖率＝净资本/各项风险资本准备之和×100%；资本杠杆率＝核心净资本/表内外资产总额×100%；流动性覆盖率＝优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%；净稳定资金率＝可用稳定资金/所需稳定资金×100%。"

《证券公司风险控制指标管理办法》第16条规定："证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币2000万元。证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币5000万元。证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币1亿元。证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不得低于人民币2亿元。"

【证券公司经营自营业务的风险资本准备要求】 证券公司经营证券自营业务的，必须符合下列规定：（1）自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%；（2）自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%；（3）持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%；（4）持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

计算自营规模时，证券公司应当根据自营投资的类别按成本价与公允价值孰高原则计算。

【证券公司经营融资融券业务的风险资本准备要求】 证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务的，必须符合下列规定：（1）对单一客户融资业务规模不得超过净资本的5%；（2）对单一客户融券业务规模不得超过净资本的5%；（3）接受单只担保股票的市值不得超过该股票总市值的20%。

前述所称融资业务规模，是指对客户融出资金的本金合计；融券业务规模，是指对客户融出证券在融出日的市值合计。

① 参见俞姗主编：《投资银行业务》，北京大学出版社2018年版，第233页。

【交易风险准备金制度】 是证券公司风险防控的核心制度之一，旨在通过强制计提专项准备金，筑牢证券经营风险的第一道防线，保障证券市场稳健运行与投资者权益。该制度明确适用主体为证券公司，核心要求是证券公司需从每年的业务收入中按规定比例提取交易风险准备金，专门用于弥补证券经营活动中产生的各类合规损失，包括自营业务亏损、经纪业务操作失误赔偿、承销业务违约损失等，且资金必须专项存储、专款专用，不得挪作他用。制度将提取比例的确定权授予国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门，监管部门可基于市场风险状况、行业盈利水平及审慎监管原则动态调整，确保准备金规模与风险敞口相匹配，避免因单一公司风险传导引发系统性风险。该制度与证券投资者保护基金、证券结算风险基金形成互补，前者聚焦证券公司自身经营损失的内部弥补，后两者侧重外部风险兜底与结算环节风险处置，共同构成证券市场多层次风险防控体系，强化证券公司的资本约束与风险自担能力，为资本市场的持续健康发展提供制度保障。

《证券法》第 127 条规定："证券公司从每年的业务收入中提取交易风险准备金，用于弥补证券经营的损失，其提取的具体比例由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。"

【证券公司的整改措施】 证券公司的净资本或者其他风险控制指标不符合规定的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正；逾期未改正，或者其行为严重危及该证券公司的稳健运行、损害客户合法权益的，国务院证券监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施：（1）限制业务活动，责令暂停部分业务，停止批准新业务；（2）停止批准增设、收购营业性分支机构；（3）限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；（4）限制转让财产或者在财产上设定其他权利；（5）责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利；（6）责令控股股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利；（7）撤销有关业务许可。

证券公司整改后，应当向国务院证券监督管理机构提交报告。国务院证券监督管理机构经验收，符合有关风险控制指标的，应当自验收完毕之日起 3 日内解除对其采取的相关整改措施。

【内部控制制度】 证券公司应根据证券公司经营目标和运营状况，结合证券公司自身的环境条件，建立有效的内部控制机制和内部控制制度。证券公司应当定期评价内部控制的有效性，并根据市场、技术、法律环境的变化适时作出调整和完善。证券公司内部控制应当贯彻健全、合理、制衡、独立的原则，确保内部控制有效。我国《证券法》对证券公司内部控制制度仅作了较为简单的规定，主要表现为风险隔离制度，该制度乃内部控制制度的核心内容。①

《证券法》第 128 条第 1 款规定："证券公司应当建立健全内部控制制度，采取有效隔离措施，防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突。"依此，证券公司建立的内部控制制度包括公司与客户之间以及不同客户之间的隔离，这些隔离措施主要包括证券公司经营和管理中的授权与审批、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分

① 参见王建文：《商法教程（第三版）》，中国人民大学出版社 2019 年版，第 270 页。

工、相互独立与制衡、应急与预防等措施，以防止证券公司与客户之间以及不同客户之间的利益冲突。

《证券法》第128条第2款规定："证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务、证券做市业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作。"该规定确立了禁止混合操作规则。这是证券公司建立、健全内部控制制度最主要的要求。这里所说的分开办理，是指证券公司应当分别开立自有资金账户、客户资金账户和证券账户，分别存储其自有资金、客户的交易结算资金和证券。为禁止混合操作，不仅应将不同证券业务分开办理，而且应将从事不同业务的人员分开，并使其分别在相互独立的场所办公。

【禁止全权委托】 是指证券公司办理经纪业务，不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。全权委托是一种委托形式，是指账户的所有人将交易权委托给其他人（通常是一个交易商），受托人在交易时不需要事先征得账户所有人的同意。通常也指管理账户或可控账户。

《证券法》第134条第1款规定："证券公司办理经纪业务，不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。"

《证券法》第209条第1款规定："证券公司违反本法第一百三十四条第一款的规定接受客户的全权委托买卖证券的，或者违反本法第一百三十五条的规定对客户的收益或者赔偿客户的损失作出承诺的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，并处撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。"客户应知晓期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托，客户也不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易。

【禁止利益承诺】 是指证券公司不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。参见《证券法》第209条第1款的规定。

【禁止私下受托】 是指证券公司及其从业人员不得未经其依法设立的营业场所私下接受客户委托买卖证券。

【禁止挪用客户交易结算资金】 是指证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产。禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券。证券公司破产或者清算时，客户的交易结算资金和证券不属于其破产财产或者清算财产。非因客户本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户的交易结算资金和证券。

《证券法》第208条规定了挪用客户资金或证券的法律责任："违反本法第一百三十一条的规定，将客户的资金和证券归入自有财产，或者挪用客户的资金和证券的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款；情节严重的，并处撤销相关业务许可或者责令关闭。对直接负责的主管人员和其他直接责任

人员给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。”

【证券登记结算机构】 是指为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。证券登记结算采取全国集中、统一的运营方式。设立证券登记结算机构必须经国务院证券监督管理机构批准。根据《证券法》第145条的规定，证券登记结算机构为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的。这清楚地表明，这是一个在证券交易中为买卖双方履行交易责任提供服务的机构，它自身不参加交易，不是交易的任何一方当事人，既不是证券的买入者，也不是卖出者，而是同时为买卖双方的交易提供服务，并且这种服务是连续的，贯穿于交易的整个过程，通过这种服务来保证证券交易顺利地、有秩序地完成。根据《证券登记结算管理办法》，我国的证券登记结算机构实行行业自律管理。证券登记结算机构为证券交易提供集中的登记、托管与结算服务，是不以营利为目的的法人。

【证券登记结算机构的设立要求】 根据《证券法》第146条的规定，设立证券登记结算机构，应当具备下列条件：（1）自有资金不少于人民币2亿元；（2）具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施；（3）国务院证券监督管理机构规定的其他条件。证券登记结算机构的名称中应当标明证券登记结算字样。

【证券登记结算中心的主要职责】 根据《证券法》第147条的规定，证券登记结算机构履行下列职能：（1）证券账户、结算账户的设立；（2）证券的存管和过户；（3）证券持有人名册登记；（4）证券交易所上市证券交易的清算和交收；（5）受发行人的委托派发证券权益；（6）办理与上述业务有关的查询、信息服务；（7）国务院证券监督管理机构批准的其他业务。

【证券结算风险基金】 是指证券登记结算机构依法设立的，用于补偿证券登记结算机构损失的一种基金。根据《证券法》第154条第1款的规定，证券登记结算机构应当设立证券结算风险基金，用于垫付或者弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成的证券登记结算机构的损失。

证券结算风险基金从证券登记结算机构的业务收入和收益中提取，并可以由结算参与人按照证券交易业务量的一定比例缴纳。对结算风险基金应当严格管理：（1）基金应当依法筹集，提取的比例以及征缴的办法必须依章办理；（2）基金应当存入指定银行的专门账户，确保基金安全；（3）基金必须专款专用；（4）如果风险损失是人为的因素造成的，应向责任人追偿。

《证券结算风险基金管理办法》是为了防范和化解证券市场风险，保障证券登记结算系统安全运行，妥善管理和使用证券结算风险基金，根据《证券法》《证券登记结算管理办法》有关规定，制定的本办法。

【证券交易所风险基金】 是指用于弥补证券交易所重大经济损失，防范与证券交易所业务活动有关的重大风险事故，以保证证券交易活动正常进行而设立的专项基金。

《证券交易所风险基金管理暂行办法》第3条规定了基金的主要资金来源：（1）按证券交易所收取交易经手费的20%

提取，作为风险基金单独列账；（2）按证券交易所收取席位年费的10%提取，作为风险基金单独列账；（3）按证券交易所收取会员费10%的比例一次性提取，作为风险基金单独列账；（4）按本办法施行之日新股申购冻结资金利差账面余额的15%，一次性提取；（5）对违规会员的罚款、罚息收入。

【证券存管】 是财产保管制度的一种形式，是指作为法定登记机构的证券登记结算机构及其代理机构接受证券公司委托向其提供记名证券的交易过户、非交易过户等股权登记变更、分红派息以及股票账户查询挂失等各项服务，使股东权益和股权变更得以最终确定的一项制度。

证券存管业务具体包括：维护证券公司交存的自有证券和客户证券的余额，提供查询和代收红利等服务，记录证券公司和客户的托管关系的产生、变更和终止等。

【中央存管】 是指中央登记结算机构以电子化账面系统管理所有进入该系统的证券，包括统一管理投资者证券账户，实行证券托管制度及进行与投资者所存入证券相关的权益分派等，消除因各种原因造成的实物证券流动。

中央存管的主要功能包括：上市证券的股份管理、证券托管与转托管、权益派发、配股认购等。

【中央证券存管机构】 是指在证券交易日益集中化、规模化的趋势下，为实现证券的非移动化和无纸化而建立的专门机构。中央证券存管机构具有如下特点：一是其服务对象主要是证券公司等托管会员机构；二是一个国家的证券市场的中央证券存管机构一般只有一家（有些国家仍存在地区性的存管机构，但这些机构不能称为中央证券存管机构）；三是中央证券存管机构通过电子化的证券簿记系统，以电子形式集中记录证券的归属及变动，不再通过实物证券的移动来完成结算过程，从而替代实物证券交付的制度。

随着信息通信技术的发展，电子化的证券簿记系统已成为各国和地区中央证券存管机构运作的核心架构。证券的中央存管制度简化了证券发行、交易、交割流程，提高了效率，大大降低了市场参与者的运作成本。

【中国证券登记结算有限责任公司】 是指依据《证券法》和《公司法》设立的不以营利为目的的企业法人，为证券交易提供集中登记、存管与结算服务。公司注册资本人民币200亿元，上海、深圳证券交易所分别持有公司50%的股份。公司下设上海、深圳、北京三个分公司，公司业务受中国证监会监管。

按照《证券法》和《证券登记结算管理办法》的相关规定，中国证券登记结算有限责任公司履行下列职能：证券账户、结算账户的设立和管理；证券的存管和过户；证券持有人名册登记及权益登记；证券和资金的清算交收及相关管理；受发行人的委托派发证券权益；依法提供与证券登记结算业务有关的查询、信息、咨询和培训服务；中国证监会批准的其他业务。

【净额结算】 是指证券登记结算机构以结算参与人为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织结算参与人进行交收的制度。支付系统将在一定时点上收到的各金融机构

的转账金额总数减去发出的转账金额总数，得出净余额。净额结算又可以分为双边净额结算和多边净额结算两种形式。

【证券直接持有】 是传统的证券持有模式，是指证券所有人自己持有证券。

【证券间接持有】 是指证券所有人并不亲自持有证券，而由第三方代为持有。

随着证券市场的发展，各国和地区都在逐步建立和完善证券的集中登记、存管和结算制度，证券的间接持有模式也在不断获得推广，有取代直接持有模式的趋势。我国合格境外机构投资者制度安排采取的就是间接持有模式。以中间人名义持有的间接持有模式对于提高证券市场的结算效率、便利证券的跨境持有具有积极的意义。

【证券托管】 是指投资者将持有的证券委托给证券公司保管，并由后者代为处理有关权益事务的行为。证券托管与证券存管的区别为：（1）存管业务一般由中央证券存管机构办理，中央证券存管机构对其存管的证券负有保管责任，应采取有效措施，确保证券公司交存证券的安全，防止被挪用或盗卖；而托管业务一般由证券公司、托管银行及其他类似机构办理，托管的服务对象主要是证券持有人或者下一层面的证券托管人，证券公司等托管机构对其托管的客户证券负有保管责任，应采取有效措施，保证其托管的客户证券的安全，防止被挪用或盗卖；（2）存管一般是指证券账户由证券登记公司管理，可以为投资者办理过户、查询、登记；托管一般指投资者将其持有的证券委托交易所某个会员（券商）来完成日常的交易、清算、分红等。

【证券服务机构】 是指依法设立的从事证券服务业务的法人机构。主要包括证券投资咨询公司、信用评级机构、财务顾问公司、证券金融公司、会计师事务所、资产评估机构和律师事务所等从事证券服务业务的机构。证券服务业务包括：证券投资咨询，证券发行及交易的咨询、策划、财务顾问、法律顾问及其他配套服务，证券资信评估服务，证券集中保管，证券清算交割服务，证券登记过户服务，证券融资，以及经证券管理部门认定的其他业务。

【证券投资咨询机构】 又称证券投资顾问公司，是指对证券投资者和客户的投融资、证券交易活动和资本营运提供咨询服务的专业机构。目前，我国证券投资咨询机构主要有两种类型：一种是专门从事证券咨询业务的专营咨询机构，另一种是兼作证券投资咨询业务的兼营咨询机构。

《证券法》第 161 条规定："证券投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有下列行为：（一）代理委托人从事证券投资；（二）与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失；（三）买卖本证券投资咨询机构提供服务的证券；（四）法律、行政法规禁止的其他行为。有前款所列行为之一，给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。"

【证券资信评估机构】 是指专门从事为客户提供证券资信评估服务的中介机构，一般为独立的非官方机构。因为证券业是高风险、高收益的行业，追求高收益必然要冒高风险，稳健的投资者往往要对投资的证券加以分析，预期其收益与风险之比，这样就要对每个证券的资信情况加以评价和预期，选择出最佳的投

资组合，以达到承担最小的投资风险而追求最大的收益的投资目的。证券资信评估对证券发行者、投资者和证券商都很重要。①

【资产评估机构】 是指在市场经济条件下，由专业机构和人员，依据国家有关规定和有关材料，根据特定的目的，遵循相应原则，依照法定程序，选择适当的价值类型，运用科学方法，对资产价值进行评定和估算的行为。其目的是为该项资产的交易等提供价值参考依据。广义的资产评估是指一切对于资产估价的行为，包括企业内部为补偿和会计报告而进行的评估。狭义的资产评估是指在发生产权变动、资产流动和企业重组等特定行为下对资产进行的评定估算。

为加强对从事证券、期货相关业务资产评估机构的管理，维护证券市场秩序，保护投资者和社会公众的合法权益，财政部、中国证监会于2008年4月29日发布《关于从事证券期货相关业务的资产评估机构有关管理问题的通知》，对资产评估机构申请证券评估资格，资产评估机构的合并、分立，分支机构的设立，重大事项报备，年度报备，日常管理以及证券评估资格的撤回等方面作出相关规定。该通知于2008年7月1日施行，于2020年11月9日废止。现行有效的部门规范性文件为2020年11月9日施行的《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》。

【基金服务机构】 是指从事基金的销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务业务的机构。

《证券投资基金法》第107条规定："基金服务机构应当勤勉尽责、恪尽职守，建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，不得泄露与基金份额持有人、基金投资运作相关的非公开信息。"

【基金销售机构】 是指依法从事基金的宣传推介，办理基金份额的发售、申购、赎回和转换等基金销售业务的基金管理人以及经中国证监会认定的其他机构。基金份额的发售，由基金管理人或者其委托的基金销售机构办理。开放式基金的基金份额的申购、赎回，由基金管理人或者其委托的基金服务机构办理。商业银行（含在华外资法人银行）、证券公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会规定的其他机构可以向中国证监会申请基金销售业务资格。中国证监会依照《行政许可法》的规定，受理基金销售业务资格的申请，并进行审查，作出决定。取得基金销售业务资格的基金销售机构，应当将机构基本信息报中国证监会备案，将参与基金销售业务的分支机构（网点）基本信息报分支机构（网点）所在地中国证监会派出机构备案，并予以定期更新。基金销售机构及基金销售相关机构应当加入基金行业协会，接受行业协会的自律管理。

【基金销售支付机构】 是指基金销售机构选择的从事基金销售支付结算业务的商业银行或者支付机构。基金销售机构应当选择具备下列条件的商业银行或者支付机构从事基金销售支付结算业务：（1）有安全、高效地办理支付结算业务的信息系统。该信息系统应当具有合法的知识产权，且与合作机构及监管机构完成联网测试，测试结果符合国家规定标准；（2）制定了有效的风险控制制度；

① 参见李玉基、楼晓主编：《证券法学》，人民法院出版社2004年版，第183页。

（3）中国证监会规定的其他条件。从事基金销售支付结算业务的商业银行除应当具备上述条件外，还应当具有基金销售业务资格。从事基金销售支付结算业务的支付机构除应当具备上述条件外，还应当取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，且公司基金销售支付结算业务账户应当与公司其他业务账户有效隔离。

【基金份额登记机构】 是指为投资人办理因基金份额的认购、申购、赎回以及其他情形，而导致的基金份额持有人和基金份额持有人所持基金份额、数额变更的登记，以及因基金分红而导致的基金份额持有人权益变更的登记事宜的机构。开放式基金的基金份额的登记，一般由基金管理人自行办理，也可由基金管理人委托的基金服务机构办理。为了使基金管理人专注于基金财产的投资运作业务，扩大基金份额的发售数量，方便投资者办理基金份额登记事宜，基金管理人也可以委托商业银行、中国证券登记结算有限责任公司等机构，利用其业务网络办理基金份额登记业务。基金管理人委托他人代为办理基金份额登记事宜的，应当与该机构签订委托代理协议，并经国务院证券监督管理机构审查认定。接受基金管理人的委托，代为办理基金份额登记业务的机构的主要职责是：建立并管理投资人基金份额账户；负责基金份额的登记；基金交易确认；代理发放红利；建立并保管基金份额持有人名册；登记代理协议规定的其他职责。

【基金销售结算资金】 是指由基金销售机构、基金销售支付结算机构或者基金注册登记机构等基金销售相关机构归集的，在基金投资人结算账户与基金财产托管账户之间划转的基金申购（认购）、赎回、现金分红等资金。

【期货公司】 是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织，其交易结果由客户承担。期货公司是交易者与期货交易所之间的桥梁。期货交易者是期货市场的主体，正是因为期货交易者具有套期保值或投机盈利的需求，才促进了期货市场的产生和发展。尽管每一个交易者都希望直接进入期货市场进行交易，但是由于期货交易的高风险性，决定了期货交易所必须制定严格的会员交易制度，非会员不得入场交易，于是就产生了严格的会员交易制度与吸引更多交易者、扩大市场规模之间的矛盾。

《期货交易管理条例》对期货公司的定位、业务范围等进行了调整。

【期货业协会】 中国期货业协会成立于2000年12月29日，协会的注册地和常设机构设在北京。协会最早筹建于1995年，是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织，为非营利性的社会团体法人。协会接受中国证监会和国家社会团体登记管理机关的业务指导和管理。中国期货业协会由以期货经纪机构为主的团体会员、期货交易所特别会员和在期货行业从业的个人会员组成。会员大会是协会的最高权力机构，每3年举行一次。协会经费来源由会员入会费、年会费、特别会员费、社会捐赠、在核准的业务范围内开展活动或服务的收入等其他合法收入构成。

【证券监管】 是指证券管理机构运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对

证券的募集、发行、交易等行为以及证券投资中介机构的行为进行监督与管理。我国的证券监管机构是中国证券监督管理委员会，作为政府监管机构，要明确自己的职责，依法行使职能应明确监管的依据和手段，依据《证券法》等相关的法律、法规以及管理办法，根据证券市场的实际情况，利用经济性手段管理经济事件。证券监管机构应明确监管的范围，行使权力的适度，避免影响证券市场的运行效率，打破证券市场的平衡发展。

为保障证券市场的高效、稳定、有序、顺利地运行，围绕证券监管的各项目标，证券市场的有效监管必须确立“三公”原则，即公平、公开、公正，这是证券监管最基本的原则。在实践中，各国和地区对证券市场的监管模式大体分为三种：一是政府集中管理型，即由政府依据法律、法规对证券市场加以全面监管，其代表国是美国；二是自律性管理型，主要由证券交易所及证券交易商协会等机构管理证券市场，政府较少干预，其代表国是英国；三是中间性管理型，它既强调立法管理，又注重自律性管理，其代表国是德国。

【司法监督】 是指司法机关依法对证券市场中的从业人员、监管人员等的司法活动的合法性进行的监督。

【非现场监管】 是指银行业监管机构按照风险为本的监管理念，全面、持续地收集、监测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制定监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。①

非现场监管包括合规性监管和风险性监管两方面内容。合规性非现场监管的内容主要包括信贷规模、资产负债比例的执行情况等。风险性非现场监管的内容主要包括资本充足性、资产流动性、资产质量、盈利状况、市场风险等。监管机构实施非现场监管应当建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。完善的监督管理信息系统是非现场监管的重要工具。非现场监管的程序一般包括6个步骤：一是采集数据；二是对有关数据进行核对、整理；三是形成风险监管指标值；四是风险监测分析和质询；五是风险初步评价与早期预警；六是指导现场检查。

【现场检查】 是指监管人员直接深入金融企业进行制度、业务检查和风险判断分析，通过核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点，达到全面深入了解和判断金融企业经营和风险情况的一种实地检查方式，是金融监管的重要手段和方式。

现场检查按检查的范围和内容划分，可分为全面检查和专项检查。

【全面检查】 是指为全面系统评价被查银行业金融机构的经营管理状况而实施的对该金融机构某一时期内所有业务活动进行实地检查，通过检查对被查银行业金融机构的整体经营状况有了全面的掌握，对被查银行业金融机构作出总体

① 参见王福友主编：《经济法（第二版）》，中国人民大学出版社2015年版，第287页。

评价，对存在问题提出整改意见，并依法给予处罚。

【专项检查】 是国家金融监督管理总局针对被查银行业金融机构可能或者已经出现问题的业务到实地进行详细现场检查。专项检查要重点突出，抓住那些对被查银行业金融机构经营管理活动影响较大，涉及面较广的业务或问题来开展检查工作。按被检查业务来分为：内部控制检查、贷款业务检查、存款业务检查、现金检查等。银行业金融机构必须定期或者不定期地接受全面或者专项的现场检查。

【现场检查的程序】 是一种行政行为，必须遵循依法行政的原则，为了规范现场检查行为，银行业监督管理机构应当制定现场检查程序。对各类金融机构实施现场检查的方法和重点有所不同，但检查程序或流程基本相同。

现场检查的基本流程如下：（1）根据非现场监管与分析，以及其他渠道获得的信息，确定现场检查的具体对象和时间；（2）向被检查机构发出检查前问卷，有针对性地提出问题。包括所经营的主要业务，最新开展的业务，自上次现场检查以来发生的重要变化，上次现场检查提出的监管建议是否已经落实，发现的问题是否已经纠正，最近一次的内部审计是什么时间进行的，有什么具体发现，通过自我评估，认为在内部控制方面有哪些薄弱环节等；（3）制定现场检查方案。根据上次检查发现的主要问题，在分析返回的检查前问卷并进一步了解被检查机构基本情况的基础上，制定具体的检查方案，明确检查的主要领域及重点，同时确定具体的检查工作时间、检查人员及分工；（4）向被检查机构发出现场检查通知。通知检查的时间、内容，应准备提供的有关账册、报表及文件，以及需要谈话的人员等；（5）进入现场开始检查。根据制定的检查计划和确定的检查重点，运用现场检查手册等现场检查工具和方法，通过谈话、查阅文件、核查账表和档案等，对被检查机构的资产质量、流动能力、财务状况、管理和内控、合规经营情况等进行检查、分析和评价，最后得出对该机构经营及风险情况的综合评价，形成现场检查结论；（6）向被检查机构反馈检查意见，核实检查中所发现的问题和情况；（7）完成现场检查报告，向被检查机构反馈监管建议和处理决定；（8）综合现场检查、非现场监管情况，为综合评价金融机构的风险、完成综合监管报告提供依据。

【风险检查】 是指监管机构对证券市场可能存在的风险进行监管，目的是降低系统性风险。

【证券违法行为】 是指证券市场的参与者和管理者违反法律、法规或规章的规定，在从事证券的发行、交易、管理或者其他相关活动中，扰乱证券市场秩序，损害投资者合法权益的行为。

我国证券市场主要违法违规行为包括：（1）证券欺诈行为。这种行为是指在发行、交易、管理或者其他相关活动中发生的内幕交易，操纵市场、欺诈客户、虚假陈述等行为；（2）其他违规行为。主要有：①擅自发行证券。②为股票交易违规提供融资及透支交易，指证券经营等金融机构违反国家有关法规，为股票交易提供融资的行为。③上市公司违规买卖本公司股票。④上市公司擅自改变募股资金用途。⑤银行资金违规入市等。

【内幕交易】 是指内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其他人员违反法律、法规的规定，泄露内幕信息，根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券建议的行为。内幕交易行为主要包括：（1）交易型，是指内幕人员利用内幕信息买卖证券或者根据内幕信息建议他人买卖证券；（2）泄露型，是指内幕人员向他人泄露内幕信息，使他人利用该信息进行内幕交易；（3）建议型，是指非内幕人员通过不正当手段或者其他途径获得内幕信息，并根据该信息买卖证券或者建议他人买卖证券。内幕交易的实质是行为人利用内幕信息从事证券交易，目的是获得额外利益或者避免正常交易风险的损失。公开、公平和公正是各国和地区证券法的基本原则。公开原则的核心是信息公开，只有建立在信息公开和信息共享的基础上，才会形成公正的证券市场秩序；公平原则意味着投资者获得信息的机会均等，尤其是利用证券信息的机会均等。内幕交易违背了公开、公平的基本原则，扰乱了正常的市场秩序，使信息和机会的天平倾斜于内幕信息拥有者。因此，禁止和取缔内幕交易是各国和地区证券法的重要任务之一。①

《刑法》第180条第1款至第3款规定了内幕交易、泄露内幕信息罪，“证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。内幕信息、知情人员的范围，依照法律、行政法规的规定确定”。

【内幕人员】 是指由于持有发行人的证券，或者在发行人、与发行人有密切联系的公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其会员地位、管理地位、监管地位和职业地位，或者作为发行人雇员、专业顾问履行职务，能够接触或者获得内幕信息的人员。

内幕人员主要包括：（1）发行人的董事、监事、高级管理人员、秘书，以及其他可以通过履行职务接触或者获得内幕信息的人员；（2）发行人聘请的律师、会计师、资产评估人员、投资顾问等专业人员；（3）根据法律、法规的规定对发行人可以行使一定管理权或者监管权的人员，包括证券监管部门和证券交易所的工作人员，发行人的主管部门和审批机关的工作人员，以及工商、税务等有关经济管理机关的工作人员等；（4）由于本人的职业地位、与发行人的合同关系或者工作联系，有可能接触或者获得内幕信息的人员，包括新闻记者、编辑、电台主持人以及编排印刷人员等。

【知情人】 根据《证券法》第51条的规定，证券交易内幕信息的知情人包括：（1）发行人及其董事、监事、高级管理人员；（2）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管

① 参见李东方主编：《证券法学》，中国政法大学出版社2021年版，第359页。

理人员；（3）发行人控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；（4）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；（5）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；（6）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；（7）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；（8）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；（9）国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

【信息披露的基本要求】 全面性、真实性和时效性是信息披露的基本要求。全面性，是指发行人应当充分披露可能影响投资者投资判断的有关资料，不得有任何隐瞒或重大遗漏。真实性，是指发行人公开的信息资料应当准确、真实，不得有虚假记载、误导或欺骗。时效性，是指向公众投资者公开的信息应当具有最新性、及时性。公开资料反映的公司状态应为公司的现实状况，公开资料交付的时间不得超过法定期限。

【内幕信息】 是指为内幕人员所知悉、尚未公开的可能影响证券市场价格的重大信息。信息未公开指公司未将信息载体交付或寄送至大众传播媒介或法定公开媒介发布或发表。如果信息载体交付或寄送传播媒介超过法定时限，即使未公开发布或发表，也视为公开。

根据《证券法》第52条第1款的规定，证券交易活动中，涉及发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。《证券法》第80条第2款和第81条第2款所列重大事件属于内幕信息：（1）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（2）公司的重大投资行为，公司在1年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%；（3）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（5）公司发生重大亏损或者重大损失；（6）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（7）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；（8）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；（9）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（10）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（11）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；（12）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；（13）公司债券信用评级发生变化；（14）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；（15）公司发生未能清偿到期债务的情况；（16）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；（17）公司

放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；（18）公司发生超过上年末净资产10%的重大损失；（19）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

【未公开信息】 是指公司未交付或寄送大众传播媒介或法定公开媒介发布或发表的信息。如果信息载体交付或寄送传播媒介超过法定时限，即使未公开发布或发表，也视为公开。《证券法》中的未公开信息专指内幕信息以及其他对证券市场价格有重大影响且尚未公开的信息。

我国《刑法》第180条第4款规定了利用未公开信息交易罪，即“证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚”。

【操纵市场】 是指利用资金优势或信息优势或滥用职权，影响证券价格，诱使投资者买卖证券，扰乱证券市场秩序的行为。① 也称操纵行情，即某一个人或者某一集团，利用其资金优势、信息优势或者持股优势或者滥用职权影响证券市场，人为地制造证券行情，抬高、压低甚至稳定某种证券的价格水平，使证券市场供需关系无法发挥其自动调节作用，诱使一般投资者盲目跟从、参与买卖，从而为自己谋取利益。

操纵市场的行为主要包括：（1）通过单独或者合谋，集中资金优势、持股优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格；（2）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易或者相互买卖并不持有的证券，影响证券交易价格或者证券交易量；（3）以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券交易量；（4）以其他方式操纵证券交易价格。

《刑法》《证券法》等法律、法规均明令禁止操纵市场行为，并规定了严厉的处罚措施。

【虚买虚卖】 是指以影响证券市场行情为目的，人为创造证券交易的虚假繁荣，从事所有权非真实转移的交易行为。其构成要件有两个：一是行为人主观上有创造市场虚假繁荣、诱导公众投资者盲目跟进，从而达到影响市场行情的目的；二是行为人客观上达成交易，但证券未交割、财产所有权未转移。虚买虚卖的手法主要有以下3种：一是交易双方同时委托同一经纪商在证券交易所相互申报买进卖出，并作相互应买应卖，但其间并无证券或款项的交割行为；二是投机者分别下达预先配好的委托给两家经纪商，由一经纪商买进，另一经纪商卖出，但所有权并未发生实质性转移；三是投机者（称为做手）先卖出一定数额的股票，由预先安排的同伙买进卖出，继而又将证券退还给做手，取回价款的行为。

【连续交易操纵】 又称连续买卖，是指以抬高或者压低证券交易价格为目的，而自行或与一个或更多的人连续买卖在交易所上市的证券，蓄意造成证券交易繁荣现象的行为。构成连续交易操纵的要件有两个：一是连续交易导致一定的市场表象或价格的变化；二是行为者以

① 参见李玉基、楼晓主编：《证券法学》，人民法院出版社2004年版，第80页。

抬高或者压低证券交易价格为目的。

根据《证券法》第55条第1款第1项的规定，禁止任何人以单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖的手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量。

【连续交易】 是指除上午9：00～11：30和下午1：30～3：00之外由交易所规定交易时间的交易。连续交易品种为交易所规定的期货品种。

【联合操纵】 是指两个或两个以上的人组成临时性的组织，联合运用手段操纵证券市场。该组织可以集合资金、交易技巧、经验以及相关人才、信息等进行合作，以达到操纵市场的目的。通常，联合操纵需要操纵者与证券发行公司的高级管理人员或董事会中的重要成员联手才能完成。主要包括联合交易操纵和期权联合操纵两种方式。

联合操纵行为本质上是一种通谋行为，只要证明行为人有联合通谋行为，就可以推定行为人具有操纵证券价格的主观意图。其构成要件包括：（1）主观上，两个或两个以上行为人之间具有共同的意思联络；（2）客观上进行了集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合操纵证券交易价格的行为。至于操纵是否造成了证券价格被操纵的实际后果则不需要考虑。

【串通相互买卖】 又称合谋或相对委托，是指两个以上的行为人以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量的行为。串通相互买卖实质上是两个或两个以上的交易人，相互串通，一买一卖，目的在于虚造声势，抬高或压低该证券价格，诱骗其他投资者买入或者卖出该种证券，使行为人达到高位出货或低位吸筹的目的。此种交易的特征是双方或多方在交易中时间相近、价格相近、方向相反。此种交易方式能为操纵者尽量减少操纵市场的资金量和证券筹码数量，对证券市场的正常秩序具有很大的破坏性。

串通相互买卖的要件可归纳如下：（1）下单的价格、时间的相似性；（2）下单数量的一致性；（3）买卖同一证券，而且买卖方向相反；（4）主观上是故意，且两个故意之间有必然的联络，即恶意串通或合谋。

【自买自卖】 又称洗售、对倒、对敲、虚售，是指同一投资人在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量的行为。这种方式俗称庄家对倒，亦称“左手卖给右手”。主要表现为行为人在各个地方多个不同的营业部开立多个证券交易户头，自己在某地某账户内卖出证券的同时，又在另一地另一账户内买入该证券，其实质是一人自买自卖。虽然行为人的证券所有权并没有转移，持有证券的数量没有变化，但能大大增加该证券一天的成交量，给其他投资者造成该证券交易活跃的假象，从而影响其对该证券行情的判断而作出错误的买卖决策，为行为人出货或吸筹提供机会、创造条件。自买自卖的构成要件是：（1）有现实的交易发生；（2）这些交易发生的时间相同，数量相当，价格一致，方向相反（一买一卖）；（3）这些交易并不改变该证券的实质所有权，即实质上这些证券仍然为同一人所有；（4）有自买自卖的故意。

《证券法》第55条第1款第3项将洗售或者自买自卖定义为“在自己实际控

制的账户之间进行证券交易”。

【蛊惑交易操纵】 是指操纵市场的行为人故意编造、传播、散布虚假重大信息，误导投资者的投资决策，使市场出现预期中的变动而自己获利。

成立蛊惑交易操纵一般包括下列要件：（1）编造、传播、散布虚假信息；（2）在虚假重大信息发布前后买卖或者建议他人买卖相关证券；（3）相关证券的价格或成交量受到影响；（4）虚假重大信息是有关股票价格或成交量变动的重要原因。

【抢帽子交易操纵】 是指证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员，买卖或者持有相关证券，并对该证券或其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议，以便通过期待的市场波动取得经济利益的行为。“抢帽子”是期货市场上的一种投机性行为。在期货市场上，投机者当天先低价购进预计期价要上涨的期货合约开仓，然后待期价上涨到某一价位时，当天再卖出所买进的期货合约平仓，以获取差额利润。或者在当天先开仓卖出手中持有的预计要下跌的期货合约，然后待期价下跌至某一价位时，再以低价买进所卖出的期货合约平仓，从而获取差额利润。

【虚假申报操纵】 是指通过频繁申报和撤销申报的手段，影响证券的正常价格或交易量，误导其他投资者对相应股票的供求和价格走势的判断，诱导其跟进买入或卖出，以谋取不正当利益的行为。市场俗称的“涨停板敢死队”所惯用的操作手法之一就是虚假申报，通常表现为频繁大量买入申报，目的是人为地造成相关股票交易极度活跃、价格迅速上扬的假象，以影响其他投资者对相应股票供求和价格走势的判断，诱导其跟进买入，推高股价，随后再以相对较高的价格卖出所持有的股票。

虚假申报操纵行为违反了《证券法》的有关规定，构成了操纵证券市场，严重扰乱证券市场秩序，损害投资者的利益。

【特定时间的价格或价值操纵】 是指行为人在计算相关证券的参考价格或者结算价格或者参考价值的特定时间，通过拉抬、打压或锁定手段，影响相关证券的参考价格或者结算价格或者参考价值的行为。

【尾市交易操纵】 是指在股市收市时段，通过抬拉、打压或锁定等手段，操纵收市价格的行为。

【虚假陈述】 是指信息披露义务人违反证券法律规定，在证券发行或者交易过程中，对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。信息公开与如实披露，是保证证券市场公平与公正的基石。只有及时、准确地了解到有关信息，投资者才可能根据真实信息，对相关证券的投资价值作出正确判断，并作出相应的投资决定。虚假陈述恰恰是对信息公开制度的违反。这种行为干扰投资者的投资判断，挫伤了投资者的投资信心，损害投资人利益，并且加剧了过度投机，怂恿了不正当竞争。

虚假陈述包括虚假记载、误导性陈述、重大遗漏、不正当披露信息四种类型。按主体又分为：（1）证券发行人、证券经营机构在招股说明书、上市公告书、公司报告以及其他文件中作出虚假陈述；（2）律师事务所、会计师事务所、

资产评估机构等证券专业服务机构在其出具的法律意见书、审计报告、资产评估报告及参与制作的其他文件中作出虚假陈述；（3）证券交易所、证券业自律组织作出对证券市场产生影响的虚假陈述；（4）证券发行人、证券经营机构、证券专业服务机构、证券业自律组织在向证券监管部门提交的各种文件、报告和说明书中作出虚假陈述等。

【虚假记载】 是指信息披露义务人在披露信息时，将不存在的事实在信息披露文件中予以记载的行为。

【误导性陈述】 是指虚假陈述行为人在信息披露文件中或者通过媒体，作出使投资人对其投资行为发生错误判断并产生重大影响的陈述。

【重大遗漏】 是指信息披露义务人在信息披露文件中，未将应当记载的事项完全或者部分予以记载。

【不正当披露】 是指信息披露义务人未在适当期限内或者未以法定方式公开披露应当披露的信息。

【损害客户利益】 是指证券公司及其从业人员在证券交易及相关活动中，为了谋取不法利益，而违背客户的真实意思进行代理的行为，以及诱导客户进行不必要的证券交易的行为。欺诈客户行为给客户造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

根据《证券法》第 57 条第 1 款的规定，禁止证券公司及其从业人员从事下列损害客户利益的行为：（1）违背客户的委托为其买卖证券；（2）不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件；（3）未经客户的委托，擅自为客户买卖证券，或者假借客户的名义买卖证券；（4）为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖；（5）其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为。

【透支交易责任】 关于透支交易的概念，存在不同的理解。一种观点认为，透支交易仅指期货交易所会员或者期货经纪公司的客户在保证金水平不足的情况下所进行的期货交易，即开仓透支交易。另一种观点认为，透支交易是指期货交易者或者期货经纪公司在其保证金账户中的可用保证金为零或者负值时，不追加保证金，或在追加保证金没有到位的情况下，利用期货经纪公司或者期货交易所的自有或者其管理的资金维持现有头寸或者继续进行期货交易的行为，即包括开仓透支交易和持仓透支交易两种方式。

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第 31 条规定：“期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。”

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第 32 条规定：“期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之六十。客户的交易保证

金不足，期货公司未按约定通知客户追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致客户透支发生的扩大损失，期货公司应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。”

【强行平仓】 是指期货公司在特定情况下对客户的交易头寸予以强制性对冲，了结部分或全部持仓的行为。强行平仓一般发生于客户交易保证金不足而未能追加或自行减仓的情况下，以防止客户的过度投机。在司法实践中，因期货公司强行平仓而引起的纠纷占很大比例。期货公司与客户约定，期货公司有权在行情大幅波动、导致客户风险率超标的情况下，随时对客户持仓进行部分或全部平仓，客户自行承担由此产生的后果，这便是盘中强行平仓的约定。① 依据《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第20条的规定，在下列5种情况下，交易所会对会员、客户强行平仓：（1）结算会员结算准备金余额小于零，且未能在第一节结束前补足；（2）客户、从事自营业务的会员持仓超出持仓限额标准，且未能在第一节结束前平仓；（3）因违规、违约受到交易所强行平仓处理；（4）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；（5）交易所规定应予强行平仓的其他情形。

【期货实物交割】 是指期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。商品期货交易一般采用实物交割制度。虽然最终进行实物交割的期货合约的比例非常小，但正是这极少量的实物交割将期货市场与现货市场联系起来，为期货市场功能的发挥提供了重要的前提条件。在期货市场上，实物交割是促使期货价格和现货价格趋向一致的制度保证。

【交割违约】 交割是结算过程中，投资者与证券商之间的资金结算。沪深两市除B股外的上市交易证券（A股、基金、债券），都实行“T+1”交割制度。“T+1”制度，是指当日买入的股票不能在当日卖出，资金收付与证券交割只能在成交日的下一个营业日进行，不能在当日从账户中提取现金。

对买方而言，交割违约是指在规定交割期限内未解付货款或解付不足；对卖方而言，交割违约是指在规定交割期限内未交付有效标准仓单及相应的票据。如果买方违约，交易所会代替买方履约，将接下的实物在市场上采取竞卖方式卖掉。违约的买方不仅要承担全部损失和费用，还需支付高额的违约金及其他处罚。同样，如果卖方违约，交易所将在市场上采用征购方式购买合格的实物。违约的卖方不仅要承担全部损失和费用，还需支付高额的违约金及其他处罚。

【证券市场禁入】 是指在一定期限内直至终身不得从事证券业务或者不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

《证券法》第221条规定：“违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定，情节严重的，国务院证券监督管理机构可以对有关责任人员采取证券市场禁入的措施。前款所称证券市场禁入，是指在一定期限内直至终身不得从事证券业务、证券服务业务，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员，或者一定期限内不得在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易证券的制度。”

① 参见徐志新主编：《金融证券与股票期货》，中国民主法制出版社2014年版，第245页。

【股权代持】 又称委托持股、隐名投资或假名出资，是指实际出资人与他人约定，以该他人名义代实际出资人履行股东权利义务的一种股权或股份处置方式。

根据《公司法解释（三）》第24条的规定，有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的，如无法律规定的无效情形，人民法院应当认定该合同有效。前款规定的实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议，实际出资人以其实际履行了出资义务为由向名义股东主张权利的，人民法院应予支持。名义股东以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的，人民法院不予支持。实际出资人未经公司其他股东半数以上同意，请求公司变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册、记载于公司章程并办理公司登记机关登记的，人民法院不予支持。

【同业竞争】 是指上市公司所从事的业务与其控股股东（包括绝对控股与相对控股，前者是指控股比例50%以上，后者是指控股比例50%以下，但因股权分散，该股东对上市公司有控制性影响）或实际控制人所控制的其他企业所从事的业务相同或近似，双方构成或可能构成直接或间接的竞争关系。法律上尚没有一个明确的界定和标准。

《上市公司治理准则》第76条规定："上市公司业务应当独立于控股股东、实际控制人。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与上市公司相同或者相近业务的，应当及时披露相关业务情况、对上市公司的影响、防范利益冲突的举措等，但不得从事可能对上市公司产生重大不利影响的相同或者相近业务。"

【新三板分层制度】 是指在新三板挂牌的数量众多的企业当中，按照一定的分层标准，将其划分为若干个层次，可降低信息搜集成本，提高投资分析效率，增强风险控制能力，引导投融资精准对接。同时，通过内部分层，可以在交易制度、发行制度、信息披露的要求等制度供给方面，进行差异化的安排，以促进新三板市场持续、健康发展。

2016年5月27日全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》，其中明确规定自该办法发布之日起，尚未正式挂牌的申请挂牌公司可以按照该办法的规定申请进入创新层。同时进入创新层的挂牌公司应当最迟于2016年8月31日前，经主办券商督导后，公开披露该办法第7条规定的相关制度。2022年3月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，是该办法最新修订版本。

【新三板协议转让】 是指买卖双方线下议定价格，通常由买卖方直接洽谈，然后通过由股转系统（新三板）交易。买方要有比较专业的投资知识，才能尽可能避免投资失误。

【区域性股权转让市场】 是指为特定区域内的企业提供股权、债券的转让和融资服务的私募市场，是我国多层次资本市场的重要组成部分。对于促进企业特别是中小微企业股权交易和融资，鼓励科技创新和激活民间资本，加强对实体经济薄弱环节的支持，具有积极作用。

2012年中国证监会发布《关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见（试行）》[1]，规范了证券公司参与区域性市场，促进了区域性市场健康发展，防范和化解了金融风险，维护了市场秩序和社会稳定。2017年5月3日，中国证监会公布《区域性股权市场监督管理试行办法》，是该指导意见的最新修订版本。

【意向委托】 是指投资者委托主办券商按其确定的价格和数量买卖股票的意向指令，意向委托不具有成交功能。意向委托应包括证券账户号码、证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格、联系人、联系方式等内容。

【定价委托】 又称限价委托，是指客户向证券经纪商发出买卖某种股票的指令时，对买卖的价格作出限定，即在买入股票时，限定一个最高价，只允许证券经纪人按其规定的最高价或低于最高价的价格成交，在卖出股票时，则限定一个最低价。其最大特点是，股票的买卖可按照投资人希望的价格或者更好的价格成交，有利于投资人实现预期投资计划，谋求最大利益。但是采用限价委托时，由于限价与市价间可能有一定的距离，故必须等市价与限价一致时才有可能成交。此时，如果有市价委托出现，市价委托将优先成交。因此，限价委托成交速度慢，有时甚至无法成交。在成交价格波动较大时，客户采用限价委托容易错失良机，遭受损失。

【成交确认委托】 是指投资者买卖双方达成成交协议，或投资者拟以定价委托成交，委托主办券商以指定价格和数量与指定对手方确认成交的指令。成交确认委托应包括：证券账户号码、证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格、成交约定号等内容；拟与对手方通过互报成交确认委托方式成交的，还应注明对手方交易单元代码和对手方证券账户号码。

【深港通】 是深港股票市场交易互联互通机制的简称，是指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

2016年8月16日，《深港通实施方案》由国务院常务会议通过，自2016年8月16日起实施。

【沪港通】 是指上海证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司（或经纪商）买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，是沪港股票市场交易互联互通机制。沪港通包括沪股通和港股通两部分：沪股通，是指投资者委托香港经纪商，经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司，向上海证券交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票；港股通，是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。

2014年10月31日，财政部、国家税务总局、证监会联合下发《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》，该通知规定，自2014年11月17日起至2017年11月16日止，对内地个人投资者通过沪港通投资香港

① 已废止。

联交所上市股票取得的转让差价所得，3年内暂免征收个人所得税。自2014年11月17日起，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的转让差价所得，暂免征收所得税；对香港市场投资者（包括单位和个人）通过沪港通买卖上交所上市A股取得的差价收入，暂免征收营业税；香港市场投资者通过沪港通买卖、继承、赠与上交所上市A股，按内地现行税制规定缴纳证券交易印花税；内地投资者通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

信托法

【信托法】 是指为了调整信托关系，规范信托行为，保护信托当事人的合法权益，促进信托事业健康发展而制定的法律。

广义的信托法是指规范信托关系的所有法律、法规，主要包括俗称的“一法三规”。“一法”是指《信托法》，“三规”是指《信托公司管理办法》（2007年颁布、2025年修订）《信托公司集合资金信托计划管理办法》（2025年发布《资产管理信托管理办法（征求意见稿）》，正式颁布后将取代之）和《信托公司净资本管理办法》。《信托法》共7章74条，除总则和附则外，分别对信托的设立、信托财产、信托当事人、信托的变更与终止和公益信托作出规定。

【信托】 是一种理财方式，也是一种特殊的财产管理制度和法律行为，同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。信托业务是一种以信用为基础的法律行为，一般涉及三方当事人，即投入信用的委托人、受信于人的受托人，以及受益于人的受益人。

《信托法》第2条对信托的概念进行了完整的定义，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。

【信托业】 信托与银行、证券、保险并称为金融业的四大支柱，其本来含义是“受人之托、代人理财”。

《信托法》从制度上肯定了信托业在我国现行金融体系中存在的必要性，为我国信托市场（财产管理市场）构筑了基本的制度框架，将信托活动纳入了规范化和法治化的发展轨道。

【双财团】 信托财产属于受托人名下的特别财团。受托人名下有两类财团：一是其固有财产（一般责任财产），二是信托财产这种特别财团。民法中的担保财产、特留分、遗嘱继承的次位继承等均是双财团理论的充分体现。

早期观点的“双重所有权”只是对“ownership”的误译，该问题应拆解为两个：一是信托财产的归属，用双财团理论解释；二是受益权性质，须区分不同性质信托进行讨论。

【意定信托】 又称任意信托，是指依据设定者（委托人）明示的意思表示而设立的信托。[①] 这里的意思表示可以是合同等双方行为，也可以是遗嘱、遗赠等单方行为。

根据《信托法》第8条的规定，依

① 参见赵廉慧：《信托法解释论》，中国法制出版社2015年版，第52页。